

**DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA****APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL CONVENIO MARCO PARA LA  
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES****VISTOS:**

Lo dispuesto en la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por el D.F.L. N°1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado en la ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba su Reglamento; en el Decreto Supremo N°792 de 2023 que nombra a la Directora de la Dirección de Compras y Contratación Pública; en la Resolución Exenta N° 537-B de 2024, de esta Dirección, que deja sin efecto la Resolución Exenta N° 035-B/2024 y aprueba Nuevo Estatuto Interno para la Dirección de Compras y Contratación Pública, en el artículo 79 del DFL N° 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo; y en la Resolución N°36, de 2024, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón de Contraloría General de la República.

**CONSIDERANDO:**

1. Que, el artículo 30, letra d), de la ley N° 19.886, ya citada, faculta a la Dirección de Compras y Contratación Pública a suscribir Convenios Marco.
2. Que, existe la necesidad de los organismos afectos a la Ley N° 19.886 de contar con la adquisición de pasajes aéreos nacionales en la tienda electrónica de convenios marco, herramienta dispuesta por esta Dirección para que los organismos públicos puedan adquirir los productos.

3. Que se requiere realizar las gestiones correspondientes para efectuar un nuevo procedimiento especial de contratación, mediante convenio marco para la adquisición de los bienes y servicios señalados en los considerandos precedentes.
4. Que, en conformidad con el artículo 31 del reglamento de la ley N°19.886, se realizó una consulta al mercado singularizada en el portal Sistema de Información del sitio Mercado Público con el ID 3233-8-RF25. De este proceso se extrajeron algunas conclusiones tales como información de mercado, criterios de evaluación e información para la herramienta de integración.
5. Que, en conformidad con el artículo 31 del reglamento de la Ley N° 19.886, se realizó un análisis técnico y económico, cuyas conclusiones fueron consideradas para la elaboración de las presentes bases.
6. Que, en atención a lo anterior, se ha definido que las adquisiciones que se realicen en este convenio marco no podrán sobrepasar las 1.000 UTM como monto máximo.
7. Que, con el fin de fomentar la participación de Empresas de Menor Tamaño (EMT) en procesos de adquisición de menor volumen, se ha determinado que las compras realizadas bajo este Convenio Marco no estarán sujetas a un monto mínimo.
8. Que por la naturaleza de los servicios la zona geográfica es a nivel nacional.

#### **RESUELVO:**

1. **APRUÉBANSE** las bases de licitación pública de convenio marco para la adquisición de pasajes aéreos nacionales y sus anexos del N°1 al N°9, cuyo texto se transcribe a continuación:

#### **BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES**

## 1. Antecedentes administrativos

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre Adquisición</b>                 | CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b>                        | La Dirección de Compras y Contratación Pública, en adelante “DCCP” o “ChileCompra”, de acuerdo con las atribuciones que le confiere la <b>ley N° 19.886, artículo 30, letra d)</b> , llama a Licitación Pública, a través de la suscripción de convenios marco para la adquisición de PASAJES AÉREOS NACIONALES. |
| <b>Tipo de Adquisición</b>                | Licitación Pública mayor a 5.000 UTM (LR)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipo de Convocatoria</b>               | Abierta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipo de Adjudicación</b>               | Adjudicación múltiple sin emisión de orden de compra.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Moneda</b>                             | Pesos chilenos (CLP).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Etapas del Proceso de Apertura</b>     | Una etapa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Opciones de pago</b>                   | Transferencia electrónica.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Publicidad de las Ofertas Técnicas</b> | Sí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 2. Antecedentes Básicos del organismo licitante

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razón Social</b>     | Dirección de Compras y Contratación Pública (“DCCP” o “Dirección ChileCompra”) |
| <b>Unidad de Compra</b> | División Compras Públicas                                                      |
| <b>R.U.T.</b>           | 60.808.000-7                                                                   |
| <b>Dirección</b>        | Monjitas 392, piso 8.                                                          |
| <b>Comuna</b>           | Santiago                                                                       |

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Región en que se genera la Adquisición</b> | Región Metropolitana de Santiago. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|

### 3. Etapas y Plazos

Todos los plazos de días establecidos en las presentes Bases serán de días **hábiles administrativos**, salvo que expresamente se señale que serán de días corridos. En el caso de los plazos de días corridos, si el último día recae en un día inhábil, el vencimiento del plazo se entenderá prorrogado automáticamente para el día siguiente hábil. Se entenderá por día hábil, de lunes a viernes excluyendo feriados

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha inicio de preguntas</b>          | 1 día posterior a la fecha de publicación del llamado en el portal Sistema de Información del sitio Mercado Público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fecha final de preguntas</b>           | 5 días posteriores a la fecha de publicación del llamado en el portal Sistema de Información del sitio Mercado Público, a las 18:00 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fecha de publicación de respuestas</b> | <p>La DCCP pondrá las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en Sistema de Información del sitio Mercado Público, sin indicar el autor de las preguntas, en el plazo de 10 días posteriores al vencimiento del plazo para realizar consultas, a las 23:59 horas.</p> <p>En caso de que el número de preguntas que se reciba sea superior a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100, la DCCP podrá aumentar el plazo de publicación de respuestas hasta por 5 días;</li> <li>• 500, la DCCP podrá aumentar el plazo de publicación de respuestas hasta por 10 días;</li> </ul> |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000, la DCCP podrá aumentar el plazo de publicación de respuestas hasta por 15 días.</li> </ul> <p>En cualquier caso, la nueva fecha de publicación de respuestas será informada en el portal Sistema de Información del sitio Mercado Público, en el ID de la licitación, no requiriéndose un acto administrativo para tal efecto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fecha de cierre para presentar ofertas</b>        | <p>35 días hábiles contados desde la publicación del respectivo llamado en el portal Sistema de Información del sitio Mercado Público, a las 15:15 horas.</p> <p>Con el objeto de aumentar la participación de oferentes o en el caso de ocurrir alguna de las hipótesis planteadas en el acápite “Plazo para publicar las respuestas a las consultas”, que aumenten el plazo de publicación de respuestas, la Dirección ChileCompra podrá extender este plazo por hasta 30 días adicionales, mediante la emisión del correspondiente acto administrativo totalmente tramitado, el cual deberá publicarse oportunamente en el portal Sistema de Información del sitio Mercado Público .</p> |
| <b>Fecha de acto de apertura técnica y económica</b> | El mismo día en que se produzca el cierre de recepción de ofertas, a las 15:30 horas en el portal Sistema de Información del sitio Mercado Público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fecha de adjudicación</b>                         | Dentro de los 30 días posteriores a la fecha del acto de apertura económica de ofertas en el portal Sistema de Información del sitio Mercado Público. Si por causas no imputables a la DCCP, las que serán oportunamente informadas, no se puede cumplir con la fecha indicada, la DCCP publicará una nueva fecha en el portal Mercado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Público, no requiriéndose un acto administrativo para tal efecto.                                                                                                            |
| <b>Consideración</b> | Los plazos en días establecidos en la presente <b>cláusula 3, “Etapas y Plazos”</b> , son en días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los sábados, domingos y festivos. |

#### **4. Instancia de preguntas, respuestas y modificaciones a las bases**

##### **4.1 Preguntas y respuestas**

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en la **cláusula N° 3** de estas bases. Las preguntas deberán formularse a través del Sistema de Mercado Público.

La Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP) pondrá las preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en Sistema de Mercado Público, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en la referida **cláusula N° 3**.

Las referidas respuestas del foro se entenderán formar parte integral de las presentes bases de licitación.

De conformidad a lo señalado en las “Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información de Compras Públicas y Registro de Proveedores”, acápite “Foro de preguntas y respuestas”, el foro en el Sistema de Información tiene por única y exclusiva finalidad el motivar aclaraciones respecto al proceso licitatorio en particular, de manera tal que queda prohibido a los usuarios utilizar esta vía para otros fines, tales como proferir injurias en contra de la Entidad Licitante, en contra de otros proveedores, publicitar la venta de bienes y/o servicios, coordinar acuerdos entre oferentes, entre otros, en caso de que se realicen

intervenciones en el foro de esta naturaleza, esto es, no atinentes al proceso licitatorio, la Dirección ChileCompra podrá abstenerse de responder aquel comentario y se reserva la facultad de ocultarlo de la vista pública.

#### **4.2 Modificaciones a las bases de licitación**

La DCCP podrá modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea de oficio o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio web de Mercado Público. Estas modificaciones formarán parte integrante de las Bases. Las modificaciones de Bases estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

#### **5. Requisitos mínimos para participar de la oferta:**

Los oferentes deberán estar **inscritos y hábiles** en el Registro de Proveedores del Estado (en adelante “Registro de Proveedores”) para poder participar en el proceso de licitación.

El oferente, ya sea una persona natural, persona jurídica o Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá presentar una **“Declaración jurada de requisitos para ofertar”**, la cual será generada completamente en línea a través de la plataforma Sistema de Información del sitio Mercado Público, en el módulo de presentación de las ofertas. Esta declaración contendrá aquellas inhabilidades reguladas en la **Ley N° 19.886** y en su reglamento, en el **Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción**, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del **Decreto Ley N° 211, en la Ley N° 20.393, en la Ley N° 21.595**, en sus modificaciones, así como en otros

cuerpos normativos, conforme a la legislación vigente, a fin de participar en los procesos licitatorios que se originen con motivo de estas bases de licitación.

En caso de que no se presente la referida declaración, se presente de manera incompleta, o bien, se indique el incumplimiento de uno o más requisitos mínimos para participar de la oferta, se desestimaré la propuesta en su totalidad, no será evaluada y será declarada **inadmisible**.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad licitante podrá verificar la veracidad de la información entregada en la declaración, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles.

En caso de que el oferente se trate de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), se entenderá que quien ingresa la oferta a través del Sistema de Información está facultado por los demás integrantes para realizar tal declaración a favor de cada uno de ellos, sin perjuicio de que la entidad licitante podrá verificar la información para cada uno de los integrantes de la UTP.

Adicionalmente, de conformidad con lo previsto en el **artículo 48 del Reglamento de la Ley N°19.886** no podrán ofertar de manera individual en un mismo proceso licitatorio quienes participen de éste como integrantes de una Unión Temporal de Proveedores. En el evento que ello acaeciese, se declararán inadmisibles todas estas ofertas.

## **6. Instrucciones para la presentación de ofertas:**

Los oferentes deberán presentar su oferta a través de su cuenta en el Sistema de Información Sistema de Información del sitio Mercado Público. En los anexos que forman parte de la oferta se debe identificar correctamente al proveedor oferente, sea persona natural, persona jurídica o UTP, debiendo existir coincidencia entre los datos de identificación del oferente que consten en la cuenta de usuario del Sistema de Información, por un lado, y los datos de identificación del oferente que consten en los respectivos anexos,



por otro. En caso de existir alguna discordancia insalvable en la identidad, la respectiva oferta será declarada inadmisible.

Asimismo, los anexos que forman parte de la oferta deben ser suscritos por quien tenga facultades de representación, sea esta la persona natural, por el representante legal de la persona jurídica o por el apoderado de la UTP, en este último caso, si el apoderado común es una persona jurídica, los anexos deberán ser debidamente suscritos por su representante legal.

#### **6.1 Anexos Administrativos:**

##### **Saldos insolutos de remuneraciones:**

Todos los oferentes deberán contestar obligatoriamente “Sí” o “No” a la siguiente pregunta: **“¿Yo o mi representada registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años?”**, la que se encuentra en la sección “Garantías Generales” en la plataforma electrónica de convenio marco “Mis Condiciones Comerciales para Convenio Marco”.

##### **Unión Temporal de Proveedores (UTP):**

Los oferentes deberán contestar obligatoria y específicamente “**SÍ**” o “**NO**” a la siguiente pregunta disponible en la plataforma electrónica de Convenio Marco “Mis Condiciones Comerciales para Convenio Marco”: ***“¿La oferta es presentada por una Unión Temporal de Proveedores?”***.

Cuando la respuesta a esta pregunta sea “**NO**”, el **Anexo N°1** y **Anexo N°2** no deberán ser presentados.

Cuando la respuesta a esta pregunta sea “**Sí**”, esto es, tratándose exclusivamente de propuestas realizadas por Uniones Temporales de Proveedores (UTP), se deberá presentar obligatoriamente la siguiente documentación en su totalidad:

**Anexo N°1: Declaración jurada sin deudas previsionales (UTP):** debe ser entregado por cada integrante UTP, con salvedad del apoderado UTP quien realizará la declaración a través del BackOffice del Proveedor.

**Anexo N°2: Declaración para Uniones Temporales de Proveedores:** debe ser completado exclusivamente por el apoderado de la UTP y adjuntado a la oferta de la UTP.

Todos los Anexos deben ser firmados por la persona natural respectiva y/o por el representante legal de la persona jurídica o el apoderado que cuente con facultades suficientes para la respectiva actuación.

Las ofertas presentadas por una Unión Temporal de Proveedores (UTP) deberán contar con un apoderado. El apoderado de la UTP debe corresponder a un integrante de esta, ya sea persona natural o jurídica. En el caso que el apoderado sea una persona jurídica, ésta deberá actuar a través de su representante legal.

Se recuerda que **la oferta de la UTP debe ser ingresada en Mercado Público únicamente por el integrante que se elija como apoderado de la misma**. En la primera etapa de la creación de oferta DEBE ingresar todos los integrantes de la UTP indicados en el numeral 2 del **Anexo N°2**.

**Acuerdo de la Unión Temporal de Proveedores:** El apoderado de la UTP, junto con su oferta, deberá presentar en el ID de la licitación, la escritura pública o, en caso de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el instrumento privado, a través del cual se materializó el acuerdo de unión temporal de proveedores, en el cual deberá constar la solidaridad entre los integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad licitante y

el nombramiento del representante o apoderado común con poderes suficientes para representarlos en conjunto, quien debe coincidir con quien presenta la oferta. En caso de que, no se presente el documento o este no cumpla con lo dispuesto en el **artículo 180 del Reglamento de Ley N°19.886**, la oferta será declarada **inadmisibile**.

Asimismo, se deja constancia, que conforme el **artículo 48 del Reglamento de la Ley N° 19.886**, serán declaradas **inadmisibles** las ofertas de aquellos oferentes que participen simultáneamente de forma individual y como integrante de una UTP en el presente proceso licitatorio.

En caso de que los antecedentes administrativos solicitados en esta sección no sean entregados y/o completados en forma correcta y oportuna, se desestimará la propuesta, no será evaluada y será declarada **inadmisibile**.

## **6.2 Requerimientos y anexos técnicos**

El oferente que presente su oferta deberá desarrollar un sistema que permita la emisión de tickets aéreos, cuyo proceso deberá realizarse teniendo como lineamiento el **Anexo N°5 “Requerimientos Técnicos”**, en donde se detallan los requerimientos técnicos requeridos. En el Anexo N°6 se detallan las especificaciones técnicas de la API que deberán utilizar las aerolíneas para integrarse.

Se deja expresa constancia que las Aerolíneas deberán realizar todas las acciones necesarias para lograr la integración. La DCCP no realizará modificaciones a la API.

**Anexo N°8: Cobertura de rutas y frecuencias.** En este anexo, el oferente deberá declarar si tiene cobertura en los principales aeropuertos del país, es decir, si realiza vuelos de forma regular (servicios de transporte aéreo público, nacional, operados de manera continua y sistemática, que sigue itinerarios, horarios y tarifas prepublicados, abiertos al uso público, a diferencia de los vuelos chárter o no regulares) en ese aeropuerto durante el mes en que

se publicó la presente licitación. También deberá declarar la cantidad promedio de vuelos diarios en días hábiles (lunes a viernes excluyendo feriados nacionales) durante el mes en que se publicó la presente licitación.

**Los aeropuertos a considerar son:**

| <b>Nº</b> | <b>Aeropuerto (nombre)</b>                                  | <b>Ciudad / Zona</b>            | <b>Código IATA</b> |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1         | Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport        | Santiago                        | <b>SCL</b>         |
| 2         | Aeropuerto Internacional Chacalluta                         | Arica                           | <b>ARI</b>         |
| 3         | Aeropuerto Internacional Diego Aracena                      | Iquique                         | <b>IQQ</b>         |
| 4         | Aeropuerto El Loa                                           | Calama                          | <b>CJC</b>         |
| 5         | Aeropuerto Andrés Sabella Gálvez International              | Antofagasta                     | <b>ANF</b>         |
| 6         | Aeropuerto La Florida                                       | La Serena                       | <b>LSC</b>         |
| 7         | Aeropuerto Internacional El Tepual                          | Puerto Montt                    | <b>PMC</b>         |
| 8         | Carriel Sur International Airport                           | Concepción                      | <b>CCP</b>         |
| 9         | Aeropuerto Cañal Bajo Carlos Hott Siebert                   | Osorno                          | <b>ZOS</b>         |
| 10        | Aeropuerto Pichoy                                           | Valdivia                        | <b>ZAL</b>         |
| 11        | Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo | Punta Arenas                    | <b>PUQ</b>         |
| 12        | Aeropuerto Mataverí                                         | Isla de Pascua (Rapa Nui)       | <b>IPC</b>         |
| 13        | Aeropuerto Balmaceda                                        | Balmaceda (región de Coyhaique) | <b>BBA</b>         |
| 14        | Aeropuerto de Puerto Natales – Teniente Julio Gallardo      | Puerto Natales                  | <b>PNT</b>         |
| 15        | Aeropuerto de Puerto Williams – Guardiamarina Zañartu       | Puerto Williams                 | <b>WPU</b>         |
| 16        | Aeropuerto Internacional La Araucanía                       | Temuco                          | <b>ZCO</b>         |

### **6.2.1 CERTIFICADO DE OPERADOR AÉREO**

Los oferentes deberán declarar en su oferta si cuentan con el certificado de operador aéreo y/o adjuntar a su oferta el certificado de operador Aéreo (AOC) de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, en el cual se indique que su empresa es una empresa Aerocomercial, es decir, aquella que tiene por objeto prestar servicios de Transporte de pasajeros y carga y/o trabajos aéreos con fines de lucro.

Esta información podrá ser validada por la DCCP directamente en las fuentes de información que disponga la DGAC. En caso de que se detecte que el oferente no cuente con el certificado de operador Aéreo (AOC) de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, se desestimarán la propuesta, no será evaluada y será declarada inadmisibles, sin perjuicio de lo dispuesto por el **artículo 56** del reglamento de la **ley N° 19.886**.

### **6.2.2 Sección “Garantías Generales”:**

El proveedor que oferte deberá dar respuesta a las siguientes preguntas como parte de su oferta:

- Rut del oferente (Texto en cadena)
- Razón Social del oferente (Texto en cadena)
- Nombre del representante legal (Texto en cadena)
- Correo electrónico del representante legal (Texto en cadena)
- Número telefónico del representante legal (Entero)
- Nombre del coordinador (Texto en cadena)
- Correo electrónico del coordinador (Texto en cadena)
- Número telefónico del coordinador (Entero)
- Nombre del Jefe de proyecto (Texto en cadena)
- Correo electrónico del Jefe de proyecto (Texto en cadena)
- Número telefónico del Jefe de proyecto (Entero)

- Cuenta con certificado de operador Aéreo (AOC) de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC (SI/NO)
- **Ofrece servicio de post venta automatizado mediante integración con Mercado Público (SI/NO):** Se refiere al servicio para la entidad compradora posterior a la emisión de pasajes con costo asociado referido a las anulaciones (posterior a la exigible por la normativa al respecto), cambio de fecha, cambio de ruta, Ancillaries, etc. En caso de que, se declare ofrecer el servicio de postventa y este tenga un costo asociado, este no deberá superar el monto que se le cobra al público en general según corresponda. En caso de que el oferente responda “SI” y el oferente no cumpla con las exigencias establecidas en los **Anexos 5 y 6**, el proveedor será sujeto de las medidas indicadas en la **cláusula 10.15.2 “Medidas aplicables por la DCCP”**. Supletoriamente, si el oferente que respondió “SI” y no cumple con los plazos establecidos por la DCCP para el desarrollo de la postventa, la DCCP se reserva el derecho a no implementar la postventa y aplicar las medidas indicadas en la **cláusula 10.15.2 “Medidas aplicables por la DCCP”**. En caso de que el oferente responda “NO” u omita respuesta, se entenderá que declaró “NO”, en este caso la DCCP no realizará acciones para el desarrollo de postventa automatizada por sistema integrado con la DCCP con ese proveedor ni le serán imputables las medidas indicadas en la **cláusula 10.15.2 “Medidas aplicables por la DCCP”** asociadas al desarrollo de la integración con la DCCP de la postventa. En caso de que el oferente que respondió “SI” y no logró implementar el servicio automatizado o bien respondió “NO”, en caso de que venda por otros medios dicho servicio (teléfono, chatbot, correo electrónico, página web, etc.), aun cuando no sea de forma automatizada, este servicio deberá ser entregado como parte del convenio marco.

**También ya sea que respondió “SI” o “NO” el proveedor deberá permitir que el usuario pueda adquirir los servicios de postventa a título personal.**

- Permite gestionar pasajeros frecuentes, precargados para simplificar el proceso de compra (SI/NO)
- Posee reportes para el comprador detallado por centro de costo, rutas voladas y ahorros generados (SI/NO)
- Ofrece bloqueo por sistema de acumulación de millas para funcionarios públicos (SI/NO)
  
- El oferente con el solo hecho de enviar la oferta declara afirmativamente que: “Yo o mi representada reconozco y declaro que la oferta que presento es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguran la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad señalada en las bases” (SI/NO).

#### **6.2.3 Sección “Condiciones Regionales”:**

El proveedor que oferte deberá dar respuesta a las siguientes preguntas como parte de su oferta, las cuales será sólo referenciales, ya que la plataforma solicita al menos el ingreso de información para una región para poder completar el envío de la oferta:

- **Regiones de cobertura de su oferta:** El proponente deberá indicar en la sección “Condiciones Regionales” del formulario, las regiones en las que ofrece cobertura.
- **Nombre de contacto para cada región.**
- **Correo electrónico del contacto para cada región.**
- **Número telefónico del contacto para cada región.**

#### **6.3 Anexos Económicos**

La oferta económica del proponente deberá ser incorporada a través de la Plataforma electrónica de Convenio Marco, botón “Mis Condiciones Comerciales”, disponible en el

Sistema de Información en Sistema de Información del sitio Mercado Público, en el paso 1 “Garantías Generales”, respondiendo a la respectiva pregunta.

El oferente deberá responder en la sección “Garantías Generales” a la pregunta:

- **Porcentaje de descuento sobre precio mercado:** Porcentaje de descuento aplicado a la tarifa del boleto electrónico en todas sus clases tarifarias, así como en los boletos emitidos como resultado de sus modificaciones que se soliciten. Dicho descuento deberá ser aplicado sólo al **pasaje, sin considerar las tasas de embarque ni adicionales** (como por ejemplo Ancillaries). El porcentaje a ofertar **debe ser mayor o igual a 3% y debe ser en números enteros**. En caso de que su oferta no cumpla con esta condición, su oferta será considerada como **“inadmisibile”**.

#### **6.4 Observaciones generales**

Los oferentes deberán presentar su oferta a través de su cuenta en el Sistema de Información “Mercado Público”. Los anexos singularizados deberán ser suscritos por los oferentes, ya sea por sí mismo, en el caso de que sean personas naturales, o por los representantes legales de éstos o por el apoderado que cuente con facultades suficientes para esta actuación, en el caso de que sean personas jurídicas.

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), en la forma en que se solicita en estas bases. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas bases, a menos que se acredite la indisponibilidad técnica del sistema, de conformidad con **el artículo 115, numeral 3 del Reglamento de la Ley N°19.886**.

Los oferentes deben constatar que el envío de su oferta a través del portal Sistema de Mercado Público haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos completados de acuerdo con lo establecido en las



presentes bases. Asimismo, deben verificar que los archivos que se ingresen contengan efectivamente los anexos solicitados en estas bases. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.

Asimismo, se debe comprobar siempre, luego de que se finalice la última etapa de ingreso de la oferta respectiva, que se produzca el despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso o guardado por el proponente para su resguardo. En dicho comprobante será posible visualizar los anexos adjuntos, cuyo contenido es de responsabilidad del oferente.

El hecho de que el oferente haya obtenido el “Comprobante de envío de ofertas” señalado, únicamente acreditará el envío de ésta a través del Sistema, pero en ningún caso certificará la integridad o la completitud de ésta, lo cual será parte de la evaluación respectiva.

En caso de que, antes de la fecha de cierre de la licitación, un proponente edite una oferta ya enviada, deberá asegurarse de enviar nuevamente la oferta una vez haya realizado los ajustes que estime, debiendo descargar un nuevo “Comprobante de envío de oferta”.

#### **6.4.1. Observaciones respecto de las ofertas presentadas por Uniones Temporales de Proveedores**

En el caso de que la oferta sea presentada por una Unión Temporal de Proveedores<sup>1</sup>, esta deberá ser integrada exclusivamente por empresas de menor tamaño conforme con la definición establecida en el **numeral 14 del artículo 4 del Reglamento de Compras Públicas**, sea que se trate de personas naturales o jurídicas. Su constitución se deberá materializar en un acuerdo público o privado, conforme lo señalado en artículo 180 letra d) del Reglamento de Compras Públicas, el cual, deberá ser presentado por el apoderado de

---

<sup>1</sup> Unión Temporal de Proveedores (UTP): Las ofertas de las UTP y su evaluación deberán ceñirse a las disposiciones del artículo 180 al 184 del Reglamento de la Ley N°19.886 y, preferentemente, seguir las recomendaciones de la Directiva N° 22 de la Dirección ChileCompra disponible en <https://www.chilecompra.cl/directivas-de-compra/>.

la UTP, al momento de ofertar. En caso de que dicho acuerdo no sea presentado en la oportunidad señalada, éste no conste por escritura pública, cuando el monto de la licitación así lo requiera o no de cumplimiento a las formalidades establecidas en la Ley y Reglamento de Compras, la oferta de la UTP será declarada inadmisibles.

Asimismo, serán declaradas inadmisibles las ofertas de aquellos oferentes que participen simultáneamente de forma individual como integrante de una UTP, de acuerdo con lo previsto en el **artículo 48 del Reglamento de la Ley N°19.886**. En el evento que ello acaeciese, se declarará inadmisibles tanto la oferta presentada por la persona natural o jurídica en forma individual, como la oferta de la UTP de la que forme parte.

Se deja constancia, que el instrumento que formaliza la unión deberá establecer la solidaridad entre los integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad licitante, y el nombramiento de un representante o apoderado, quien deberá ser un integrante de dicha UTP, con poder suficiente para representarla, especialmente, respecto de la presentación y suscripción de los anexos técnicos y económicos.

#### **6.4.2 Veracidad de la oferta y comprobación de lo declarado**

Se deja expresa constancia que la entidad licitante podrá comprobar la veracidad de lo declarado por los oferentes en el respectivo proceso licitatorio, por lo que podrá solicitar en todo momento, a los oferentes, mayores antecedentes que permitan respaldar lo declarado con la finalidad de comprobar que la información contenida en su oferta sea verídica. La corroboración de la información podrá ser efectuada a través de los medios disponibles que permitan comprobar ésta de manera objetiva y fehaciente. En caso de que el oferente se trate de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), la entidad licitante podrá verificar la información por cada uno de los integrantes que la conforman.

Si durante el período de evaluación de ofertas se comprobare que alguna propuesta ha considerado información o antecedentes que resultaron no ser verídicos, ésta será

declarada **inadmisibile**, en el entendido que esto significa una transgresión a lo dispuesto en el Pacto de Integridad contenido en la **cláusula N° 10.22** de estas bases de licitación, sin perjuicio de las acciones legales que pudiesen originarse con ocasión de esta situación.

Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud de lo dispuesto en el **artículo 210 del Código Penal**, que dispone que "el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales".

## 7. Antecedentes legales para ser contratado

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Si el oferente es Persona Natural</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Obligatorio:</b> Encontrarse en estado <u>hábil</u> en el Registro de Proveedores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entrega de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en los términos expresados en la cláusula N° 8.1 de las Bases.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| <b>Si el oferente no es Persona Natural</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Obligatorio:</b> Encontrarse en estado <u>hábil</u> en el Registro de Proveedores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Certificado de vigencia de la sociedad con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente, Archivo Judicial, o, en los casos que resulte procedente, cualquier otro antecedente que acredite la vigencia de la sociedad, según los plazos de vigencia indicados. | Acreditar en Sección Documentos Convenio Marco en el Registro de Proveedores |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entrega de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en los términos expresados en la cláusula N° 8.1 de las Bases.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| <b><u>Sólo para adjudicatarios UTP:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Cada integrante de la UTP deberá presentar todos los documentos requeridos en esta cláusula, de conformidad con su condición particular (si se trata de persona natural o no), y en la forma y oportunidad dispuesta para aquello.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |

## **Observaciones**

Los antecedentes legales para poder ser contratado, sólo se requerirán respecto del (los) adjudicatario(s) y deberán estar disponibles en el Registro de Proveedores. No se aceptará la entrega de dichos antecedentes mediante la modalidad de soporte papel u otro medio magnético de almacenamiento.

Lo señalado en el párrafo precedente, no resultará aplicable a la garantía de fiel cumplimiento de contrato, la cual deberá ser entregada de forma electrónica, de acuerdo con lo establecido en **la Ley N° 19.799** o físicamente en las dependencias de la Dirección de Compras, ubicadas en Monjitas N°392, piso 10, **de lunes a jueves de 08:30 a 16:00 hrs, viernes de 08:30 a 14:00 hrs**, dentro de **20 días hábiles** contados desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada de acuerdo con lo establecido en el **artículo 121 del reglamento de la Ley N°19.886**.

Los contratos tipo contenidos en las presentes bases de licitación de Convenio Marco se entenderán perfeccionados una vez notificada, a través del Sistema de Información, la adjudicación respectiva. Si el respectivo proveedor no entrega la totalidad de los antecedentes requeridos para ser contratado, dentro del plazo de **20 días hábiles**, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, dicho proveedor no será habilitado en la tienda electrónica de convenio marco en cuanto tal omisión constituirá una causal de término del respectivo convenio, suscrito en los términos expresados en el párrafo anterior.

La DCCP podrá prorrogar el plazo para la entrega de documentos hasta en **20 días hábiles adicionales**, a los proveedores que hayan entregado, a lo menos, la garantía de fiel cumplimiento de contrato dentro del plazo originalmente pactado.

Si terminada la prórroga aún no se presenta la totalidad de los antecedentes, esto constituirá una causal de término del respectivo convenio en virtud de la **cláusula 10.15.2 numeral V, letra n.**

Se sugiere que el proveedor revise la “Guía de Uso Documentos de Convenios Marco” disponible en el Centro de Ayuda de Convenio Marco (el sitio de Mercado Público), de manera tal, de realizar una correcta entrega de la documentación en la sección definida para tales efectos.

## **8. Naturaleza y montos de las garantías**

### **8.1 Garantía de seriedad de la oferta**

En esta licitación no se contempla la entrega de una garantía de seriedad por parte del oferente para participar en el proceso.

### **8.2 Garantía de fiel cumplimiento de contrato**

Los proveedores adjudicados deberán hacer entrega de 2 garantías, una para la operatoria de este convenio marco y otra para la integración y desarrollo, etapas previas a la habilitación del convenio en Sistema de Información del sitio Mercado Público.

Garantía para la integración y desarrollo:

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Documento</b> | Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, los oferentes deberán entregar cualquier tipo de instrumento de garantía que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable, y siempre que cumpla con los requisitos dispuestos por el <b>artículo 121 del reglamento de la Ley N°</b> |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p><b>19.886.</b> Como ejemplos de garantías se pueden mencionar los siguientes instrumentos: boleta de garantía, certificado de fianza a la vista, vale vista o póliza de seguro, entre otros.</p> <p>En caso de que la garantía se entregue a través de una póliza de seguro, ésta deberá cumplir con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debe excluir cláusula de arbitraje, toda vez que debe ser irrevocable, pagadera a la vista y de cobro inmediato.</li> <li>• Debe establecer que se hará efectiva en caso de multas aplicadas al contratista.</li> <li>• Debe incluir el pago de remuneraciones y cotizaciones de salud y previsionales de los trabajadores del contratista.</li> </ul>                             |
| <b>Beneficiario</b>         | Dirección de Compras y Contratación Pública, RUT N° 60.808.000-7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fecha de Vencimiento</b> | 60 días hábiles posteriores al 26 de mayo de 2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Monto Garantía</b>       | <b>\$ 10.000.000</b> pesos chilenos (CLP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Glosa</b>                | <p>El instrumento deberá incluir una glosa que señale que se otorga para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de convenio marco, singularizando el respectivo proceso de compra, en los siguientes términos: “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del desarrollo e integración para el Convenio Marco para la adquisición de <b>PASAJES AÉREOS NACIONALES</b> y el pago de las obligaciones laborales y sociales del adjudicatario”. En caso de que el instrumento no permita la inclusión de la glosa señalada, el adjudicatario deberá dar cumplimiento a la incorporación de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, mediante un documento anexo a la garantía.</p> |

Garantía para la operatoria:

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Documento</b>    | <p>Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, los oferentes deberán entregar cualquier tipo de instrumento de garantía que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable, y siempre que cumpla con los requisitos dispuestos por el <b>artículo 121 del reglamento de la Ley N° 19.886</b>. Como ejemplos de garantías se pueden mencionar los siguientes instrumentos: boleta de garantía, certificado de fianza a la vista, vale vista o póliza de seguro, entre otros.</p> <p>En caso de que la garantía se entregue a través de una póliza de seguro, ésta deberá cumplir con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debe excluir cláusula de arbitraje, toda vez que debe ser irrevocable, pagadera a la vista y de cobro inmediato.</li> <li>• Debe establecer que se hará efectiva en caso de multas aplicadas al contratista.</li> <li>• Debe incluir el pago de remuneraciones y cotizaciones de salud y previsionales de los trabajadores del contratista.</li> </ul> |
| <b>Beneficiario</b>         | Dirección de Compras y Contratación Pública, RUT N° 60.808.000-7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fecha de Vencimiento</b> | 60 días hábiles posteriores al término de la vigencia del convenio marco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Monto Garantía</b>       | <b>\$ 5.000.000</b> pesos chilenos (CLP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Glosa</b>                | <p>El instrumento deberá incluir una glosa que señale que se otorga para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de convenio marco, singularizando el respectivo proceso de compra, en los siguientes términos: “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas para la operatoria del Convenio Marco para la adquisición de <b>PASAJES AÉREOS NACIONALES</b> y el pago de las obligaciones laborales y sociales del adjudicatario”. En caso de que el instrumento no permita la inclusión de la glosa señalada, el adjudicatario deberá dar cumplimiento a la incorporación de ésta en</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, mediante un documento anexo a la garantía. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Condiciones generales para ambas garantías:

### **8.2.1 Entrega y descripción de la garantía**

Esta garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza que en conjunto representen el monto a caucionar y entregarse de forma electrónica, de acuerdo con lo establecido en la **Ley N° 19.799** o físicamente, en la Oficina de Partes de esta Dirección, o bien enviarse por correo certificado a **Monjitas N°392, piso 10, Santiago, de lunes a jueves de 08:30 a 16:00 hrs, viernes de 08:30 a 14:00 hrs**, dentro de **20 días hábiles**, contados desde la fecha de notificación de la resolución de adjudicación. Se hace presente, que este plazo puede ser prorrogado por la DCCP, conforme lo señalado en la **cláusula N°7 de las Bases**.

### **8.2.2 Reposición, forma y oportunidad de devolución de la garantía**

En caso de cobro de esta garantía, derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que impone el convenio marco, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza. Mientras el proveedor no reemplace dicha garantía, permanecerá suspendido de la tienda electrónica dispuesta por la DCCP.

En el caso de que el proveedor no reponga dicha garantía dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde la notificación del cobro de la primera, se procederá en conformidad a lo establecido en la **cláusula 10.15.2, acápite IV, letra b)** de las presentes bases.

Será responsabilidad del contratado mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta **60 días hábiles** después de culminado el convenio marco (incluida su eventual prórroga).



Mientras se encuentre vigente el convenio marco, las renovaciones de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad del proveedor.

La devolución de esta garantía será realizada una vez que se haya cumplido la fecha de vencimiento de cada una de ellas, y su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del contratado. Asimismo, se devolverá la referida garantía en caso de que se termine anticipadamente el presente convenio de mutuo acuerdo con el adjudicatario.

En particular la garantía para la integración y desarrollo podrá ser devuelta 60 días hábiles posteriores al 26 de mayo de 2027.

En el caso que los adjudicatarios entreguen un vale vista como garantía de fiel y oportuno cumplimiento, se recuerda que de acuerdo a lo dispuesto en el **artículo 156 del DFL N°3 del año 1997, del Ministerio de Hacienda**, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la **Ley General de Bancos** y de otros cuerpos legales que se indican, dichos documentos tendrán una validez de **5 años**, a partir de lo cual se reafirma que la obligación de mantener vigente este tipo de garantía corresponde únicamente al adjudicatario.

## **9. Requerimientos técnicos, evaluación y adjudicación de las ofertas**

### **9.1 Requerimientos técnicos de los servicios requeridos**

En caso de no dar cumplimiento a cualquiera de los requisitos técnicos mínimos señalados en las presentes bases, la oferta será declarada inadmisibile.

Se deja establecido que, para efectos de esta licitación, la referencia a “producto” o “productos” debe entenderse realizada a “bienes” y/o “servicios”, indistintamente.

Todos los servicios ofertados dentro de las detalladas en la **cláusula 9.2 de las presentes bases, deberán estar de acuerdo con lo dispuesto en el D.F.L. N°3, de 2019, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo**, que fija texto refundido, coordinado y

sistematizado de la **Ley N°19.496**, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores y normativa relacionada, independientemente de que se trate de distribuidores o del fabricante de dicha marca de productos directamente.

Se deja expresa constancia que todas las empresas y oferentes adjudicados en este convenio marco, deberán cumplir con la normativa vigente. Se destaca lo dispuesto en la **ley N° 20.920**, que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, y lo que establezcan los reglamentos para los productos que se comercialicen a través del presente convenio marco. Asimismo, todos los adjudicatarios en este convenio marco, deberán cumplir con la **Ley N° 21.015**, que Incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral.

Para la adquisición de PASAJES AÉREOS NACIONALES, se debe cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias establecidas para el ámbito sectorial específico que sea utilizada.

El Oferente Adjudicatario debe contar con todo seguro que por Ley deba contratar a sus trabajadores y terceros. En consideración a la naturaleza del presente servicio, se requiere el seguro de **la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales**, que asegura que los/as trabajadores/as dependientes y los trabajadores independientes que coticen, estarán protegidos por el seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Ante el incumplimiento de lo dispuesto en la presente cláusula, será aplicable la medida de término anticipado del convenio marco para el proveedor (**cláusula 10.15.2, numeral V, letra e. de las presentes bases**), sin perjuicio de lo relativo al cobro de la garantía de fiel cumplimiento.

Todos los servicios ofertados dentro de la categoría detallada en la **cláusula 9.2** de las presentes bases, deberán estar de acuerdo con lo dispuesto en la **Ley N°19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores**. Para efectos

de funcionamiento del presente convenio marco, el oferente se hará directamente responsable del cumplimiento de la citada **Ley N° 19.496**, aplicándosele alguna de las medidas descritas en la **cláusula 10.15** de estas bases, en el evento de incumplimientos de la citada ley. Además, deberán cumplir con toda la normativa relacionada.

Los requerimientos técnicos deben considerar asimismo los requerimientos del **anexo N°5 “Requerimientos Técnicos”** y **N°7 “Política de Compras”** adjuntos en las presentes bases de licitación. A continuación, se presentan los requerimientos solicitados a modo de resumen:

- A) **Desarrollo e integración de sistema de reserva de pasajes en línea:** El sistema a desarrollar considera la integración entre Sistema de Información del sitio Mercado Público y los sistemas de gestión de pasajes del proveedor adjudicado, de forma tal que las entidades compradoras del Estado puedan, directamente, reservar, comprar, emitir, modificar y anular electrónicamente las reservas y las órdenes de compra de los pasajes para los distintos viajes nacionales requeridos, sin ningún costo asociado. Será responsabilidad del adjudicado desarrollar e implementar la mencionada integración tecnológica, así como el financiamiento completo de ésta. Adicionalmente a la integración, se debe contemplar la interfaz de usuario y su mantención durante toda la vigencia del contrato.

El modelo de la citada “integración tecnológica” se encuentra detallado en el **Anexo N°5 “Requerimientos Técnicos”**. El detalle de las especificaciones técnicas de la API para la integración se encuentra en el **Anexo N°6**.

Los proveedores adjudicados deberán mantener las condiciones de contratación asociadas a la presente licitación permanentemente publicadas en sus sitios Web.

- B) **Servicio Post venta (opcional para integración con mercado público):** Este servicio integrado con Mercado Público con costo para la entidad compradora, será de carácter opcional, en el sentido que, si un proveedor decide implementarlos,

debe cumplir con todas las condiciones establecidas en estas bases. En caso de que un boleto tenga asociada a sus características (regulación tarifaria del boleto), el oferente deberá entregar el servicio de postventa por el cual el organismo comprador contrató o bien en caso de no poder ofrecer el servicio de postventa asociado al boleto, dar la opción de anular la reserva sin costo alguno y ningún tipo de penalización en cualquier instante hasta el día anterior al viaje. En caso de ofrecer el servicio de postventa, el sistema deberá permitir de forma automática, la anulación y/o modificación de los boletos electrónicos que se hayan generado. Las condiciones deberán permitir la anulación de la reserva en el plazo determinado en la normativa vigente y sus respectivas actualizaciones (ver Circular de SERNAC aprobada mediante la resolución Exenta N°238 tiene por objeto actualizar el criterio adoptado por el Servicio en lo relacionado al mercado de los servicios de transporte aéreo de pasajeros, teniendo en especial consideración las modificaciones introducidas por la Ley N°21.398.), sin costo asociado. Para las anulaciones o modificaciones posteriores a dicho plazo, se procederá de acuerdo con las condiciones establecidas por el proveedor para cualquier cliente.

Esta funcionalidad es opcional, y debe integrarse a MercadoPublico cuando la acción implique algún costo asociado para los compradores, lo cual debe verse reflejado en la respectiva Orden de Compra.

En caso de que el proveedor entregue el servicio de postventa, pero no pueda integrarse a Mercado Público, las acciones de postventa con costo serán consideradas como una compra o contratación realizada dentro del presente convenio debiendo ser adquiridas por los compradores por los procedimientos operativos disponibles en el sistema.

Con todo lo anterior, la aerolínea debe entregar a los pasajeros todas las opciones de postventa con y sin costo adicional al que se aplica a el resto de los clientes de forma particular.

C) **Reporte comercial para ChileCompra:** El proveedor deberá entregar toda la información de la reserva mediante la integración del proceso de reserva con mercado público. A continuación, se detalla la información mínima que deberán enviar para cada proceso de reserva en el/los campos definidos por la DCCP en el Anexo N°5:

**Reporte Comercial:**

- N° Orden de Compra (de Mercado Público)
- N° de reserva
- Estado de la reserva (reservada, emitida, cancelada/anulada, modificada)
- Fecha de reserva
- Monto transacción
- Origen
- Destino
- Fecha de ida
- Fecha de retorno
- Nombre pasajero
- RUT pasajero
- Tipo viajero (funcionario, alta dirección, invitado)
- Motivo del viaje
- Tipo cabina (i.e. tipo de asiento según defina la aerolínea)
- Nombre funcionario que reserva (el que hace la compra)
- RUT funcionario que reserva (el que hace la compra)
- Cumple o no política de viajes sugerida (SI/NO)
- Razón de no cumplimiento de política (si cumple, el campo debe quedar como vacío o no aplica)

De forma paralela, el proveedor adjudicado, deberá entregar toda la información de las reservas con al menos frecuencia mensual, a más tardar el día 15 de cada mes

toda la información respecto a las transacciones del convenio (Reporte comercial) en un archivo Excel con las columnas indicadas en la lista anterior a modo de respaldo.

Será responsabilidad del proveedor que ambas fuentes coincidan en la información y realizar las respectivas gestiones.

#### **D) Monitoreo Técnico-operacional:**

El adjudicatario deberá disponer de una página web de acceso abierto, para que la DCCP, la Mesa de ayuda o público en general puedan ver el estado de la plataforma, en particular la página web deberá indicar durante 7 días a la semana 24 horas al día:

- Disponibilidad del servicio (plataforma está hábil y operativa para realizar reservas)
- Indicador de conversión. Entendiendo conversión como la tasa de éxito de las transacciones, es decir, cuales llegan al final. Se hablará de conversión entre pasos como un indicador que permita entender el flujo de operación.
- Indicadores de nivel de servicio.
  - Tiempo de respuesta (Apdex): medido entre 0 y 1. (Para cada reserva exitosa se debe indicar el tiempo de reserva (enlace con mercadopublico). Si el tiempo resultante es igual o menor al definido, se considera una “reserva satisfactoria”, si el tiempo de reserva es hasta 4 veces el tiempo de reserva es una “reserva tolerable” y si es igual o superior a 4 veces el tiempo de reserva es “reserva intolerable”)
  - Uptime de la plataforma: medido como la cantidad de minutos totales del mes menos la cantidad de minutos de indisponibilidad de la plataforma.

#### **9.2 Categorías Licitadas**

La Dirección de Compras y Contratación Pública licitará la siguiente categoría:

**Pasajes Aéreos nacionales:**

En esta categoría se incluyen los pasajes aéreos para vuelos dentro del territorio nacional. Las aerolíneas que participen de la licitación deberán considerar el desarrollo de una aplicación tecnológica que permita la integración de sus portales web (de uso exclusivo para convenio marco) con el portal Sistema de Información del sitio Mercado Público. Los requerimientos técnicos se encuentran detallados en **cláusula 9.1 Requerimientos técnicos de los servicios requeridos, detalle de integración en Anexo N°5 “Requerimientos Técnicos” y Anexo N°6 “Especificaciones de la API”**.

**Observaciones generales:**

Durante la operatoria el presente convenio marco operará mediante un modelo de integración (API) en el cual el proceso de reserva del pasaje y el servicio de postventa por sistema (sujeto a si el proveedor decide ofrecerlo) se realiza en la página provista por la aerolínea.

**9.3 Consideraciones generales para la evaluación de ofertas**

La designación de la comisión evaluadora se publicará oportunamente en el Sistema de Información Sistema de Información del sitio Mercado Público y sus integrantes se registrarán en el sistema de la **ley N° 20.730**, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán:

- Tener contactos con los oferentes, en los términos dispuestos en el **artículo 35 ter de la ley N° 19.886**.
- Aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitación, mientras integren la Comisión Evaluadora.

- Aceptar donativos de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que prestan servicios de asesoría, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones.

En efecto, no podrán tener conflictos de intereses con los Oferentes, debiendo cumplir con las exigencias y requisitos establecidos en la ley y el presente Reglamento.

De acuerdo con lo establecido en el **artículo 35 nonies de la Ley N° 19.886**, los miembros de la Comisión Evaluadora, una vez designados, deberán suscribir una declaración jurada en la que manifiesten, expresamente, la ausencia de conflictos de intereses, obligándose, además, a guardar la confidencialidad respecto del proceso de licitación.

Asimismo, y en virtud de lo preceptuado en el **artículo referido en el párrafo anterior**, toda persona contratada a honorarios que participe de las funciones de calificación o evaluación en el presente proceso licitatorio tendrá la calidad de agente público, encontrándose sujeto a responsabilidad administrativa en el desempeño de ellas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda.

Se deja constancia de que son motivos de abstención, aquellas situaciones contempladas en el **artículo 35 quinquies de la Ley N° 19.886**. Por consiguiente, no podrán tener participación, en comisiones evaluadoras o intervenir en el procedimiento de contratación pública o ejecución contractual en los que puedan tener interés, aquellas autoridades y funcionarios, independientemente de su calidad jurídica, que se encuentren en los casos puntualizados por la norma indicada.

En virtud de los principios de probidad administrativa y de abstención, y los **artículos 35 quinquies de la Ley N°19.886, 62 N°6 de la Ley N°18.575 y 12 de la Ley N°19.880**, en el evento que un conflicto de intereses se hiciese patente con posterioridad a la apertura de las ofertas, el integrante afectado por dicho conflicto deberá abstenerse de participar en la comisión, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la circunstancia que



le resta imparcialidad. En dicho evento, el integrante que se hubiese abstenido deberá ser reemplazado por otro idóneo, mediante acto administrativo debidamente tramitado.

La comisión evaluadora emitirá un informe de evaluación de ofertas, proponiendo a la Directora, la adjudicación, de acuerdo con los criterios de evaluación contenidos en las presentes bases de licitación y en virtud del proceso de evaluación descrito a continuación.

### **9.3.1 Procedimiento de evaluación de las ofertas**

En el procedimiento de evaluación, una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, se verificará lo siguiente:

- Que las ofertas presentadas cumplan con el envío de los anexos requeridos según las instrucciones de presentación de la oferta establecidas en las presentes bases.
- Que cumplan con los requerimientos técnicos, administrativos y económicos y las demás condiciones exigidas en estas mismas bases y sus anexos.

Para efectos del proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora que haya sido nombrada deberá:

- Redactar las respectivas actas e informes técnicos y económicos, según corresponda, en las que se consignará el detalle de las evaluaciones y los acontecimientos acaecidos y los resultados de éstas.
- Analizar las ofertas recibidas y asignar los puntajes respectivos en cada caso, teniendo en consideración el cumplimiento de lo estipulado en estas Bases de Licitación y el Proceso de Evaluación de las Ofertas.
- Proponer la inadmisibilidad de las ofertas que no cumplan con los requisitos establecidos en las bases.
- Proponer la declaración de inadmisibilidad de una o más ofertas cuando se presenten en un procedimiento de contratación, ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo

empresarial o relacionadas entre sí. En este caso, se considerará para efectos de la evaluación de la licitación, sólo la oferta más conveniente (**la que obtiene mayor puntaje en la respectiva categoría independiente de la región de origen declarada en la sección “Mis condiciones comerciales” de la cláusula 6.2**), según se lo establecido en las presentes bases, presentada por el grupo empresarial o las relacionadas entre sí, y declarará inadmisibles las demás.

- Proponer la deserción del proceso licitatorio, en caso de que no se presenten ofertas admisibles o éstas no sean convenientes a los intereses de la institución.
- Proponer la adjudicación.

Durante el proceso de evaluación la comisión podría requerir aclaraciones a los oferentes respecto de errores formales en sus respectivas propuestas o solicitar antecedentes omitidos, en los términos del **artículo 56 del Reglamento de la Ley N° 19.886**, y de acuerdo con lo descrito en las **cláusulas N° 9.6** de las presentes bases de licitación. Al ejercer esta facultad, la Comisión Evaluadora no podrá propiciar que los oferentes alteren la esencia de sus ofertas, ni violar los principios de igualdad entre los oferentes y sujeción estricta a las Bases de Licitación.

Si, por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiere realizar la apertura electrónica de las ofertas, oportunamente ingresadas, la entidad licitante podrá fijar nueva fecha y hora para la realización.

#### **9.3.2 Para efectos de la evaluación de las ofertas:**

- I. Sólo se admitirá una oferta por participante, entendiendo ésta como la presentación por parte de un oferente de los antecedentes requeridos en **la cláusula 6 “Instrucciones para la presentación de ofertas”** y que serán evaluados bajo lo establecido en las presentes bases de licitación. En caso de que el participante ingrese más de una oferta se considerará la que ingresó en primera instancia, descartando las ofertas restantes.

- II. Se exigirá el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la **cláusula N° 6** de las presentes Bases. Aquellas ofertas que no fueran presentadas a través del portal, en los términos solicitados, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación. Lo anterior, sin perjuicio de que concurra y se acredite algunas de las causales de excepción establecidas en el **artículo 115 del Reglamento de la Ley N° 19.886**.
- III. Los documentos solicitados por la DCCP **deben estar vigentes** a la fecha de cierre de la presentación de las ofertas indicado en la **cláusula 3 “Etapas y plazos”** de las presentes bases. Dichos documentos deberán ser presentados como copias simples, legibles. Además, la DCCP podrá verificar la veracidad de la información entregada por el proveedor. Los documentos que no se encuentren vigentes no serán considerados como válidos.
- IV. La DCCP declarará inadmisibles cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de su facultad de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, si procede, de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas en el **artículo 56, del Reglamento de la Ley N° 19.886**.
- V. Asimismo, la DCCP declarará **inadmisible** una o más ofertas cuando se presenten, ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí y que no son la oferta más conveniente, en virtud de lo dispuesto en el **artículo 9° de la Ley N°19.886**. Para efectos de seleccionar la oferta más conveniente se optará por aquella que cuente con un mayor puntaje total en la respectiva categoría. En caso de existir dos o más ofertas regionales con el mismo puntaje total, de proveedores pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionados entre sí, se determinará que se adjudicará la oferta del proveedor que se envió primero.

- VI. El proveedor es el responsable del correcto ingreso de la información requerida en la plataforma y de los anexos en los que se ha dispuesto el proveedor complete información sobre su oferta o sobre los servicios licitados, y el sólo hecho de participar de esta licitación implica la aceptación de la totalidad de las condiciones numeradas anteriormente.
- VII. Será de exclusiva responsabilidad del oferente el ingresar la oferta de conformidad con lo establecido en estas bases de licitación, en los plazos y condiciones establecidas para tales efectos, y la sola presentación de ésta implica la aceptación irrestricta de la totalidad de las cláusulas, obligaciones y términos dispuestos en este proceso licitatorio a través de estas bases.
- VIII. La DCCP se reserva el derecho a verificar la veracidad de la información técnica y económica proporcionada por el oferente y del proveedor durante la operación del convenio marco.
- IX. La DCCP declarará **inadmisibles** las ofertas de aquellos oferentes que participen simultáneamente de forma individual y como integrante de una UTP, de acuerdo con lo previsto en el **artículo 48 del Reglamento de la Ley N°19.886**.

#### **9.4 Criterios de Evaluación.**

El proceso de evaluación será realizado en **una etapa**, precedido por la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos según lo señalado en la **cláusula 6 y 9 de estas bases**, para luego proceder a evaluar cada tipo de servicio según los siguientes criterios:

| <b>Tipo</b>    | <b>Criterio de evaluación</b>                  | <b>Pasajes aéreos<br/>aerolíneas</b> |
|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Administrativo | Cumplimiento de requisitos formales            | 2%                                   |
| Administrativo | Pacto de integridad                            | 3%                                   |
| Económico      | Porcentaje de descuento sobre valor del pasaje | 50%                                  |

| Tipo    | Criterio de evaluación                                                             | Pasajes aéreos<br>aerolíneas |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Técnico | Sostenibilidad                                                                     | 5%                           |
| Técnico | Funcionalidades adicionales de la plataforma                                       | 10%                          |
| Técnico | Cobertura de Rutas y Frecuencias                                                   | 20%                          |
| Técnico | Bloqueo automático por sistema de acumulación de millas para funcionarios públicos | 10%                          |

Luego se sumarán los puntajes ponderados de los criterios para obtener el puntaje de cada proveedor.

## 9.5 Procedimiento de evaluación de las ofertas

### 9.5.1 Criterio Administrativo: Cumplimiento de Requisitos Formales. (2%)

El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación de esta y acompañando todos los antecedentes requeridos en la **cláusula 6 “Instrucciones para la Presentación de Ofertas”** antes del cierre de presentación de oferta, obtendrá 100 puntos en cada una de las líneas de productos ofertados.

Si el oferente ha incurrido en errores u omisiones formales o se han omitido certificaciones o antecedentes y se aplica lo dispuesto en la cláusula **9.6.8 “Solicitud de Aclaraciones y Antecedentes”**, resultando subsanadas correctamente en el plazo allí indicado, obtendrá **50 puntos** en cada una de las líneas de productos ofertados.

Por último, si el oferente no subsana correctamente errores u omisiones formales, o certificaciones o antecedentes omitidos al momento de presentar su oferta, o lo hace fuera del plazo indicado en la **cláusula 9.6.8 “Solicitud de Aclaraciones y Antecedentes”**, obtendrá **0 puntos** en cada una de las líneas de productos ofertados.

De acuerdo con lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de acuerdo con lo siguiente:

| CRITERIO                                                                                           | PUNTAJE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <i>Cumple con requisitos formales y presentación de todos los antecedentes</i>                     | 100     |
| <i>No cumple con requisitos formales y/u omite algún antecedente, pero subsana dentro de plazo</i> | 50      |
| <i>No cumple con requisitos formales y/u omite algún antecedente, sin subsanar dentro de plazo</i> | 0       |

El puntaje resultante se ponderará de acuerdo con lo establecido en la tabla de la **cláusula 9.4**.

#### **9.5.2 Criterio Administrativo: Programa de Integridad (3%)**

Para la evaluación de este criterio, se evaluará si el oferente posee un programa de integridad que sea conocido por su personal, lo cual deberá ser declarado en el **Anexo N°4**, debiendo, además, adjuntarse dicho programa y el medio de verificación que permita determinar que tal programa es conocido por todo el personal. En caso de que dicho anexo no se presente en conjunto con la oferta presentada, o bien, éste no se encuentre debidamente completado, se entenderá que el oferente en cuestión no cuenta con un programa de integridad que sea conocido por su personal. Asimismo, también se entenderá que el oferente no cuenta con dicho programa de integridad cuando así lo declare en el anexo referido o cuando no acompañe a su declaración copia del programa de integridad en cuestión o medio de verificación que permita determinar que tal programa es conocido por todo el personal, tal como es requerido según lo señalado en el **Anexo N°4**.

Se entenderá por programas de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir —y si resulta necesario, identificar y sancionar— las infracciones de leyes,

regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento.

En el caso de que la oferta sea presentada por una Unión Temporal de Proveedores (UTP) se evaluará si cada uno de los integrantes que la conforman posee un programa de integridad que sea conocido por su respectivo personal, lo cual deberá ser declarado por cada uno de ellos a través de la presentación individual del **Anexo N°4**, además, de adjuntarse dicho programa de cada integrante y el medio de verificación que permita determinar que tal programa es conocido por todo el personal de cada integrante de la UTP.

En caso de que dicho anexo no se presente por cada uno de los integrantes de la UTP en conjunto con la oferta presentada, o bien, éste no se encuentre debidamente completado, se entenderá que la oferta de la UTP en cuestión no cuenta con un programa de integridad que sea conocido por su personal. Asimismo, también se entenderá que la oferta de la UTP no cuenta con dicho programa de integridad cuando así lo declare en el anexo referido y no acompañe a su declaración copia del programa de integridad en cuestión de cada uno de los integrantes junto con el medio de verificación que permita determinar que tal programa es conocido por todo el personal de cada integrante de la UTP, tal como es requerido según lo señalado en el **anexo N°4**.

De acuerdo con lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará conforme a lo siguiente:

| N° | Presenta Anexo N°4(*) | Declara que posee programa conocido por su personal | Adjunta Programa de Integridad | Adjunta medio de verificación | Puntaje |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1  | Sí                    | Sí                                                  | Sí                             | Sí                            | 100     |
| 2  | Sí                    | Sí                                                  | Sí                             | No                            | 0       |
| 3  | Sí                    | Sí                                                  | No                             | Sí                            | 0       |
| 4  | Sí                    | Sí                                                  | No                             | No                            | 0       |
| 5  | Sí                    | No                                                  | -                              | -                             | 0       |
| 6  | No                    | -                                                   | -                              | -                             | 0       |

(\*) Se hace presente que en el caso de que la oferta sea presentada por una Unión Temporal de Proveedores (UTP), cada integrante deberá acompañar el Anexo N°4, junto con la copia de programa de cada uno y los medios de verificación que permita determinar que tal programa es conocido por todo el personal de cada uno de los integrantes para obtener los 100 puntos en el presente criterio.

El puntaje resultante se ponderará de acuerdo con lo establecido en la tabla de la **cláusula 9.4**.

#### **9.5.3 Criterio Económico: Porcentaje de descuento sobre valor del pasaje (50%)**

Se considerará el porcentaje de descuento sobre el valor del pasaje informado en la sección “Condiciones Generales de la Oferta” de la sección “Garantías Generales”. La asignación de puntaje se realizará de acuerdo con la siguiente tabla:

| <b>Porcentaje de descuento en el valor del pasaje</b> | <b>Puntaje</b> |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Menos de 3%, no declara o valor inconsistente         | Inadmisible    |
| De 3%-4%                                              | 30 puntos      |
| De 5%-9%                                              | 50 puntos      |
| de 10%-14%                                            | 80 puntos      |
| 15% o más                                             | 100 puntos     |



Se deja expresa constancia que el descuento ofertado sólo aplica al valor del boleto, no a las tasas de embarque Ancillaries, etc. Se recuerda que este descuento sobre el valor del pasaje aplica sobre el mismo valor que aplica al resto de sus clientes.

El puntaje resultante se ponderará de acuerdo con lo establecido en la tabla de la **cláusula 9.4.**

#### **9.5.4 Criterio Técnico: Sostenibilidad (5%)**

Los oferentes deberán indicar a través de la Plataforma electrónica de Convenio Marco, botón “Mis Condiciones Comerciales”, disponible en el Sistema de Información en Sistema de Información del sitio Mercado Público, en el paso 1 “Garantías Generales”, respondiendo respecto de si su oferta incluye (“SI” o “NO”) “Posee programas de compensación de huella de carbono o utilización de biocombustible y/o combustible sostenible”. Si la respuesta es “NO” (o no responde) se asignará 0 puntos, si la respuesta es “SI” y adjunta la copia del programa se asignará 100 puntos. Si declara “SI” pero no adjunta el programa, se asignará 0 puntos.

Se deja expresa constancia que este criterio de evaluación no es aclarable en los términos señalados en la cláusula 9.6.

El puntaje resultante se ponderará de acuerdo a lo establecido en la tabla de la **cláusula 9.4.**

#### **9.5.5 Criterio Técnico: Funcionalidades adicionales de la plataforma (10%)**

Los oferentes deberán indicar a través de la Plataforma electrónica de Convenio Marco, botón “Mis Condiciones Comerciales”, disponible en el Sistema de Información en Sistema de Información del sitio Mercado Público, en el paso 1 “Garantías Generales”, respondiendo

respecto de si su oferta incluye (“SI” o “NO”) “Permite gestionar pasajeros frecuentes, precargados para simplificar el proceso de compra”. Si la respuesta es “NO” (o no responde) se asignará 0 puntos, si la respuesta es “SI” se asignará 50 puntos. Si declara “SI” el oferente en caso de resultar adjudicado se obliga a cumplir con el desarrollo de las funcionalidades como parte del proceso de entrega (recepción conforme).

“Posee reportes para el comprador detallado por centro de costo, rutas voladas y ahorros generados” (estos pueden ser mediante la misma web (auto gestionables), correo, etc.). Si la respuesta es “NO” (o no responde) se asignará 0 puntos, si la respuesta es “SI” se asignará 50 puntos. Si declara “SI” el oferente en caso de resultar adjudicado se obliga a cumplir con el desarrollo de las funcionalidades como parte del proceso de entrega (recepción conforme).

Luego para obtener el puntaje total del criterio se sumarán los puntajes.

Se deja expresa constancia que este criterio de evaluación no es aclarable en los términos señalados en la cláusula 9.6 y en caso de que, de no cumplir con la entrega de alguno de ellos, será sujeto a las medidas establecidas en la **cláusula 10.15.2 Medidas aplicables por la DCCP**.

El puntaje resultante se ponderará de acuerdo con lo establecido en la tabla de la **cláusula 9.4**.

#### **9.5.6 Criterio Técnico: Cobertura de Rutas y Frecuencias (20%)**

Para la evaluación de este criterio, se evaluará la declaración que el oferente realice en la declaración jurada contenida en **Anexo N°8**, respecto del mes de publicación de la presente licitación para recepción de ofertas. En caso de que dicho anexo no se presente en conjunto con la oferta presentada, o bien, éste no se encuentre debidamente

completado, se entenderá que el oferente no desea declarar la información solicitada y se asignará 0 puntos en ambos subcriterios.

#### **Subcriterio Cobertura de Rutas (50% del criterio)**

El puntaje se asignará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Puntaje\ rutas = 100 \times \left[ \frac{(rutas\ oferente)}{(Rutas\ máximas\ oferente)} \right]$$

Donde “rutas oferente” corresponden a aquellas rutas que el oferente declara ofertar y “Rutas máximas oferente”, corresponde al mayor valor correspondiente a rutas oferente ofertada por los proveedores.

#### **Subcriterio Frecuencias (50% del criterio):**

El puntaje se asignará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Puntaje\ frecuencias = 100 \times \left[ \frac{(frecuencias\ oferente)}{(Frecuencias\ máximas\ oferente)} \right]$$

Donde “frecuencias oferente” corresponden a la suma de la cantidad promedio de vuelos diarios (días hábiles) que el oferente declara ofertar y “Frecuencias máximas oferente”, corresponde al mayor valor correspondiente a rutas oferente ofertada por los proveedores.

El puntaje resultante se ponderará de acuerdo con lo establecido en la tabla de la **cláusula 9.4 “Criterios de evaluación”**.

Ejemplo de cómo se interpretan estos 2 subcriterios:

| Nº | Aeropuerto (nombre) | Ciudad / Zona | Código IATA | Tiene cobertura (SI/NO) | Cantidad promedio de vuelos |
|----|---------------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
|----|---------------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|

|              |                                                             |                                 |             |           | diarios<br>(días<br>hábiles) |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 1            | Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport        | Santiago                        | <b>SCL</b>  | <b>SI</b> | <b>10</b>                    |
| 2            | Aeropuerto Internacional Chacalluta                         | Arica                           | <b>ARI</b>  | <b>SI</b> | <b>10</b>                    |
| 3            | Aeropuerto Internacional Diego Aracena                      | Iquique                         | <b>IQQ</b>  | <b>SI</b> | <b>10</b>                    |
| 4            | Aeropuerto El Loa                                           | Calama                          | <b>CJC</b>  | <b>SI</b> | <b>10</b>                    |
| 5            | Aeropuerto Andrés Sabella Gálvez International              | Antofagasta                     | <b>ANF</b>  | <b>SI</b> | <b>10</b>                    |
| 6            | Aeropuerto La Florida                                       | La Serena                       | <b>LSC</b>  | <b>SI</b> | <b>10</b>                    |
| 7            | Aeropuerto Internacional El Tepual                          | Puerto Montt                    | <b>PMC</b>  | <b>SI</b> | <b>10</b>                    |
| 8            | Carriel Sur International Airport                           | Concepción                      | <b>CCP)</b> | <b>SI</b> | <b>10</b>                    |
| 9            | Aeropuerto Cañal Bajo Carlos Hott Siebert                   | Osorno                          | <b>ZOS</b>  | <b>SI</b> | <b>10</b>                    |
| 10           | Aeropuerto Pichoy                                           | Valdivia                        | <b>ZAL</b>  | <b>SI</b> | <b>10</b>                    |
| 11           | Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo | Punta Arenas                    | <b>PUQ</b>  | <b>SI</b> | <b>10</b>                    |
| 12           | Aeropuerto Mataverí                                         | Isla de Pascua (Rapa Nui)       | <b>IPC</b>  | <b>SI</b> | <b>10</b>                    |
| 13           | Aeropuerto Balmaceda                                        | Balmaceda (región de Coyhaique) | <b>BBA</b>  | <b>SI</b> | <b>10</b>                    |
| 14           | Aeropuerto de Puerto Natales – Teniente Julio Gallardo      | Puerto Natales                  | <b>PNT</b>  | <b>SI</b> | <b>10</b>                    |
| 15           | Aeropuerto de Puerto Williams – Guardiamarina Zañartu       | Puerto Williams                 | <b>WPU</b>  | <b>SI</b> | <b>10</b>                    |
| 16           | Aeropuerto Internacional La Araucanía                       | Temuco                          | <b>ZCO</b>  | <b>SI</b> | <b>10</b>                    |
| <b>TOTAL</b> |                                                             |                                 |             | <b>16</b> | <b>160</b>                   |

En este ejemplo ficticio:

Rutas oferente = 16

Frecuencias oferente = 160

#### **9.5.7 Criterio Técnico: Bloqueo automático por sistema de acumulación de millas para funcionarios públicos (10%)**

Se considerará la declaración afirmativa o negativa que realice el oferente en la Plataforma electrónica de Convenio Marco, botón “Mis Condiciones Comerciales”, disponible en el Sistema de Información en Sistema de Información del sitio Mercado Público, en el paso 1 “Garantías Generales”, respecto si ofrece el bloqueo automático por sistema de acumulación de millas para funcionarios.

El puntaje se asignará según el siguiente detalle:

| <b>Concepto</b>                                                                            | <b>Puntaje</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ofrece bloqueo por sistema de acumulación de millas para funcionarios públicos (SI)</b> | 100            |
| <b>Ofrece bloqueo por sistema de acumulación de millas para funcionarios públicos (NO)</b> | 0              |

El puntaje resultante se ponderará de acuerdo con lo establecido en la tabla de la **cláusula 9.4**.

Se expone el siguiente ejemplo general con 3 proveedores:

Proveedor 1, Proveedor 2 y Proveedor 3, los cuales presentan el Certificado de operador aéreo por lo que se encuentran admisibles para evaluación.

Supongamos que todos ellos presentan y cumplen con el pacto de integridad y cumplen con todos los requisitos formales. También supongamos que los 3 completan de forma correcta todas las condiciones comerciales y regionales de la sección “Mis condiciones comerciales”.

Porcentaje de descuento sobre valor del pasaje

Proveedor 1: 3%  
Proveedor 2 10%  
Proveedor 3: 15%

Sostenibilidad

Proveedor 1: Responde SI y adjunta copia programa. Se asigna 100 puntos.

Proveedor 2 Responde SI y NO adjunta copia programa. Se asigna 0 puntos.  
Proveedor 3: Responde NO y NO adjunta copia programa. Se asigna 0 puntos.

#### Funcionalidades adicionales de la plataforma

| Proveedores | Permite gestionar pasajeros frecuentes, precargados para simplificar el proceso de compra | Posee reportes para el comprador detallado por centro de costo, rutas voladas y ahorros generados | Puntaje |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Proveedor 1 | SI                                                                                        | NO                                                                                                | 50      |
| Proveedor 1 | NO                                                                                        | NO                                                                                                | 0       |
| Proveedor 1 | NO                                                                                        | NO                                                                                                | 0       |

#### Cobertura de Rutas

Los 3 proveedores entregan correctamente el anexo N°8 declaran:

| Proveedores | Cobertura de Rutas | Puntaje cobertura de Rutas | Frecuencias | Puntaje Frecuencias | Puntaje Ponderado |
|-------------|--------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Proveedor 1 | 16                 | 100                        | 160         | 100                 | 100               |
| Proveedor 1 | 12                 | 75                         | 32          | 20                  | 47,5              |
| Proveedor 1 | 8                  | 50                         | 32          | 20                  | 35                |
| Máximo      | 16                 |                            | 160         |                     |                   |

#### Bloqueo automático por sistema de acumulación de millas para funcionarios públicos

Proveedor 1: Responde SI  
Proveedor 2: Responde NO  
Proveedor 3: Responde NO

Con lo anterior resulta:

|           | Criterio                                       | Ponderación | Proveedor 1 | Proveedor 2 | Proveedor 3 |
|-----------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Económico | Porcentaje de descuento sobre valor del pasaje | 50%         | 30          | 80          | 100         |
| Técnico   | Sostenibilidad                                 | 5%          | 100         | 0           | 0           |
|           | Funcionalidades de la plataforma               | 10%         | 50          | 0           | 0           |
|           | Cobertura de Rutas                             | 10%         | 100         | 75          | 50          |

|                |                                                                         |      |       |       |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
|                | Frecuencias                                                             | 10%  | 100   | 20    | 20    |
|                | Bloqueo por sistema de acumulación de millas para funcionarios públicos | 10%  | 100   | 0     | 0     |
| Administrativo | Pacto de integridad                                                     | 3%   | 100   | 100   | 100   |
|                | Cumplimiento de requisitos formales                                     | 2%   | 100   | 100   | 100   |
|                | Total                                                                   | 100% | 60,00 | 54,50 | 62,00 |

En este ejemplo adjudicarían los 3 proveedores por tener 40 puntos ponderados o más.

## 9.6 Solicitud de Aclaraciones y Antecedentes

### 9.6.1 Solicitud errores u omisiones formales

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la entidad licitante podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes, a través del Sistema de Información Sistema de Información del sitio Mercado Público .

Para dicha subsanación se otorgará **un plazo fatal de 48 horas corridas**, contados desde su comunicación al oferente por parte de la entidad licitante, la que se informará a través del Sistema de información Sistema de Información del sitio Mercado Público. La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el período de evaluación recae exclusivamente en los respectivos oferentes.

### 9.6.2 Solicitud de certificaciones o antecedentes omitidos

La entidad licitante tiene la facultad de permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con

anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. Tratándose de certificaciones o antecedentes incompletos o no firmados por quien se exija en estas bases, se entenderán como no presentados oportunamente y podrá aplicarse lo dispuesto en esta cláusula. No obstante, lo anterior, no se aceptarán certificados que se encuentren en “trámite” o “no vigentes”.

Para dichas presentaciones de certificaciones o antecedentes se otorgará **un plazo fatal de 48 horas corridas** contados desde su comunicación al oferente por parte de la entidad licitante, la que se informará a través del Sistema de información Sistema de Información del sitio Mercado Público. La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el período de evaluación recae exclusivamente en los respectivos oferentes. La DCCP no considerará las respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo o que no hayan sido enviados a través de la plataforma.

La responsabilidad de revisar y responder adecuada y oportunamente las solicitudes de antecedentes omitidos o aclaraciones disponible en Sistema de Información del sitio Mercado Público, a través del cual se solicitan los antecedentes y aclaraciones durante el periodo de evaluación, recae exclusivamente en los oferentes. Cabe indicar que no se puede corregir o complementar lo que se respondió en primera instancia a través de dicho sistema de aclaraciones.

### **9.7 Adjudicación**

La Dirección ChileCompra, mediante acto administrativo fundado, podrá declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas admisibles, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. Asimismo, declarará **inadmisibles** las ofertas que no cumplieren los requisitos establecidos en las bases y/o **Ley N° 19.886 y su reglamento**, con la dictación del respectivo acto administrativo.



La Dirección ChileCompra adjudicará a través de una resolución fundada, que será publicada en Sistema de Información del sitio Mercado Público, una vez que se encuentre totalmente tramitada.

La DCCP adjudicará la categoría a todos los oferentes que obtengan puntajes mayores o igual a **40 puntos**.

Al adjudicar una categoría y su respectiva región, se considera que automáticamente adjudica todas las regiones del país.

Cabe señalar que, en caso de proceder la reincorporación de una oferta no adjudicada originalmente por ordenarlo un Tribunal de Justicia, la Contraloría General de la República o producto de un proceso de revisión originado en alguna reclamación judicial y/o administrativa, dicha situación no afectará la situación jurídica de los proveedores originalmente adjudicados, que hubiesen obrado de Buena fe, no requiriéndose, por consiguiente, la iniciación de un procedimiento de invalidación.

#### **Resolución de empates:**

No es posible que se den empates en cuanto resultan adjudicados todos los oferentes que obtengan puntaje **mayor o igual a 40 puntos**.

#### **9.8 Resolución de consultas respecto de la adjudicación**

Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo fatal de 5 días hábiles contados desde la publicación en el Sistema de Información del sitio Mercado Público a través del siguiente enlace:

<https://ayuda.mercadopublico.cl/formularioweb/reclamoorganismo/> ingresando con clave única.

Cabe señalar que la DCCP dispondrá de **10 días hábiles** desde la publicación de la adjudicación en el Sistema de Información para dar respuesta a dichas consultas.

## **10. Condiciones contractuales, vigencia de las condiciones comerciales, operatoria del convenio marco y otras cláusulas**

### **10.1 Regulación de la licitación de convenio marco**

Las licitaciones se regirán en todo momento por lo dispuesto en la **Ley N° 19.886**, su reglamento, las presentes bases y sus anexos. Asimismo, formarán parte de las bases, las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la Dirección ChileCompra, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes, o bien, impartidas por esta Dirección de oficio.

El convenio marco se ceñirá a la normativa y a los documentos que se señalan a continuación, según el siguiente orden de prelación:

- La Ley N° 19.886 y su reglamento.
- Las bases de licitación, sus anexos, aclaraciones, respuestas y modificaciones a las bases, si las hubiere.
- Convenio marco celebrado entre la Dirección ChileCompra y los respectivos adjudicatarios.
- Las ofertas adjudicadas.
- La resolución de adjudicación.
- Las Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información de Compras Públicas y Registro de Proveedores, sus modificaciones o acto administrativo que en el futuro las reemplace.
- Órdenes de compra que emitan los organismos públicos habilitados para usar el sitio del Sistema de Información del sitio Mercado Público.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo a través del sitio Sistema de Información del sitio Mercado Público, desde donde podrán acceder a dicha documentación.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, los adjudicatarios deberán cumplir con toda la normativa y/o instrucciones específicas vigentes aplicables a los bienes y servicios que son materia de esta licitación, durante toda la vigencia del convenio marco.

Cabe agregar que, con independencia de los documentos adicionales que se suscriban en la presente base, prevalece lo estipulado en la legislación nacional vigente y estas bases. En consecuencia, será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario, cualquier incumplimiento contractual en el marco de este convenio.

## **10.2 Acuerdo complementario**

Se podrá suscribir un acuerdo complementario entre el organismo comprador y el adjudicatario, en el cual se consigne la garantía de fiel cumplimiento, si corresponde, cuyo monto no podrá ser inferior a un 5% del monto neto del contrato, según lo establecido en **artículo 121 del reglamento de la Ley N°19.886**, y en el que se especifiquen las condiciones particulares de la adquisición, tales como, oportunidad y forma de entrega, precio y forma de pago, características específicas de los servicios, vigencia, efectos derivados del incumplimiento, entre otros.

Tales condiciones particulares no podrán apartarse de los aspectos regulados por las presentes bases y por el convenio marco suscrito entre la DCCP y el respectivo adjudicatario.

La suscripción de un acuerdo complementario será opcional, ya que el tope máximo de la contratación es 1000 UTM. Los organismos compradores deberán evaluar la necesidad de suscribir un acuerdo complementario o solo perfeccionar la contratación a través de la emisión y aceptación de la respectiva orden de compra.

El plazo de vigencia del acuerdo complementario no podrá ser superior a 3 años (36 meses), en ningún caso. Asimismo, estos no podrán ser renovados ni modificados en su vigencia con la finalidad de extender el plazo fatal indicado en este párrafo.

Para la firma del acuerdo complementario, el proveedor deberá encontrarse en estado hábil en el registro de proveedores, además, el organismo comprador deberá exigir al proveedor una declaración jurada simple que acredite que no se encuentra afecto a las inhabilidades para contratar con el Estado contempladas en la Ley N°19.886, que no ha sido condenado con la prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, conforme lo dispuesto en la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica, que no ha sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la medida dispuesta en la **letra d), del artículo 26 del D.F.L. N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción**, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, hasta por el plazo de cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada y que no ha sido condenado a la medida de inhabilitación para contratar con el Estado prevista en la Ley N°21.595 de Delitos Económicos, asimismo, en el evento de que el proveedor sea una persona jurídica, sociedad, corporación o fundación, no podrá mantener como accionista, socio, miembro o participe con poder de influir en la administración a una persona natural condenada a inhabilitación para contratar con el Estado en los términos de la Ley N°21.595 antes citada.

En conformidad con el **artículo 4°, inciso 2°, de la Ley N° 19.886**, durante la vigencia del acuerdo complementario, el adjudicatario deberá acreditar que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Esta circunstancia deberá acreditarse a la mitad del período de ejecución del acuerdo complementario, con un máximo de 6 meses.

Una vez firmado el acuerdo complementario, el organismo comprador deberá adjuntar el mencionado acuerdo a la orden de compra respectiva.

Será responsabilidad del comprador solicitar las debidas cauciones (garantías) que aseguren el cumplimiento de los respectivos acuerdos complementarios, así como también las certificaciones y resoluciones correspondientes para los ítems adquiridos a través de este convenio marco.

Se deja expresa constancia que, para el proveedor adjudicado, la firma de un acuerdo complementario es opcional.

### **10.3 Vigencia de las condiciones comerciales**

Las condiciones comerciales ofertadas por los adjudicatarios serán publicadas en el catálogo electrónico que la Dirección ChileCompra disponga para este convenio marco y se mantendrán vigentes por toda la duración del convenio y los acuerdos complementarios si los hubiera, salvo que se produzca una modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en las presentes bases.

El adjudicatario se compromete a mantener en convenio marco condiciones comerciales iguales a las mejores condiciones comerciales ofrecidas a sus clientes externos, esto es, aquellos que no corresponden a alguna entidad pública cuyas compras se rijan por lo dispuesto en la Ley N°19.886 y su reglamento, respecto de los servicios objeto del presente convenio marco, ello incluye las ofertas que el adjudicatario realice en sus tiendas físicas o electrónicas para estos clientes externos. Lo anterior se determinará en relación únicamente a las ventas realizadas por el proveedor en el territorio nacional (Chile) y en la respectiva región.

Sin perjuicio de lo anterior, y durante la vigencia del convenio marco, el o los proveedores adjudicados podrán mejorar sus condiciones comerciales establecidas en la **cláusula 6.2.2**. Dichas mejoras en las condiciones comerciales serán aplicadas para todos los organismos públicos que transan en el sistema y se mantendrán hasta el término del Convenio Marco,

salvo que el proveedor mejore nuevamente las condiciones comerciales de acuerdo con lo establecido en esta cláusula.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, y para dar cumplimiento a lo establecido en los **artículos N°14 y N°15 del Reglamento de la Ley N°19.886**, la responsabilidad final del proceso de adquisición mediante Convenio Marco, específicamente en la de lograr las condiciones más ventajosas, recae en cada Organismo Público, entendiendo que la Dirección ChileCompra es sólo una institución asesora en los procesos de adquisición del Estado. Se recomienda revisar en este punto la **Directiva de Contratación Pública N°26 “Recomendaciones para una mayor eficiencia en la contratación de bienes y servicios”**. En caso obtener condiciones más ventajosas, se deben reportar a la DCCP a través de los medios que esta disponga.

Cuando en cualquier momento del proceso -evaluación, adjudicación u operatoria del convenio- los servicios ofertados, no cumplan con lo dispuesto en la normativa vigente que les sea aplicable, estos podrán ser bloqueados de la tienda electrónica por la Dirección de Compras, de oficio o a solicitud de parte, sin perjuicio de otras medidas que puedan aplicarse al proveedor por eventuales incumplimientos a las bases del convenio.

#### **10.4 Operatoria general del convenio**

Una vez que comience la vigencia del Convenio Marco, éste operará a través de la interfaz provista por el proveedor adjudicado para que **los organismos públicos afectados a la ley N° 19.886** puedan acceder y contratar los productos dispuestos en el Convenio. Como requisito para ser habilitados, deberán entregar el sitio con el desarrollo que se expone en **cláusula 9.1 Requerimientos Técnicos de los servicios requeridos y en Anexo N° 5 “Requerimientos Técnicos” y cumplir con los requisitos señalados en el Anexo N° 6 Especificaciones técnicas de la API.**

Para los efectos del presente convenio marco, las Entidades deberán asegurar que, en cada una de las órdenes de compra que emitan, consten las autorizaciones presupuestarias que sean pertinentes, acreditando, de esta manera, la disponibilidad presupuestaria que posee el organismo requirente para realizar la respectiva contratación.

Los proveedores adjudicados en este proceso de licitación deberán considerar que las instituciones públicas accederán, mediante cada unidad de compra, de manera directa desde Mercado Público al sitio integrado, para reservar, comprar, anular o modificar en forma electrónica los tickets y las órdenes de compra de los pasajes para los distintos viajes nacionales requeridos, de acuerdo con el modelo informado en **Anexo N°5 “Requerimientos Técnicos”**, sin costo asociado a la gestión.

El gasto y la responsabilidad de la implementación y operación de la integración del proceso de reserva, será de cargo completo del adjudicatario. La DCCP participará coordinando la implementación con los profesionales que se designen por parte de la División de Tecnología de la DCCP.

La integración del proceso de reserva deberá estar operativa en Mercado Público en no más de **6 meses**, contados desde la fecha de notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada. El incumplimiento de esta obligación por parte de los adjudicatarios dará lugar a la aplicación de las sanciones dispuestas en **cláusula 10.15 Efectos derivados del incumplimiento contractual del proveedor**.

Durante la vigencia de este convenio marco, el adjudicatario será el responsable de la operatividad, disponibilidad y confiabilidad del sitio integrado.

Los descuentos ofertados aplicados a las tarifas publicadas en el sitio web del proveedor deberán estar siempre visibles para el comprador. Por lo que dicho descuento debe visualizarse en el sistema y en orden de compra, con la siguiente información: tarifa mercado, % descuento, tarifa final con descuento aplicado, tasa de embarque y ancillaries permitidos.

Este convenio marco, sólo podrá ser utilizado por los organismos públicos para **adquisiciones cuyo monto de contratación no exceda las 1.000 unidades tributarias incluyendo todos los cargos e impuestos.** En este sentido, se deja constancia que en este Convenio Marco no podrán emitirse órdenes de compra por montos que no estén comprendidos en el rango anteriormente señalado.

Los proveedores deberán entregar reportes indicados en la **cláusula 9.1 “Requerimientos Técnicos de los servicios requeridos”**.

Durante la vigencia del convenio marco, la DCCP podrá solicitar a los adjudicatarios nueva reportería para la plataforma, de acuerdo con los requerimientos que puedan surgir durante la operatoria.

#### **Restricciones de Compra:**

El presente convenio marco sólo está orientado a la adquisición de pasajes nacionales, los cuales deben ser las opciones más económicas y óptimas para el Estado. Por lo que todo lo que no se enmarque dentro de “Reserva, Ancillaries, cambio y anulación de pasajes” queda fuera de este Convenio Marco. Los Ancillaries permitidos son los descritos en **Anexo N°7 “Política de Viajes”** de todas formas como parte del desarrollo todos los Ancillaries deben estar disponibles para ser habilitados o deshabilitados de forma automática en caso de que el **anexo N°7** sufra modificaciones durante la vigencia del convenio marco.

Esta política se ha confeccionado sobre la base de las directrices vigentes impuestas por el Instructivo de la DIPRES. No obstante, **se encuentran sujetas a cambios o ajustes durante la operatoria, conforme exista alguna modificación de parte de la autoridad** respecto a los lineamientos que definen la compra.

#### **10.4.1 Compras mediante orden de compra automatizada (tipo CM mediante módulo de órdenes de compra simplificado de convenio marco)**



Esta es la modalidad de operación estándar, en cual la compra se realiza mediante el sistema integrado descrito en el Anexo N°5 de las bases de licitación, en cuyo proceso la emisión de pasajes, aceptación de órdenes de compra y proceso de facturación se ejecuta de forma automática al enviar la orden de compra.

En esta forma de operar, el proveedor asigna una línea de crédito para la compra de pasajes a cada unidad de compra de los organismos compradores. En caso de que el organismo comprador haya incurrido en mora respecto del pago de los pasajes adquiridos a través de esta línea de crédito, el proveedor podrá bloquear la línea de crédito de la unidad de compra respectiva hasta que se pague lo adeudado.

El detalle de esa operación será informada a las entidades compradoras mediante un documento que explica los detalles operativos y administrativos que será disponibilizado al inicio de la operatoria del convenio marco.

#### **10.4.2 Compras mediante orden de compra manual (tipo SE proveniente de convenio marco)**

En esta modalidad el proceso de compra se realiza por fuera del sistema, pero el proveedor debe cumplir con todas las condiciones comerciales adjudicadas en el convenio marco.

La emisión de la orden de compra es mediante el módulo de orden de compra, indicando que proviene del convenio marco de referencia.

En este caso se considera un caso excepcional (por ejemplo, en caso de indisponibilidad de sistema) y no será sujeta de la figura de: línea de crédito, aceptación automática ni bloqueo.

También se podrá utilizar esta modalidad cuando se compre más de 9 pasajes, regularizar compras por problemas de facturación, facturación para múltiples órdenes de compra, etc.

### **10.5 Habilitación del convenio marco**

El adjudicatario, junto con su categoría adjudicada y las condiciones contractuales respectivas, será habilitado en la tienda electrónica de Convenio Marco disponible en el sitio del Sistema de Información del sitio Mercado Público, quedando dicha oferta a disposición de los organismos públicos, siempre que cumpla **íntegramente** con los siguientes requisitos:

**I. Mantenerse hábil en el Registro de Proveedores**, conforme a lo establecido en las presentes bases. En el caso de las Uniones Temporales de Proveedores (UTP), esta condición será exigible respecto de cada uno de sus integrantes.

**II. Haber entregado oportunamente todos los antecedentes legales señalados en la cláusula N°7**, los cuales deberán estar disponibles en el Registro de Proveedores.

**III. Haber entregado la garantía de fiel cumplimiento de contrato**, en los términos establecidos en estas bases.

**IV. Haber desarrollado e integrado en Mercado Público el sitio para la reserva de pasajes**, con el detalle indicado en **cláusula N° 9.1 requerimientos técnicos de los servicios, en Anexo N°5 “Requerimientos Técnicos” y Anexo N°6 “Especificaciones técnicas de la API”**.

La Dirección ChileCompra podrá conceder una **prórroga de hasta 20 días hábiles adicionales**, exclusivamente a los proveedores que hayan cumplido con la entrega de la garantía de fiel cumplimiento de contrato dentro del plazo original.

**Si, transcurrida la prórroga, el proveedor no ha entregado la totalidad de los antecedentes requeridos**, se procederá igualmente con el **Término Anticipado del Convenio Marco**, en virtud de la misma causal señalada.

La propiedad de la ficha del proveedor será de la Dirección ChileCompra, la que se reserva el derecho de utilizar uno o más de sus componentes para los fines que estime convenientes dentro del marco del presente Convenio Marco. La veracidad de la información contenida en la plataforma electrónica “Mis Condiciones Comerciales para Convenio Marco” será de exclusiva responsabilidad del proveedor al momento de su ingreso.

#### **10.6 Rechazo de órdenes de compra**

El adjudicatario sólo **podrá rechazar** las órdenes de compra válidamente emitidas en conformidad a este convenio, en los siguientes casos:

- I. Que la unidad de compra que emite la orden de compra tenga una deuda vencida con alguno de los adjudicatarios, situación que deberá ser acreditada.
- II. Cuando no conste en la orden de compra la autorización presupuestaria que posee el organismo requirente para adquirir los servicios consignados en ella.
- III. Si hay inconsistencias entre los valores y cantidades de la orden de compra y las condiciones ofertadas por el proveedor, o aquellas comprometidas a través del acuerdo complementario suscrito entre las partes, en caso de que exista.

Sin embargo, el adjudicatario **deberá rechazar** las órdenes de compra emitidas en conformidad a este convenio, en los siguientes casos:

- I. Si el servicio respecto del cual es emitida la orden de compra está fuera del alcance definido por estas bases dentro de la descripción de éste.
- II. Si la orden de compra es superior a las 1.000 UTM.

- III. Si hay inconsistencias entre los valores y cantidades de la orden de compra y las condiciones ofertadas por el proveedor, o aquellas comprometidas a través del Acuerdo Complementario suscrito entre las partes, en caso de que exista.

En caso de que el proveedor: a) Rechace una orden de compra por una causal distinta a las aquí establecidas o b) que transcurridos 5 días desde el envío de la orden de compra por el organismo comprador sin que esta haya sido aceptada y sea solicitado por este su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde la solicitud según lo dispone el **artículo 117 del Reglamento de la Ley N°19.886**, se aplicará la sanción establecido en la **10.15.2 numeral I. Multas aplicables por la DCCP número 2**.

### **10.7 Responsabilidades y obligaciones del adjudicatario**

Se deja constancia que, el adjudicatario asume las siguientes responsabilidades y obligaciones, las que deberá cumplir durante toda la vigencia del convenio marco y de los respectivos acuerdos complementarios, las cuales se entenderá que son conocidas y aceptadas por el proveedor por el solo hecho de haber presentado una oferta a este proceso licitatorio y desde el momento del ingreso de esta última a Sistema de Información:

- I. El adjudicatario no podrá establecer diferencias arbitrarias en el trato que dé a las entidades públicas que requieran sus servicios a través de las emisiones de órdenes de compra que se ajusten al presente convenio. Lo anterior implica, por ejemplo, que no se podrá rechazar órdenes de compra salvo los casos permitidos en las presentes bases.
- II. Será responsabilidad del adjudicatario aceptar la orden de compra por Sistema en un plazo no superior a dos días hábiles desde su emisión o el rechazar en presencia de algunas de las causales definidas en la **cláusula 10.6 “Rechazo de órdenes de compra”** de estas bases de licitación.

- III. El adjudicatario deberá velar por la calidad y oportunidad en la entrega de los informes de precios u otros requerimientos que puedan definirse durante la operatoria como necesarios para su funcionamiento, asumiendo la posible medida que pueda aplicar la Dirección ChileCompra, en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado.
- IV. Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el Registro de Proveedores. La Dirección ChileCompra bloqueará de la tienda electrónica al adjudicatario que se encuentre inhábil en el referido Registro y será habilitado nuevamente cuando se encuentre hábil, en el registro para lo cual deberá informar a la Dirección ChileCompra de dicho estado por los medios que esta estime.
- V. El proveedor deberá estar disponible para capacitarse en la operatoria del convenio marco, así como conocer y respetar los términos de usabilidad de la tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan adquirir los servicios. Para ello es obligatorio que mantenga sus datos de contacto actualizados en su BackOffice u otro medio definido por la DCCP.
- VI. El cumplimiento de la **Ley N° 17.336 sobre propiedad intelectual** y de la legislación sobre propiedad industrial, como el respeto de los derechos intelectuales, de patente, marca registrada y de diseños, entre otros contemplados en la legislación vigente, será de responsabilidad del proveedor, no cabiendo responsabilidad alguna a los organismos contratantes en caso de contravención a estas disposiciones.
- VII. El proveedor que resulte adjudicado deberá actuar de buena fe, efectuando todas las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones provenientes del presente convenio marco.
- VIII. Las reuniones que se soliciten durante la ejecución de los convenios marco deberán ser requeridas por el representante legal de la empresa adjudicada o por la persona debidamente autorizada por aquél, lo que deberá documentarse fehacientemente.

- IX. Mantener vigentes todas las condiciones comerciales y de contactos en el Sistema con el objetivo de lograr buena comunicación con la Dirección ChileCompra y con las entidades compradoras.
- X. Conocer y operar adecuadamente el Sistema de Administración de la tienda electrónica, disponible para los proveedores de convenio marco, a través del sitio Sistema de Información del sitio Mercado Público. Para dar cumplimiento a lo anterior los proveedores podrán asistir a todas aquellas capacitaciones y/o cursos que la Dirección ChileCompra eventualmente disponga.
- XI. Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportadas por la Dirección ChileCompra y/o las entidades contratantes, en un máximo de dos días hábiles.
- XII. Los adjudicatarios durante la vigencia del presente convenio serán responsables por el cumplimiento a la legislación laboral, de higiene y salud en el trabajo y previsional vigente respecto de sus trabajadores dependientes. Asimismo, deberán respetar y garantizar los derechos laborales de sus trabajadores de conformidad con la legislación laboral vigente.
- XIII. Se recomienda ingresar las facturas que emita en ejecución del presente convenio marco al módulo “Mis Pagos”, o aquel que lo reemplace, disponible en el Sistema de Información, indicando el código de la orden de compra en la glosa de ésta.
- XIV. Cumplir con las disposiciones pertinentes de las “Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información de Compras Públicas y Registro de Proveedores” y con lo establecido en los actos administrativos que, en el futuro, la complementen o reemplacen.

- XV. Los adjudicatarios serán responsables de velar por el buen uso del convenio marco por parte de los compradores, so pena que en caso de detectarse una irregularidad se aplique el término anticipado del convenio marco.
- XVI. Cumplir con todas las especificaciones indicadas en el **anexo N°7 “Política de viajes”** y sus respectivas actualizaciones si las hubiera.
- XVII. El oferente adjudicado deberá ser el que efectivamente preste los servicios contratados con motivo de este convenio marco, durante su vigencia, no pudiendo ceder a un tercero la ejecución de aquéllos, sin perjuicio de lo indicado en la cláusula **10.14 sobre “Cesión y Subcontratación”**.
- XVIII. El adjudicatario será responsable de entregar servicios de buena calidad, esto es, que sirvan adecuadamente para el uso al que están destinados, que cumplan con los requisitos técnicos mínimos y que no presenten fallas. En caso contrario, el adjudicatario deberá proceder de acuerdo con lo indicado en estas bases y a lo comprometido en el acuerdo complementario, si lo hubiere.
- XIX. Mantener actualizado de forma mensual en el registro de proveedores una copia del Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales F30-1, emitido por la Dirección del Trabajo (DT).
- XX. Gestión de solicitudes de cambio o devolución de los pasajes: En el caso que el pasaje comprado por un organismo esté sujeto a la cancelación o el reagendamiento de un pasaje para el que haya emitido una Orden de Compra de parte de la aerolínea. Esta cancelación debe ser informada a lo menos 48 horas antes del vuelo por parte de la aerolínea al Organismo Comprador y en el caso de que esto ocurra, el ticket o pasaje quedará automáticamente reembolsado para una próxima reserva.

Se deja constancia que el oferente y eventual adjudicatario es el único responsable del pleno cumplimiento de lo señalado en estas bases de licitación y los acuerdos complementarios que se firmen con las entidades compradoras y que emanen de este convenio, manteniendo la responsabilidad por el cumplimiento del convenio y los respectivos acuerdos, aún en el evento de concertar con terceros la subcontratación parcial del contrato. El no cumplimiento de esta cláusula se entenderá como un incumplimiento grave y, por tanto, se aplicarán las medidas definidas para tales casos en las presentes bases.

### **10.8 Responsabilidades y obligaciones de la entidad compradora**

Durante la vigencia del convenio marco, las entidades compradoras asumen las siguientes responsabilidades y obligaciones:

- I. Uso del Convenio: La entidad compradora deberá velar por el buen uso de este convenio marco por parte de sus usuarios, estableciendo los mecanismos que estime pertinente para asegurar el buen uso del convenio marco.
- II. Calidad en la compra: Durante la operatoria del convenio marco, las entidades compradoras podrán solicitar a los adjudicatarios:
  - Certificaciones.
  - Otros antecedentes.

En caso de detectar por parte del adjudicatario un incumplimiento normativo de las disposiciones legales y reglamentarias del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, DGAC, o de disposiciones de similar naturaleza de sectores regulados especiales, conforme lo señalado en las presentes Bases, la entidad compradora deberá notificar dicha situación a la DCCP, a través de los medios que esta dispone para ello.



III. Conflictos de interés: el comprador deberá exigir al adjudicatario, ya sea al momento de suscribir los respectivos acuerdos complementarios, como al momento de emitir la orden de compra en los casos en que la adquisición se formalice mediante su aceptación, que acredite que no posee conflictos de interés con el organismo contratante, de acuerdo con el **artículo 35 quáter de la ley N° 19.886**, debiendo estar siempre hábil en el Registro de Proveedores. Para ello, deberá solicitar al proveedor seleccionado la presentación de una declaración jurada. En caso de que el proveedor no presente la declaración jurada referida, en que declare que si concurre a su respecto alguna causal de conflicto de intereses con el organismo contratante y en que exprese si se encuentra hábil para formar parte del Registro de Proveedores el organismo deberá abstenerse de contratar y enviar un oficio a esta Dirección con los antecedentes del caso para su resolución.

IV. Saldos Insolutos: cabe señalar que, en caso de requerir los servicios, el comprador deberá exigir al adjudicatario que acredite si registra o no saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años (**Anexo N°1**). El adjudicatario deberá acreditar a la mitad del período de ejecución del acuerdo complementario, con un máximo de 6 meses, que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas.

Además, la DCCP podrá solicitar, durante la operatoria del convenio marco, el **Anexo N° 1** al adjudicatario con el fin de acreditar que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, en conformidad con el **artículo 4, Inciso 2°, de la Ley N° 19.886**.

V. Concordancia entre el servicio adquirido y el servicio recibido: será responsabilidad de la entidad compradora que los proveedores no realicen homologación de productos, es decir, que los servicios ofrecidos en la tienda electrónica sean

finalmente los que el comprador reciba conforme, de acuerdo con lo establecido en la **cláusula 10.21 “Concordancia entre el servicio ofertado y el servicio entregado”**.

VI. Cumplimiento contractual del proveedor: la entidad compradora deberá velar por el cumplimiento contractual del proveedor, especialmente del cumplimiento de las condiciones comerciales ofertadas y vigentes en la tienda electrónica durante todo el proceso de compra. En caso de incumplimiento contractual, deberá aplicar las multas correspondientes o notificar a la DCCP según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la **cláusula 10.15** de las presentes bases de licitación.

VII. Aceptación OC por parte del proveedor: la entidad compradora deberá procurar la aceptación a través del Sistema de Información de la orden de compra por parte del proveedor en un plazo de dos días hábiles. En caso de que el proveedor se niegue a realizar la aceptación de la orden de compra, el comprador deberá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas corridas desde dicha solicitud, según lo establecido en el **artículo 117 del reglamento de la Ley N°19.886**, procediendo en ese caso el comprador a efectuar la correspondiente cancelación de dicha orden de compra. Asimismo, la entidad compradora deberá facilitar la facturación de la Orden de Compra, estableciendo con claridad y precisión los motivos de rechazo de la factura en el caso de que existiesen.

VIII. Condiciones de compra: la entidad compradora deberá velar por obtener las mejores condiciones para su compra, razón por la cual deberá cotizar y comparar los descuentos ofrecidos en este convenio marco previo a la emisión de la orden de compra. Para lo anterior se recomienda revisar los precios disponibles en catálogos electrónicos, listas de precios por internet u otros que estime conveniente y compararlo con la ficha de la tienda electrónica de convenio marco, en igualdad de condiciones. En caso de detectar que el (los) proveedor(es) adjudicado(s) no mantiene(n) las condiciones más ventajosas en la tienda electrónica del convenio

marco, o que en el mercado las condiciones económicas son más favorables que al contratar a través de convenio marco, la entidad compradora deberá notificar dicha situación a la DCCP, a través de los medios que esta dispone para ello.

Cualquier mejora en las condiciones de compra para un comprador deberá extenderse a todos los compradores.

IX. Grandes Compras: El presente convenio se encuentra limitado a procesos de hasta 1000 UTM, por lo que no son aplicables procesos de gran compra.

X. Compras Conjuntas: No aplican a este convenio marco.

XI. Planificación: atendidos los principios de eficiencia y eficacia, ya citados, las entidades compradoras deberán procurar planificar sus procedimientos de adquisiciones con la antelación suficiente que permita velar por una eficiente e idónea administración de los medios públicos para un adecuado cumplimiento de la función pública. Se recomienda que las compras se realicen con al menos 7 días corridos de anticipación.

XII. Acumulación de millas: El millaje u otro beneficio similar que otorguen las líneas aéreas por vuelos nacionales o internacionales a los que viajen como autoridades o funcionarios, y que sean financiados con recursos públicos, no podrán ser utilizados en actividades o viajes particulares.

### **10.9 Derechos e impuestos**

Todos los gastos como los impuestos que se generen o produzcan por causa o con ocasión de este convenio marco, tales como los gastos notariales de celebración de contratos, y/o cualesquiera otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones que, según el Convenio o las Bases, ha contraído el oferente adjudicado, serán de cargo exclusivo de éste.

Será responsabilidad del comprador solicitar las debidas cauciones (garantías) que aseguren el cumplimiento de los respectivos Acuerdos según lo indicado en la **cláusula N°10.2 “Acuerdo Complementario”**, así como también las certificaciones y resoluciones correspondientes para los ítems adquiridos a través de este Convenio Marco.

#### **10.10 Descuentos especiales (ofertas)**

Este convenio no permite el ingreso de descuentos especiales y/u ofertas por parte de los proveedores adjudicados, ya que opera mediante compra en la plataforma de la aerolínea, la cual traspasa de forma automática los descuentos que ofrezcan las aerolíneas a todos los clientes.

Sin embargo, el sistema de la aerolínea debe estar configurado para contar con toda la oferta que se entrega al público en general, es decir, deben aplicar todas las ofertas disponibles conforme a las fluctuaciones regulares de la industria: temporada baja, ofertas de temporada, cyberday, itinerarios con descuento en ruta u otros.

#### **10.11 Grandes Compras (compras mayores a 1.000 UTM)**

Los procesos que superen el umbral de 1000 UTM por contratante deberán realizarse al margen del presente convenio marco.

#### **10.12 Actualización de servicios adjudicados**

Durante la vigencia del convenio marco, el adjudicatario deberá mantener disponibles los servicios adjudicados con las condiciones más ventajosas que en el mercado, teniendo en cuenta el cumplimiento de lo estipulado en las presentes bases de licitación. Para ello, el adjudicatario podrá solicitar lo siguiente:

- I. Mantener o mejorar las condiciones comerciales ofrecidas, tales como, aumentar los descuentos o mejorar alguna condición general de las ofertadas inicialmente.

II. Cuando la DCCP detecte, a través de la realización de un monitoreo posterior, el no cumplimiento de las condiciones requeridas en estas bases para la actualización de servicios o la no acreditación de la documentación solicitada que permita verificarlas; el servicio respectivo será excluido de MercadoPublico y se procederá con la aplicación de la medida que corresponda.

III. El proveedor no podrá realizar solicitudes de incorporación de productos nuevos, es decir, que no se encuentren detallados en las presentes bases de licitación, salvo que sea requerido por la DCCP.

#### **10.13 Reajustes ordinarios de precios**

Por la naturaleza del servicio, este convenio no establece ni contempla condiciones de reajustabilidad.

#### **10.14 Cesión y subcontratación**

El proveedor no podrá subcontratar, ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y del respectivo contrato que se celebre con la institución contratante.

La empresa adjudicataria deberá ser la que efectivamente suministre los bienes o preste los servicios contratados con motivo de este convenio marco, durante la vigencia de éste, no pudiendo ceder de hecho a un tercero la ejecución de aquéllos.

La infracción de las prohibiciones de esta cláusula será causal de término anticipado del convenio marco, en virtud del procedimiento establecido en la cláusula 10.15 de estas bases.

## 10.15 Efectos derivados del incumplimiento contractual del proveedor

### 10.15.1 Medidas aplicables por las entidades compradoras:

#### I. Multas

El adjudicatario podrá ser objeto de la aplicación de multas por atrasos o incumplimientos derivados de su responsabilidad en los siguientes casos:

| Nº | Multas                                                                                                                                                                                   | Multa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Forma de medición |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | <p><i>Imposibilidad de realizar el viaje por causas imputables al proveedor. Siempre será imputable al proveedor la imposibilidad de realizar el viaje por sobreventa del vuelo.</i></p> | <p><i>Adicional a la devolución de todos los costos del boleto, Ancillaries y tasas de embarque por no vuelo, se suma solo el costo del valor del boleto como multa.</i></p> <p>Ejemplo:</p> <p>Precio del boleto: 50<br/>Precio de Ancillary: 20<br/>Tasa de embarque: 10<br/>Total: 80.</p> <p>En este caso se deben devolver 80 por la no realización del viaje y se aplica una multa de 50.</p> | Por evento        |

#### Reglas comunes a todas las multas:

En los casos que el proveedor no acepte o no realice alguna acción sobre la orden de compra dentro del plazo de dos días hábiles luego de enviada, el organismo comprador podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada la orden de compra transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.

De la misma forma, el comprador cuenta con un plazo de 8 días corridos luego de emitida la factura para aceptarla o rechazarla y en el caso de rechazo, deberá ser bajo un motivo fundado, es decir, preciso y claro, no imputable al comprador.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de las entidades de recurrir a los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer valer la responsabilidad del contratante incumplidor en todos los casos.

La multa producirá todos sus efectos y será exigible desde que se notifique la resolución que la impone, sin que la sola interposición de recursos administrativos suspenda su ejecución, conforme al **Artículo 51 de la Ley N° 19.880**. Por lo tanto, el adjudicatario deberá efectuar el pago de la multa dentro del plazo de 10 días hábiles desde la notificación del acto administrativo que aplica la multa.

El monto de las multas será rebajado del estado de pago que la entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas más próximas y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, debiendo ser pagada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que aplica la multa.

Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa, convertido a pesos chilenos, resulte un número con decimales, éste se aproximará al número entero más cercano. Se utilizará el factor de conversión correspondiente al día en que se le haya notificado al proveedor la aplicación de la respectiva multa.

Los montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto de la respectiva entidad que esté realizando el cobro.

Respecto de los organismos contratantes que no puedan rebajar la multa del estado de pago, los proveedores deberán pagar las multas respectivas dentro del plazo máximo de 10 días hábiles administrativos contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.

Finalmente, se hace presente que la DCCP carece de facultades para pronunciarse sobre el mérito de la aplicación de la multa respectiva que decida la respectiva entidad compradora.

## II. **Otras medidas**

Además de las multas, las entidades compradoras podrán aplicar la medida de cobro de la garantía de fiel cumplimiento del acuerdo complementario y de término anticipado del acuerdo complementario, cuando concurren las causales establecidas en la cláusula **10.15.2 numerales III y V**, en lo que resulten aplicables.

### Procedimiento para aplicación de multas y otras medidas:

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, cobro de la garantía o término anticipado del acuerdo complementario, por parte de la entidad compradora, ésta le notificará al adjudicatario, por correo electrónico, los hechos que la constituyen y la medida a aplicar. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de 5 días hábiles administrativos para efectuar sus descargos por escrito, ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la medida y detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha medida.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la entidad podrá rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, el cual deberá ser notificado al adjudicatario por correo electrónico.



Contra la resolución que aplique la medida respectiva procederán los recursos establecidos en la **Ley N°19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.**

Procedimiento para interponer recurso:

El adjudicatario dispondrá del plazo de 5 días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la medida, para recurrir fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes al recurso.

El jefe superior de la respectiva entidad o la autoridad que sea competente resolverá acogiendo o rechazando total o parcialmente el recurso. Se notificará dicha resolución o acto administrativo al respectivo proveedor y a la Dirección de la DCCP.

**Consideraciones respecto a las notificaciones:**

Conforme lo dispuesto en el **artículo 140 del Reglamento**, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se realizarán a la dirección de correo electrónico informada por el proveedor en el Sistema de Información. Es responsabilidad del proveedor mantener dicha dirección de correo electrónico actualizada e informar de cualquier cambio a la DCCP.

**10.15.2 Medidas aplicables por la Dirección de Compras y Contratación Pública**

La DCCP, en caso de incumplimientos, aplicará las medidas que se singularizan a continuación. Con todo, al determinar la medida a aplicar al adjudicatario, la DCCP tendrá en consideración la magnitud de la falta cometida, la cantidad de órdenes de compra emitidas al proveedor, el monto transado en la orden de compra que da origen a la medida

y el impacto del bien contratado en la gestión de la(s) entidad(es) requirente(s), debiendo en todo caso dar aplicación al principio de proporcionalidad de la medida.

## **I. Multas aplicables por la DCCP**

La DCCP procederá a la aplicación de multas en los siguientes casos:

### **1) Multa por atraso en el desarrollo planificado por parte de la aerolínea:**

100 UF por cada mes de atraso imputable al proveedor y no a la DCCP, ya sea por el plazo de integración y desarrollo de la reserva y emisión de pasajes y en caso de haber ofertado postventa también será aplicable a un atraso por ese concepto

### **2) Incumplimiento del plan de acción de mantenciones comprometido por el oferente:**

En caso de que el oferente efectivamente incumpla con el plan de mantenciones, y a su vez, el proveedor no de cumplimiento a lo comprometido en su plan de acción que mitiga la falta cometida, descrito en la cláusula 10.28, se procederá al cobro de una multa adicional de 5UF por cada mes de incumplimiento de ese plan, con un tope de 6 meses. En caso de que se supere el periodo de 6 meses se procederá al cobro de garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

**3) Rechazo de una orden de compra válidamente emitida por la entidad compradora por causales no contempladas en estas bases de licitación; o la no aceptación de ésta en los plazos señalados en las presentes bases, lo cual obligó a la entidad a cancelar la misma, a contar del tercer mes de entrada en vigencia del convenio marco 5 UF por cada orden de compra.**

**4) Bloqueo de la línea de crédito de alguna unidad de compra de los organismos compradores sin que se encontrase en la hipótesis establecida en la cláusula 10.4.1 sin que exista causa para aplicar dicho bloqueo según lo dispone la cláusula 10.4.1, a contar del tercer mes de entrada en vigencia del convenio marco 5 UF por bloqueo.**

## **II. Amonestación:**

La Dirección ChileCompra amonestará al proveedor cuando los antecedentes que tenga a la vista no revistan la gravedad que ameriten la aplicación de algún otro efecto derivado del incumplimiento de mayor gravedad definidas en estas bases de licitación.

Asimismo, la Dirección ChileCompra aplicará una amonestación en caso de 5 incumplimientos de la cláusula 10.29 reportados en un mes.

## **III. Cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato:**

Al adjudicatario se le aplicará la medida de cobro de la garantía por fiel cumplimiento del contrato por la Dirección ChileCompra, en los siguientes casos:

- a. A la décima amonestación, dentro del período de 30 días corridos, aplicada por la Dirección ChileCompra.
- b. Incumplimiento imputable al adjudicatario de las obligaciones impuestas por las presentes bases, a requerimiento fundado de las entidades o a iniciativa de la Dirección ChileCompra por esta misma causa, siempre y cuando dicho incumplimiento no importe una causal de término anticipado del contrato.
- c. Comercialización, a través de la plataforma de convenio marco, de servicios no contemplados en la **cláusula 9.2** de las presentes bases de licitación.
- d. Participar por tercera vez en una solicitud de cotización que contempla servicios no contenidos en la **cláusula 9.2** de las presentes bases de licitación.
- e. Incumplimiento en oferta de plataforma de aerolíneas de convenio marco versus público general: Este incumplimiento tiene relación si el proveedor adjudicado no mantiene las condiciones más ventajosas en su sistema desarrollado para convenio marco, o que en el mercado las condiciones económicas sean más favorables que al contratar a través de este convenio.
- f. Rechazo de una orden de compra válidamente emitida por la entidad compradora por causales no contempladas en estas bases de licitación; o la no aceptación de ésta en los plazos señalados en las presentes bases, lo cual obligó a la entidad a cancelar la misma, a contar del tercer mes de entrada en vigencia del convenio marco, luego de que se le hubieren aplicado multas por el monto de 100UF.

- g. Bloqueo de la línea de crédito de alguna unidad de compra de los organismos compradores sin que se encontrase en la hipótesis establecida en la cláusula 10.4.1 sin que exista causa para aplicar dicho bloqueo según lo dispone la cláusula 10.4.1, a contar del tercer mes de entrada en vigencia del convenio marco, luego de que se le hubieren aplicado multas por el monto de 100UF.
- h. Incumplimiento de 2 meses en los plazos definidos para el desarrollo de la plataforma de reserva y emisión de pasajes, y el proceso de postventa cuando si fue ofertado. En este caso se procederá a cobrar la garantía para la integración y desarrollo.

**Se recuerda que en caso de que se cobre la garantía de fiel cumplimiento (para la integración y desarrollo y/o para la operatoria) esta debe ser restituida por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza.**

#### **IV. Suspensión temporal del proveedor en la plataforma de convenios marco de la Dirección ChileCompra**

Al adjudicatario se le aplicará la medida de suspensión temporal en el catálogo electrónico que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan adquirir servicios, en los siguientes casos:

- a. No renovación oportuna de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. Para estos efectos, se considera renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes contados desde la comunicación de su cobro. Asimismo, se considera también renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días hábiles antes del vencimiento de la garantía. En ambos casos la nueva garantía deberá tener las mismas características de la que reemplaza, y extenderse por todo el período de vigencia que corresponda. El tiempo de suspensión temporal será hasta que se subsane la situación descrita, lo cual no podrá superar los 60 días hábiles contados desde el vencimiento del plazo indicado. Trascurrido este período se procederá a dar término anticipado del convenio marco.

- b. Si el adjudicatario se encuentra en estado “inhábil” en el Registro de Proveedores. Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el Registro de Proveedores. La suspensión cesará una vez que el proveedor vuelva a encontrarse hábil en el registro mencionado, para lo cual deberá informar a la Dirección ChileCompra de dicho estado por los medios que ésta estime.
- c. Reincidencia del proveedor por tercera vez en la causal asociada a la **cláusula 10.15.2 numeral III, letra c**, esto es, la utilización de una ficha para la adquisición de un servicio distinto al especificado en la misma. En dicho caso la suspensión se extenderá por 1 mes.
- d. No entrega de la información solicitada por la Dirección ChileCompra en la forma y plazos definidas por ésta en virtud de lo estipulado en la **cláusula 10.4 “Operatoria general del convenio”** de las Bases de Licitación. La suspensión será hasta que se subsane la situación.
- e. Comercializar servicios que no cumpla con las normas técnicas y certificaciones obligatorias exigidas en las presentes bases o en la normativa vigente. En dicho caso la suspensión se extenderá hasta que la situación sea subsanada con un tope de 3 meses.

## **V. Término anticipado del convenio marco**

La DCCP podrá poner término anticipado al convenio marco, como medida derivada del incumplimiento del proveedor, sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

- a. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
- b. Si el adjudicado se encuentra en estado de notoria insolvencia o fuere declarado en proceso concursal de liquidación, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o

las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley N°20.720 que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo.

- c. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados cuando no sea posible modificar el contrato de conformidad con el **artículo 13 bis de la ley 19.886**, en tal caso, el organismo del Estado solo pagará el precio por los servicios que efectivamente se hubieren prestado, durante la vigencia del contrato. Lo anterior, siempre que la imposibilidad de cumplimiento del contrato no obedezca a motivos imputables al proveedor.
- d. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional, razones de ley o de la autoridad ministerial de Salud, dictadas en caso de epidemias, pandemias u otras emergencias sanitarias en el país, que hagan imperiosa su inmediata terminación, debidamente justificado.
- e. Entrega de documentación que contenga hechos carentes de veracidad, con la intención de obtener algún beneficio en el ámbito del convenio marco, sea la inclusión en la tienda electrónica de convenio marco de un determinado servicio o cualquier otra circunstancia que le otorgue alguna ventaja en comparación con el resto de los proveedores adjudicados.
- f. Incumplimiento de uno o más de los compromisos asumidos por los adjudicatarios, en virtud del pacto de integridad contenido en estas bases. Cabe señalar que en el caso que los antecedentes den cuenta de una posible afectación a la libre competencia, la DCCP pondrá dichos antecedentes en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica.
- g. Sin perjuicio de lo señalado en el pacto de integridad si el adjudicatario, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el más alto estándar

ético exigible, durante la ejecución del convenio marco, y propiciaren prácticas corruptas, tales como:

- i. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar las decisiones de un funcionario público durante la ejecución del convenio marco, que tengan el propósito de generar acciones que resulten en su favor o en contra de otro adjudicatario.
  - ii. Tergiversar hechos con el fin de influenciar la ejecución del contrato en detrimento de esta Dirección o de otra entidad pública.
  - iii. Ejercer algún grado de extorsión, soborno o presión, declarando parentescos, relaciones con funcionarios de alto rango, beneficios o perjuicios, a quienes requieran hacer uso de la tienda electrónica o a los encargados de la administración del convenio marco pertenecientes a esta Dirección.
- h. No entrega o no renovación oportuna de la garantía de fiel cumplimiento, una vez vencido el plazo de 60 días hábiles indicado en la cláusula **10.15.2, numeral IV, letra a**, de las presentes bases de licitación.
- i. La comprobación de la falta de idoneidad, de fidelidad o de completitud de los antecedentes aportados por el proveedor adjudicado, para efecto de ser adjudicado o contratado.
- j. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta contaba con información o antecedentes relacionados con el proceso de diseño de las bases, encontrándose a consecuencia de ello en una posición de privilegio en relación al resto de los oferentes, ya sea que dicha información hubiese sido conocida por el proveedor en razón de un vínculo laboral o profesional entre éste y la DCCP u otras entidades compradoras, o bien, como resultado de prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.
- k. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la

mitad del período de ejecución del respectivo acuerdo complementario, con un máximo de 6 meses.

- I. Comercializar la calidad de adjudicatario en el convenio marco. Se entenderá que se ha concurrido en la presente causal, cuando se den una o más de las siguientes circunstancias:
  - i. Que el adjudicatario original haya transferido con posterioridad a la adjudicación la propiedad o el control completo del proveedor a terceros que no fueron adjudicados en la licitación correspondiente o no participaron en ella; siempre que haya constancia que la intención del adjudicatario original al participar en la licitación no fue la de proveer los servicios objeto de este convenio; sino que la de comercializar su calidad de adjudicado de convenio marco.
  - ii. Cuando el adjudicado original sea un proveedor con una antigüedad no mayor a 60 días anteriores a la fecha de cierre de recepción de ofertas o no haya ejercido el giro comercial relacionado con el presente convenio marco con anterioridad a dicho cierre; y siempre que haya transferido la propiedad o el control completo del respectivo proveedor a terceros dentro de los 120 días hábiles contados desde la adjudicación de la presente licitación.
  - iii. Siempre que el adjudicado original haya ofrecido a terceros, a través de medios de comunicación social, redes sociales, correos electrónicos u otros medios equivalentes, transferir la propiedad o el control de la empresa, haciendo mención expresa de su condición de adjudicado de convenio marco, dentro de los 120 días hábiles contados desde la adjudicación de la presente licitación.
  - iv. La presente causal se aplicará tanto respecto del adjudicatario original, como del proveedor que ha adquirido la condición de adjudicatario en alguna de las hipótesis señaladas anteriormente.



- m. No entrega oportuna de los antecedentes señalados en la **cláusula N°7 “Antecedentes legales para ser contratado”** de las presentes bases de licitación, según los términos indicados en dicha cláusula.
- n. Si se notificare a la DCCP una decisión ejecutoriada de la respectiva autoridad competente, que señale que un determinado proveedor carece de autorizaciones sanitarias (registro o notificación según corresponda), patentes, licencias, derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho o título exigible para la prestación de un determinado servicio.
- o. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta, realizó prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.
- p. No dar cumplimiento a los requerimientos de catalogación que la DCCP establezca para los adjudicatarios, completando toda la información que se le requiera respecto de los servicios adjudicados, de conformidad a lo señalado en la cláusula **10.5 “Habilitación del Convenio Marco”**.
- q. En el caso que se superen los límites establecidos para la aplicación de las multas, de conformidad con lo dispuesto en la **cláusula 10.15.1, acápite I “Multas”**, salvo que la conducta este regulada como causal de cobro de garantía de fiel cumplimiento y en otra de las presentes causales de termino anticipado con un nuevo limite.
- r. En el caso de infracción de lo dispuesto en la **cláusula 10.14 sobre “Cesión y Subcontratación”**.
- s. Comercialización, por quinta vez, a través de la plataforma de convenio marco, de servicios no contemplados en la **cláusula 9.2** de las presentes bases de licitación.
- t. Comercializar por quinta vez servicios que no cumplan con las normas técnicas y certificaciones obligatorias exigidas en las presentes bases o en la normativa vigente.

- u. En caso de ser el adjudicatario una Unión Temporal de Proveedores (UTP):
  - i. En caso de que los proveedores integrantes de las uniones temporales adjudicadas no se encuentren inscritos y hábiles en el registro de proveedores.
  - ii. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.
  - iii. De constatare que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberán remitirse los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
  - iv. Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
  - v. Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia ocurre durante la ejecución del contrato.
  - vi. Disolución de la UTP
- v. En caso de que el proveedor sea incapaz de implementar el servicio de reserva y emisión de pasajes antes del 26 de mayo de 2027.
- w. Rechazo de una orden de compra válidamente emitida por la entidad compradora por causales no contempladas en estas bases de licitación; o la no aceptación de ésta en los plazos señalados en las presentes bases, lo cual obligó a la entidad a cancelar la misma, a contar del tercer mes de entrada en vigencia del convenio marco 5 UF por cada orden de compra con un tope de 100 UF.
- x. Rechazo de una orden de compra válidamente emitida por la entidad compradora por causales no contempladas en estas bases de licitación; o la no aceptación de ésta en los plazos señalados en las presentes bases, lo cual obligó a la entidad a cancelar la misma, a contar del tercer mes de entrada en vigencia del convenio marco, luego de

que se le hubieren aplicado dos veces el cobro de garantía de fiel cumplimiento por esta conducta.

- y. Bloqueo de la línea de crédito de alguna unidad de compra de los organismos compradores sin que se encontrase en la hipótesis establecida en la cláusula 10.4.1 sin que exista causa para aplicar dicho bloqueo según lo dispone la cláusula 10.4.1, a contar del tercer mes de entrada en vigencia del convenio marco, luego de que se le hubieren aplicado dos veces el cobro de garantía de fiel cumplimiento por esta conducta.

El adjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado las cuales, a su vez, deberán ser íntegramente pagadas por las respectivas entidades.

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto el literal, a), c) y d), además del término anticipado del convenio marco, procederá el cobro de **la garantía de fiel cumplimiento por parte de la DCCP**.

En todos los casos en los que exista bloqueo, cobro de garantía y/o suspensión temporal del proveedor, así como en los casos en los que exista término anticipado del convenio marco, no operará indemnización alguna para el adjudicatario.

**Procedimiento para la amonestación, el cobro de la garantía de fiel cumplimiento, la suspensión temporal del proveedor en la tienda electrónica de convenios marco de la DCCP y el término anticipado:**

La DCCP activará el procedimiento de aplicación de dichas medidas de oficio o a requerimiento de alguna de las entidades compradoras, en cuyo caso éstas deberán acompañar al reclamo los siguientes antecedentes, en lo que le sean aplicables:

- Número de la orden de compra.
- Razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la medida requerida.
- Copia de la orden de compra.
- Datos de contacto para transferir fondos en caso de que se solicite el cobro de la garantía.
- Correo electrónico, para solicitar antecedentes faltantes o adicionales cuando corresponda.
- Otros antecedentes objetivos que permitan demostrar que procede la medida.

Detectada una situación susceptible de aplicación de las medidas de este punto, la DCCP notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del coordinador de convenio marco designado en el Backoffice, indicando los hechos que ameritarían la aplicación de una medida y adjuntando los antecedentes que se estimen pertinentes. A contar de ello, el adjudicatario tendrá un plazo de 5 días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Se deja expresa constancia que es responsabilidad del adjudicatario mantener actualizado los datos de contacto para recibir las notificaciones de la DCCP.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la DCCP dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la sanción que corresponda.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la DCCP podrá rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante acto administrativo, que se notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice.

#### Procedimiento para interponer recurso:

Para todas las medidas mencionadas, el adjudicatario dispondrá del plazo de 5 días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la

medida, para recurrir fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes al recurso.

La DCCP resolverá acogiendo o rechazando total o parcialmente el recurso. Se notificará mediante acto administrativo al respectivo proveedor y a la o las entidades reclamantes, si es que fuese el caso, a través del correo electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice.

#### **Consideraciones respecto a las notificaciones:**

Conforme lo dispuesto en el **artículo 140 del Reglamento**, las notificaciones que se disponen en el **acápito 10.15**, se realizarán a la dirección de correo electrónico informada por el proveedor en el Sistema de Información. Es responsabilidad del proveedor mantener dicha dirección de correo electrónico actualizada e informar de cualquier cambio a la DCCP.

#### **10.16 Del pago**

Para efectos de tramitar el pago, las entidades públicas deben considerar lo siguiente:

- El pago se realizará por unidad de compra.
- El pago será efectuado conforme lo señalado en la **Ley N°21.131**.
- El pago de los servicios se realizará en pesos chilenos.
- El adjudicatario deberá adjuntar a la factura respectiva, la orden de compra para el trámite de pago.
- La recepción conforme deberá ser acreditada por la entidad que hubiere efectuado el requerimiento.
- El pago deberá realizarse una vez emitido el ticket, independientemente del uso del boleto.
- En caso de que las entidades públicas deseen pagar por un conjunto de órdenes de compra, de común acuerdo con la aerolínea deberán suscribir un acuerdo

complementario que detalle el mecanismo. Se deja expresa constancia que la aerolínea no está obligada a entregar esta opción.

Con todo, la DCCP no es responsable del pago de los servicios que se adquieran o soliciten a través del convenio marco, así como de interactuar con la institución para solicitar el pago de sus facturas. Dicha responsabilidad recae únicamente en las entidades que en cada caso actúen como compradores.

#### **10.17 Plazo de vigencia del convenio marco**

El presente convenio marco tendrá una primera etapa para el desarrollo de la implementación de la emisión boletos y un periodo adicional para implementar la postventa. El periodo de desarrollo para la emisión de boletos comenzará a regir desde la notificación de la resolución de adjudicación a través del portal del Sistema de Información del sitio Mercado Público y hasta 6 meses. Para el proceso de postventa (entendiendo que el desarrollo es en paralelo a la emisión) tendrá una duración adicional de 2 meses. Luego de ello, el convenio marco podrá iniciar la operatoria, la cual tendrá una vigencia de **36 meses** contados desde el 26 de mayo de 2027.

La DCCP podrá prorrogar el presente convenio marco sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, o se defina una nueva modalidad de compra para estos tipos de servicios, el cual no podrá superar los 12 meses.

Sin perjuicio de lo anterior, la DCCP podrá revocar el convenio marco total o parcialmente (ya sea por categoría, subcategoría o tipo de servicio), fundadamente, en cualquier momento durante su vigencia, mediante la dictación de un acto administrativo. La revocación del convenio marco no afectará las órdenes de compra aceptadas ni la vigencia de los acuerdos complementarios suscritos entre los proveedores adjudicados y las entidades compradoras, con anterioridad a la total tramitación del acto revocatorio.

#### **10.17.1 Renovación del convenio marco**

Esta Dirección de Compra y cada uno de los proveedores adjudicados en el convenio, de común acuerdo y a instancia de la primera, podrán renovar los convenios marco adjudicados en virtud de esta licitación, por el mismo período (36 meses) y la misma posibilidad de prórroga, por una sola vez, y bajo las mismas condiciones, previo informe técnico favorable que considere el funcionamiento del convenio marco, el contexto del mercado y la viabilidad de mantener las condiciones existentes.

Una vez que esta Dirección informe a los proveedores de la intención de renovar el convenio por el nuevo periodo, se entenderá que los proveedores que entreguen la garantía de fiel cumplimiento de contrato de la oferta, por este nuevo periodo, aceptan la propuesta de renovación y los proveedores que no entreguen no aceptan dicha propuesta. El plazo de entrega de esta nueva garantía será de 20 días corridos.

#### **10.18 Término por mutuo acuerdo o resciliación**

La DCCP y el respectivo adjudicatario podrán poner término anticipado al convenio marco por mutuo acuerdo o resciliación. Para estos efectos, el adjudicatario, debidamente representado, deberá comunicar por escrito su intención de poner término anticipado al convenio marco con, a lo menos, 60 días corridos de anticipación a la fecha de término de este.

Se hace presente que la garantía de fiel cumplimiento será restituida, sólo una vez tramitado el acto administrativo que apruebe el término anticipado regulado en la presente cláusula.

#### **10.19 Coordinador del Convenio Marco**

El adjudicatario, deberá nombrar un coordinador del convenio marco, el que deberá ser informado en la sección “Mis Condiciones Comerciales”, en el BackOffice de la plataforma electrónica de convenio marco al momento de la oferta y podrá ser modificado al momento

de la habilitación, en el caso de cambios en el período entre la oferta y la adjudicación. Las funciones del coordinar serán las siguientes:

- i. Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del convenio.
- ii. Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.
- iii. Informar cualquier cambio regulado por las bases de este convenio.
- iv. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con la institución que requiera sus servicios.
- v. Disponer de un número de contacto 9 horas x 5 días a la semana.

Esta designación se entenderá respaldada por el representante legal del adjudicatario, el cual será responsable de cualquier acción que realice el coordinador durante el período de su nombramiento. Será responsabilidad del adjudicatario mantener actualizados los datos del coordinador en la plataforma, exponiéndose a la amonestación correspondiente si se comprueba que dicha información se encuentra desactualizada.

#### **10.20 Comportamiento ético del adjudicatario**

Sin perjuicio de lo señalado en lo relativo al pacto de integridad, el proveedor que resulte adjudicado, sus dependientes y en general quienes directa o indirectamente entreguen los servicios adjudicados en la categoría respectiva, no podrán ofrecer obsequios, ofertas especiales al personal adscrito a una entidad licitante, ejercer presiones de cualquier tipo a los encargados de convenio y personas que tengan relación con la administración del Convenio Marco o cualquier regalía que pudiere implicar un conflicto de intereses presente o futuro entre dicho adjudicatario y la entidad compradora, debiendo observar el más alto estándar ético.

#### **10.21 Concordancia entre el servicio ofertado y el servicio entregado**



El proveedor que resulte adjudicado deberá siempre entregar el servicio de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas que haya declarado en su oferta.

Cada uno de los servicios adjudicados deberán cumplir con los requisitos técnicos requeridos, sin importar la marca que éste desee comercializar, ya que esta no será parte de la evaluación de los tipos de servicios licitados de forma genérica. Dicho esto, en caso de ser adjudicado, será responsabilidad del oferente cumplir con el estándar mínimo fijado en la presente licitación para la comercialización de cada servicio.

La DCCP podrá, en todo momento, requerir información a las entidades compradoras acerca del cumplimiento de la presente cláusula, por sí, mediante una auditoría externa o a través de asociaciones vinculadas a la industria, por ejemplo, marcas o los representantes de las marcas, asociaciones gremiales, etc.

#### **10.22 Pacto de integridad**

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos tanto durante la licitación como durante la ejecución del convenio marco en que resulte adjudicado:

- I. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la **Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º**, en conformidad al **artículo 485 del Código del Trabajo**. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus

actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

- II. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución del o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
- III. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
- IV. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de esta.
- V. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
- VI. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivase.

- VII. El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y medidas previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
- VIII. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
- IX. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
- X. El oferente se obliga a no utilizar, durante la ejecución del Convenio Marco, información privilegiada obtenida con ocasión de éste o con ocasión de cualquier servicio que haya o se encuentre prestando a algún organismo regido por la Ley N° 19.886.
- XI. El oferente deberá abstenerse de participar en cualquier proceso de compras ejecutado a través del presente convenio marco en el cual tenga algún conflicto de interés.
- XII. Una vez iniciado el procedimiento de contratación, el oferente y sus comercios asociados deberá cumplir con la prohibición establecida en el **artículo 35 ter de la Ley N°19.886**, esto es, no podrá mantener comunicación, como participante o interesado en el referido proceso, o como eventual interesado o participante en él, con las personas que desempeñen funciones en el organismo licitante que

participen del proceso de adjudicación, independientemente de su calidad jurídica, en lo referido directa o indirectamente a tal proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas administrado por la Dirección de Compras y Contratación Pública, y en la forma establecida en las bases de licitación, que asegure la participación e igualdad de todos los oferentes.

- XIII. El oferente deberá asegurar que las transacciones que se desarrollen en virtud de este convenio marco correspondan a productos y servicios que se condigan con el objeto del convenio, y que no correspondan a productos prohibidos por las presentes bases.

### **10.23 Confidencialidad**

El adjudicatario no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución del contrato, la documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de cualquier actividad relacionada con el contrato.

El adjudicatario, así como su personal dependiente que se haya vinculado a la ejecución del contrato, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los antecedentes relacionados con el desarrollo del contrato.

El adjudicatario debe adoptar medidas para el resguardo de la confidencialidad de la información, reservándose el órgano comprador el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo con las normas legales vigentes, en caso de divulgación no autorizada, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida.

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida en los párrafos anteriores, por parte del proveedor, durante la vigencia del contrato o dentro de los 5 años siguientes después de finalizado éste, podrá dar pie a que la entidad entable en su contra las acciones judiciales que correspondan. Con todo, tratándose de bases de datos

de carácter personal, la obligación de confidencialidad dura indefinidamente, de acuerdo con la **Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada**.

El deber de confidencialidad establecido en la presente cláusula es extensivo al personal directo y subcontratado del adjudicatario, siendo de responsabilidad de este último asegurar su debido cumplimiento.

#### **10.24 Acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales**

Durante la vigencia del respectivo contrato, el proveedor deberá acreditar que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Para efectos de acreditar el cumplimiento de lo indicado precedentemente, el adjudicatario deberá entregar durante la vigencia del contrato **cada 6 meses**, el “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales”, otorgado por la Dirección del Trabajo o, en su defecto, una Declaración Jurada en los cuales se indique que “no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años” de acuerdo con el formato del **Anexo N°1**.

Asimismo, el organismo comprador exigirá al proveedor, antes de proceder al pago respectivo en virtud de la contraprestación de los servicios contratados, el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a aquél correspondan respecto a sus trabajadores, mediante el “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales”, otorgado por la Dirección del Trabajo, y la nómina de aquellos trabajadores que intervengan en la prestación del servicio objeto de la presente licitación.

El organismo contratante podrá exigir al adjudicatario durante la vigencia del contrato, a simple requerimiento, y sin perjuicio de lo señalado anteriormente, un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, o bien, por medios idóneos que garanticen

la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto de sus trabajadores. Cabe indicar que, dicha obligación emana de lo establecido en el **artículo 4° de la Ley N°19.886** y el **artículo 183-C del Código del Trabajo**, con el propósito de hacer efectivo, por parte del organismo contratante, su derecho de ser informada y el derecho de retención, consagrados en los incisos segundo y tercero del artículo 183-C del citado Código, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, señaladas en el **artículo 183-D de éste**.

#### **10.25 Cumplimiento de la normativa laboral**

Se deja constancia que el adjudicatario, en su calidad de empleador, será responsable exclusivo del cumplimiento íntegro y oportuno de las normas del Código del Trabajo y leyes complementarias, leyes sociales, de previsión, de seguros, de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demás pertinentes respecto de sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo. En consecuencia, el adjudicatario será responsable, en forma exclusiva, y sin que la enumeración sea taxativa, del pago oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios, gratificaciones, gastos de movilización, beneficios y, en general, de toda suma de dinero que, por cualquier concepto, deba pagarse a sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.

Se deja constancia que la suscripción del respectivo convenio no significará bajo ningún caso que el adjudicatario, sus trabajadores, adquieran la calidad de funcionarios públicos, no existiendo vínculo alguno de subordinación o dependencia de ellos con la entidad contratante.

#### **10.26 Desarrollo comercial del convenio marco**

Dentro del ámbito comercial que involucra el desarrollo del convenio, el adjudicatario podrá desarrollar las siguientes actividades:

I En caso de que la Dirección ChileCompra desarrolle actividades de difusión de convenios marco, tales como encuentros, ferias u otros, el adjudicatario podrá participar en estas actividades con el fin de dar a conocer sus servicios a las entidades.

II El proveedor deberá informar respecto de los cambios realizados en su empresa y/o certificaciones obtenidas que le permitan mejorar la calidad de los servicios que ofrece en el catálogo electrónico de convenio marco. La Dirección ChileCompra podrá utilizar esta información para lo que estime conveniente.

Las actividades señaladas precedentemente, no podrán vulnerar lo dispuesto en el “pacto de integridad” contenido en las presentes bases de licitación.

#### **10.27 Tratamiento de datos personales**

Si, con ocasión del presente convenio marco, el órgano comprador contrata los servicios de un proveedor para que éste le preste un servicio de tratamiento de datos personales, de conformidad con la ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, deberá suscribir un contrato escrito de mandato, específico para tales fines. Dicho contrato de mandato es obligatorio, independiente de que la adquisición cuente o no con un acuerdo complementario.

En dicho mandato debe especificar, a lo menos, la finalidad del tratamiento, los datos personales que se utilizarán, la prohibición de uso para otras materias por parte del mandatario y de comunicación a terceros, las obligaciones de cuidado de los datos exigidas al mandatario, las causales de término del mandato y las obligaciones de devolución y eliminación de datos al terminar el encargo.

Asimismo, el mandatario deberá cumplir las demás obligaciones que se establecen en la **ley N°19.628** y, en especial, facilitar el ejercicio de los derechos que se le reconocen a los titulares respecto de sus propios datos personales.

El mandato de tratamiento de datos no exime de responsabilidad al órgano comprador, en especial, respecto de la utilización de los datos solo en materias propias de su competencia legal y de las obligaciones de cuidado de dicha información.

#### **10.28 Mantenciones programadas y no programadas**

El proveedor deberá entregar una vez habilitado el convenio, un plan de mantenciones anuales, el que será validado para demostrar el cumplimiento de las mantenciones en un 100%, lo que será verificado por la DCCP contra la entrega de parte del proveedor de un informe de auditoría de certificación de calidad bajo por ejemplo un tipo de la norma o estándar relacionado (por ejemplo, la ISO 27001, **PCI DSS, o similares**). Este informe será entregado por el proveedor una vez transcurridos 12 meses, plazo que se contabilizará a partir de la fecha de adjudicación publicada en MercadoPublico. En dicho informe se deberá poder acreditar la verificación del cumplimiento de los estándares definidos por dicha certificación por parte del auditor, lo cual será demostrado contra la entrega del del proveedor del informe de la auditoría y la carta firmada por el auditor con las recomendaciones o resultados finales y conclusiones derivadas de su análisis.

Adicionalmente, el proveedor debe entregar un plan de acción para resolución de los problemas detectados por la falta de mantenciones según el informe de auditoría. Este plan debe ser entregado dentro de un plazo máximo de 7 días hábiles contados a partir de la recepción del informe de la auditoría, en donde se determine por parte del auditor la falta de ejecución del proceso de mantención periódica. Este Plan de Acción no podrá superar los 6 meses contados a partir de la entrega del plan.

#### **10.29 Servicio dedicado de atención para las entidades públicas**

Las aerolíneas deberán disponer de ejecutivos de atención dedicados especialmente para las entidades públicas. Estos deberán atender los requerimientos de los Compradores,



relativos a cotizaciones, cambios, anulaciones u otras consultas o contingencias. En horario hábil, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

El nivel de servicio mínimo que deberán cumplir es (tiempos máximos):

- 8 horas hábiles para respuestas a consultas generales (dudas, procedimientos, etc.) que no afecten directamente el proceso de reserva de pasajes ni los servicios de postventa opcional (mediante integración).
- 36 horas hábiles para entregar una solución para problemas de facturación, línea de crédito, desbloqueo de cuentas, etc. También considera los tiempos para compensar pagos (informando por los canales habilitados)
- 27 horas hábiles para solución de problemas asociados a la imposibilidad tecnológica para comprar un pasaje (incluye reserva y emisión del pasaje) o ejecutar un correcto servicio de postventa (mediante integración) si este fue ofertado así.

Tiempos se miden desde la emisión del registro del incidente en la aerolínea (telefónico o web). Es obligatorio que la aerolínea disponga de un sistema de registro de incidentes que tenga un identificador para controlar el cumplimiento de estos niveles de servicio.

### **10.30 Garantía y soporte del desarrollo de la aerolínea**

Los oferentes deberán contar con un Jefe de proyecto, que será un especialista o Líder técnico, capaz de coordinar todo el proceso de integración, así como atender a las dudas y resolución de problemas derivados del proceso. Este Jefe de Proyecto o Líder Técnico deberá estar a cargo de los encargados del proceso de implementación, esto es, debe ser capaz de coordinar internamente los recursos del oferente. Asimismo, este profesional deberá entregar las respuestas requeridas por la DCCP, dentro de los plazos y formas definidos en las presentes bases.

Este profesional deberá estar disponible para la conformación de mesas técnicas con la Dirección ChileCompra, de frecuencia a lo menos semanal, durante toda la fase posterior

a la adjudicación, lo que involucra los procesos de diseño, desarrollo, implementación, soporte de paso a producción, mantenciones correctivas y mantenciones evolutivas.

Estas reuniones deben involucrar a todos los profesionales que se requieran, entre ellos, el desarrollador, el integrador, quien gestione los temas de conectividad, quien resuelva problemas de performance, el encargado de los temas de seguridad y quien configure los aspectos relacionados con la configuración del *look and feel* y de la parametrización del sistema para la disponibilización de las tarifas conforme a lo exigido en las presentes bases de licitación (visualización correcta de descuentos sobre precio de mercado).

Para ello, deberá indicar el Rut, nombre, correo electrónico, teléfono y celular del profesional encargado, la sección “garantías generales” de la oferta.

En caso de que esta información no sea presentada debidamente en el proceso de oferta, la DCCP exigirá al adjudicatario que entregue los datos de la persona dentro de los 10 días hábiles posterior a la adjudicación por sistema.

**Este Jefe de proyecto será el profesional que coordine el soporte** por lo que dure el Convenio Marco.

**SLA**, corresponde a el tiempo transcurrido entre la detección de un problema técnico, hasta la solución tecnológica que lo corrige, es necesario distinguir los siguientes eventos:

| Servicio                                        | Descripción de las acciones esperadas                    | Instrumento de medición del cumplimiento | Método de medición                                      | Frecuencia del control | Valores máximos o mínimos comprometido               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| Respuesta incidencia invalidante (estimación de | Entrega de diagnóstico y plazos de entrega que deben ser | Tablero de Jira                          | Revisión de las tareas del hito respectivo por parte de | Por hito entregado o   | Máximo: 1 día hábil desde el requerimiento o formal. |

| Servicio                                                               | Descripción de las acciones esperadas                                                                    | Instrumento de medición del cumplimiento      | Método de medición                                              | Frecuencia del control | Valores máximos o mínimos comprometido                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| esfuerzos y plazos)                                                    | aprobadas con éxito en ambiente de desarrollo y ambiente de Pre Producción.                              |                                               | la DCCP en un ambiente de pruebas                               |                        | Mínimo: Sin mínimo                                                                                 |
| Respuesta incidencia no invalidante (estimación de esfuerzos y plazos) | Entrega de diagnóstico y plazos de entrega que deben ser aprobadas con éxito.                            | Tablero de Jira                               | Revisión de las tareas del hito respectivo por parte de la DCCP | Por hito entregado     | Hasta 3 días hábiles desde requerimiento formal.                                                   |
| Desarrollo de incidencia invalidante y no invalidante                  | Entrega de desarrollos según estimación y plazos Entregados por el proveedor y certificados por la DCCP. | Informe de cumplimiento y recepción conforme. | Correo electrónico                                              | Por hito entregado     | Según estimación de esfuerzos y plazos entregados por el proveedor y certificados por ChileCompra. |

| Servicio                           | Descripción de las acciones esperadas                                                                                  | Instrumento de medición del cumplimiento                     | Método de medición | Frecuencia del control                                                         | Valores máximos o mínimos comprometido          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Solicitud de información sensible. | Responder ante solicitudes de información requeridos por la DCCP, con datos en tiempo real de plataforma de proveedor. | Reporte legible, actualizado y oportuno de datos solicitados | Correo electrónico | Mínimo una vez al mes, y/o en demanda de información acordado entre las partes | Hasta 3 días hábiles desde requerimiento formal |

En caso de cambio del Jefe de proyecto, se debe formalizar un nuevo contacto para canalizar las solicitudes y seguimiento correspondiente.

## ANEXO N°1: DECLARACIÓN JURADA SIN DEUDAS PREVISIONALES

### CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES

(ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER COMPLETADO EXCLUSIVAMENTE EN LAS OFERTAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES POR TODOS LOS INTEGRANTES DE ÉSTA, A EXCEPCIÓN DEL PROVEEDOR QUE REPRESENTA A LA UTP COMO APODERADO, EL CUAL HARÁ SU DECLARACIÓN MEDIANTE EL BACKOFFICE)

- **En caso de ser persona natural:**

Yo, <Nombre persona natural>, cédula de identidad N° <RUT persona natural> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declaro que:

(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar “Sí” o “No”, según corresponda)

“\_\_\_ registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.”

- **O, en caso de ser representante de una persona jurídica:**

Yo, <nombre de representante legal o>, cédula de identidad N° <RUT representante legal> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad> en representación de <razón social empresa> RUT N° <RUT >, del mismo domicilio, declaro que mi representada:

(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar “Sí” o “No”, según corresponda)

“Mi representada \_\_\_ registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.”

<Ciudad>, <día/mes/año>

\_\_\_\_\_  
<Nombre, Rut y firma>

<Representante Legal o persona natural según corresponda >

#### NOTAS:

1. De faltar alguna de estas declaraciones, la oferta será declarada **inadmisible** en su totalidad.
2. Asimismo, este anexo deberá ser completado por los oferentes que resulten adjudicados en este convenio marco (proveedor individual o UTP) a requerimiento expreso de los organismos contratantes durante la vigencia del convenio.

## ANEXO N°2: DECLARACIÓN PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

### CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES

*(ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER COMPLETADO EXCLUSIVAMENTE POR  
PROPONENTES QUE PRESENTEN SU OFERTA A TRAVÉS DE UNA UNIÓN TEMPORAL  
DE PROVEEDORES)*

#### 1. Criterios técnicos:

Al momento de la presentación de la oferta, los integrantes de la UTP determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberán indicar a continuación qué integrante(s) se deberá(n) considerar para el requisito mínimo de admisibilidad y el criterio de evaluación que se señalan a continuación:

| Requisito / Criterio | Razón Social (**)                                                                                                  | RUT |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sostenibilidad       | (Agregar información de todos los integrantes respecto de los cuales desee considerarse la información solicitada) |     |

(\*\*) Agregue información de el o los integrantes que desea sea ser considerado para acreditar el cumplimiento de cada requisito y criterio evaluado.

---

<Nombre, Rut y firma>  
<Representante Legal Apoderado UTP >

#### NOTAS:

1. El anexo debe ser presentado por el apoderado UTP, ya sea una persona natural o el representante legal de la empresa apoderada.
2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP será declarada **inadmisibile** en su totalidad.

**ANEXO N°3: IDENTIFICACIÓN DEL JEFE DE PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO**  
**CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES**

Yo, <nombre de representante legal o persona natural>, cédula de identidad N° <RUT representante legal o de persona natural>, con domicilio en <Domicilio, Comuna, Ciudad> en representación de <Razón social empresa o nombre UTP>, RUT: <Rut empresa o de apoderado UTP>, del mismo domicilio, para la licitación pública para la contratación del “PASAJES AÉREOS NACIONALES”, declaro bajo juramento que:

El equipo de proyecto está compuesto por:

| Rol                                             | Nombre Completo | Correo electrónico | Teléfono | Profesión/Cargo | Interno o Externo |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|-----------------|-------------------|
| Jefe de proyecto                                |                 |                    |          |                 |                   |
| Project Manager                                 |                 |                    |          |                 |                   |
| Líder Técnico                                   |                 |                    |          |                 |                   |
| QA                                              |                 |                    |          |                 |                   |
| (puede agregar líneas para más roles y back-up) |                 |                    |          |                 |                   |

(\*) Estas personas pueden ser modificadas durante la operatoria en las condiciones establecidas en las bases.

\_\_\_\_\_  
**<Firma>**

**<Nombre>**

**<Representante Legal o persona natural según corresponda >**

## ANEXO N°4: PROGRAMAS DE INTEGRIDAD

### CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES

Yo, <nombre de representante legal o persona natural>, cédula de identidad N° <RUT representante legal o de persona natural>, con domicilio en <domicilio, comuna, ciudad> en representación de <Razón social empresa o nombre UTP>, RUT: <Rut empresa o de apoderado UTP>, del mismo domicilio, para la licitación pública del convenio marco de “PASAJES AÉREOS NACIONALES”, declaro bajo juramento que:

Mi representada \_\_\_\_ **(SÍ/NO)** posee un programa de integridad que es conocido por su personal, entendiendo por tal cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir y, si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento de las distintas normas que establecen el estándar de comportamiento íntegro que tanto el proveedor como sus trabajadores deben mantener durante la etapa concursal y **de ejecución de los contratos que mantenga con los organismos de la Administración del Estado**

A fin de comprobar su declaración se deberá adjuntar a la oferta lo siguiente:

- El presente Anexo N°4.
- El referido programa de integridad, en los términos indicados en las presentes bases.
- Medios de verificación que permitan identificar que este programa es conocido por sus trabajadores.

En caso de que la oferta sea presentada por una Unión Temporal de Proveedores (UTP) cada uno de los integrantes deberá presentar individualmente el Anexo N°4, junto con adjuntar dicho programa de cada integrante y el medio de verificación que permita determinar que tal programa es conocido por todo el personal de cada integrante de la UTP, de manera contraria se asignarán 0 puntos en el criterio respectivo.



<Ciudad>, <día/mes/año>

**NOTA:**

1. En el caso de las personas jurídicas, quien suscribe debe ser el representante legal o apoderado con facultades suficientes, y en el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último caso, debe firmar su representante legal o apoderado con facultades suficientes.
2. Marcar con SI/NO el párrafo, según corresponda a su situación.

## **ANEXO N°5: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**

### **CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES**

#### **1. Antecedentes Generales del sistema de emisión de tickets.**

Se considera a la estructura del sistema que permita en tiempo real la visualización de tarifas disponibles a todo el público en general y la emisión de boletos electrónicos, sin ningún tipo de costo asociado a la emisión, aplicando un descuento adjudicado en el convenio marco.

#### **2. Objetivo**

El Sistema que desarrollar por cada aerolínea debe permitir el acceso desde [Mercadopublico.cl](http://Mercadopublico.cl) realizando las interacciones necesarias para autenticar usuarios, y operar según perfil definido, en donde se pueda cotizar, visualizar tarifas, emitir boletos, modificar reserva (si fuera permitido) y realizar anulaciones de estos en línea.

Al respecto, el sistema deberá contar con un flujo/procedimiento definido y secuencial que conlleve a la obtención de boleto electrónico (ticket) y los adicionales correspondientes, para lo cual deberán de tener en consideración la aplicación de los siguientes requerimientos mínimos, cuya funcionalidad se basa en el uso de plataformas electrónicas de cada proveedor.

La DCCP podrá implementar y/o modificar los procedimientos y funcionalidades que permitan la atención de las necesidades de las entidades compradoras de pasajes, lo que será dado a conocer a la(s) aerolínea(s) por comunicado formal.

#### **Productos entregables:**

Plataforma Web de alta disponibilidad que satisfaga la necesidad de reserva, administración y compra de pasajes aéreos nacionales, bajo las condiciones del presente convenio. Esta

plataforma debe permitir acceso a usuarios compradores de organismos públicos, mediante la integración con la plataforma Sistema de Información del sitio Mercado Público. Para los casos que se necesiten integraciones directas entre sistemas, se debe poner a disposición puntos de integración que faciliten esa comunicación de entrada y salida.

El detalle de la API de integración se encuentra disponible en el anexo N°6 “Especificaciones técnicas de la API”

**El presente anexo muestra los requerimientos técnicos completos, incluyendo las acciones que deben realizar las aerolíneas y las acciones que dispondrá la DCCP.**

**Se deja expresa constancia que las aerolíneas deberá trabajar con la API dispuesta por la DCCP. La DCCP no hará ajustes en la API, los ajustes para poder integrarse a la API los deberá realizar la aerolínea.**

**La DCCP podrá realizar cambios a los procesos en caso que el ajuste de la API exprimente cambios por necesidades técnicas solicitadas por la DCCP. En caso que se realice cambios, estos serán informados a los proveedores adjudicados.**

#### Proceso de Reserva y Emisión de Boletos

##### Descripción: Landing del convenio marco:

**Responsable: Equipo TI DCCP**

##### 1. Acceso a la Tienda Convenio Marco

El usuario comprador debe ingresar a Mercado Público utilizando su clave única, accediendo a la tienda de Convenio Marco. El sistema debe perfilar al usuario según su rol.

##### 2. Visualización de Fichas de la aerolínea

En la sección de la Tienda de convenio CM vigente, categoría “Pasajes Aéreos Mediante Integración” (nombre provisional), se debe desplegar una ficha de producto por cada aerolínea. Cada ficha debe incluir un enlace directo a la plataforma desarrollada por la aerolínea para realizar la reserva y el servicio de postventa (mediante integración con mercado público) si así fue ofertado.

**Descripción: Plataforma para reserva:**

**Responsable: Aerolínea**

**3. Redirección a Plataforma de Reserva**

Al seleccionar la ficha de producto, el sistema debe redirigir automáticamente a la plataforma desarrollada por la aerolínea para la DCCP. Esta plataforma debe validar la unidad de compra y usuario logueado.

Mercado Público enviará un JWT como método seguro de acceso para consumir servicios web compartidos.

La aerolínea debe utilizar este token para interactuar con la plataforma Mercado Público.

Se deben validar tres roles:

Usuario comprador (puede realizar compra de pasajes)

Usuario de prueba (revisión de viajes y estado de reservas) // Si no puede crear el usuario de prueba, debe entregar todas las facilidades para utilizar una cuenta de comprador en ambiente productivo para realizar pruebas durante todo el proceso de implementación y durante la operatoria del convenio marco.

**4. Declaración de Responsabilidad**

Al ingresar a la plataforma de la aerolínea, se debe presentar una declaración que el funcionario debe aceptar para continuar:

*“Estimado usuario comprador: usted es responsable de la correcta gestión de pasajes aéreos del organismo al que pertenece. Todas las acciones que registre, incluido el resguardo del buen uso de recursos fiscales, serán de su absoluta responsabilidad.”*

*“Declaro que se han realizado las validaciones pertinentes, y la elección corresponde a la opción óptima para el Estado.”*

El sistema debe bloquear el acceso hasta que el funcionario presione el botón “Aceptar”.

## 5. Funcionalidades Mínimas del Sistema

Una vez desbloqueada la pantalla, se deben mostrar las siguientes opciones:

- Datos del comprador (organismo, usuario logueado, rol)
- Salir del sistema
- Comprar pasajes (En todas las aerolíneas con las que trabaja la aerolínea)
- Anular boletos en línea
- Modificar reserva
- Movimientos realizados
- Estado de cuenta (incluye línea de crédito de la unidad de compra y motivos de bloqueo)
- Información de contacto de la aerolínea, para niveles de atención 1, 2 y 3 (ejecutivo dedicado de la cláusula 10.29)
- Reportería para la entidad compradora (es obligatorio solo si así fue ofertado)

Todas las pantallas deben incluir el botón “Volver” o un botón para anular el proceso de reserva para iniciarlo desde el inicio o salir y volver a mercado público al landing del convenio marco.

Las reservas deben poder ser observadas por todos los usuarios que pertenecen a la misma unidad de compra.

## 6. Proceso de Compra

El sistema debe permitir:

Selección de fecha

Viaje de ida y vuelta o solo ida (solo nacional; internacional (provisionalmente bloqueado pero la API lo debe permitir)

Tipo de cabina/tarifa

Cantidad de pasajeros (según límites del sistema)

Agregar Ancillaries permitidos

Advertencia por fecha de viaje menor a 7 días:

*“La compra del pasaje y su fecha de ida es menor a lo exigido por DIPRES. Para continuar, debe ingresar una justificación.”*

Opciones de justificación:

Salud del pasajero

Comisión de servicio o relocalización

Visitas urgentes

Equipaje adicional por evento

Cambio/cancelación de evento

Viaje por largo periodo

Seguridad del pasajero

Asistencia a juicio

Agenda de la autoridad

Indisponibilidad de Mercado Público

Botones: “Aceptar” y “Volver”.”

7. Oferta de Vuelos y servicios complementarios

Debe mostrarse la misma oferta disponible al público general, incluyendo precios promocionales. El sistema debe indicar el porcentaje de descuento adjudicado, aplicado solo al valor del boleto. Se debe permitir seleccionar asiento y ancillaries permitidos.

Ancillaries permitidos (el modelo debe permitir habilitar o deshabilitar cualquier ancillary):

1. Equipaje adicional (ej. Equipaje en cabina 10 KG, Equipaje en bodega 23 KG)
2. Equipaje deportivo (ej. Equipaje especial bodega 23 KG)
3. Animales (ej. Mascota en cabina, Mascota en bodega, etc.)
4. Menores sin acompañante
5. Embarque y Desembarque prioritario
6. Cambio de pasajero ilimitado
7. Acceso a internet inalámbrico
8. Elección de asiento (distinta a la modalidad aleatoria):
9. Asiento adicional

#### *8. Datos del Pasajero*

*Debe existir un formulario para ingresar:*

Nombre

RUT/DNI

Correo electrónico

Teléfono

Tipo de viajero (funcionario, alta dirección, invitado)

Motivo del viaje

Los datos deben almacenarse para reportería por parte de la DCCP y además, la aerolínea deberá enviar estos datos en la reserva mediante la API de la DCCP.

#### *9. Visualización de Precios*

El sistema debe mostrar:

Precio de mercado

Precio con descuento aplicado

Detalle completo de costos

#### 10. Generación de Orden de Compra

Una vez completada la reserva, se debe enviar una solicitud de creación de Orden de Compra en estado “Guardada” a Mercado Público, con la información de la reserva. El desarrollo de la aerolínea debe confirmar que los datos están correctamente ingresados e informar a la API de la DCCP el estado de la reserva (OK, con errores y de qué tipo)

#### 11. Asociación de OC con Reserva

La plataforma de la aerolínea debe almacenar la asociación entre la Orden de Compra y el código de reserva (definido por la aerolínea) en la sección de administración de reservas.

#### 12. Código de Reserva y Descuento

El sistema de la aerolínea debe generar un código de reserva que refleje el descuento aplicado a la tarifa final (incluyendo tasas e impuestos). Debe quedar claro que el valor pagado es mejor que el de mercado.

#### 13. Visualización de Reserva

La reserva debe mostrarse en la sección de administración de reservas en la plataforma de la aerolínea con el detalle de costos y datos ingresados por el comprador.

#### 14. Finalización del Proceso

Para completar la Orden de Compra, el sistema de la aerolínea debe redirigir al módulo de Orden de Compra (OC) Simplificada en Mercado Público.

**Descripción: OC Simplificada:**

**Responsable: Equipo TI DCCP**

El módulo de OC Simplificada en MP Se debe permitir ingresar:



Correo de facturación

Dirección de facturación

Observaciones

#### 15. Confirmación de Orden de Compra y Validación de Reserva

Una vez que la Orden de Compra (OC) es enviada al proveedor para su aceptación, se habilita el proceso de facturación. En este punto, el sistema debe informar a la aerolínea — mediante un punto de integración— que la reserva ha sido confirmada.

Se debe validar la vigencia de la reserva.

Si la reserva está vigente, se puede emitir el ticket.

Si no está vigente, el proceso debe detenerse, anulando la reserva y revertiendo las acciones realizadas sobre la OC. Esto incluye la cancelación automática de la OC y la liberación del presupuesto para la institución.

Consideraciones adicionales:

a. Si se han agregado servicios adicionales (ancillaries), el proceso de gestión de OC debe aplicarse también a cada uno de ellos, dejando registro de la asociación entre OC, adicional y reserva.

b. Cada línea con costo debe visualizarse en la Orden de Compra, diferenciando:

Boletos (diferenciado en ida y vuelta y por cada pasajero)

Ancillaries (diferenciado por tipo con un ID de producto específico)

Tasas de embarque

Importante: Todo esto debe estar separado por pasajero y ruta, esto significa un máximo de líneas aproximado de 18x12 en cada orden de compra y un mínimo de 2.

**Descripción: Emisión de boletos:**

**Responsable: Aerolínea y Equipo TI DCCP (para integración de administración automatizada)**

16. Envío de Pasajes y Gestión de Mensajes y Errores

Una vez emitido el pasaje, el sistema debe enviar una copia por correo electrónico a:

Cada pasajero

La persona que realizó la reserva

En caso de falla en el proceso, el sistema de la aerolínea debe:

Adicionalmente se debe guardar la copia digital del boleto en la plataforma de la aerolínea.

En caso de que la reserva caduque automáticamente el sistema eliminará la reserva, enviará un correo, dejará registro en la plataforma de la aerolínea y permitirá eliminar la orden de compra.

El sistema de la aerolínea debe permitir anular la emisión del pasaje dentro del periodo definido por la normativa nacional que regula los pasajes aéreos (ver: <http://derechosdelpasajero.jac.gob.cl/>).

En caso de que la reserva sea exitosa o el proceso de reserva no se puede completar (ya sea por OC NO ACEPTADO o error), la plataforma de mercado público debe mostrar un mensaje al usuario comprador, generar un código interno para el Dpto de Operaciones y dejar en el historial el resultado del proceso (ACEPTADA, NO ACEPTADA o ERROR (INCLUIDA LA CAUSA)).

En caso de error, se debe enviar un mensaje de error estandarizado por la DCCP para ser mostrado al usuario (VER LISTADO MÁS ADELANTE CON CÓDIGOS). Dejar la OC en estado “NO ACEPTADA” y anular la reserva si esta supera el plazo definido por la aerolínea para guardar la reserva.

**Descripción: Facturación:**

**Responsable: Aerolínea**

17. Facturación

Si la emisión del pasaje es exitosa, la aerolínea queda habilitada para facturar el pasaje comprado. La facturación puede ser manual o automática.

La facturación puede realizarse:

Por cada reserva individual (AUTOMÁTICA)

Por grupo de reservas (MANUAL previo acuerdo complementario)

**Descripción: Mensajes de error e informativos en MP:**

**Responsable: Equipo TI DCCP y Aerolínea**

18. Mensajes de Usuario y Finalización del Proceso

El sistema debe gestionar los mensajes al usuario en cada paso del proceso:

Mostrar errores con su código correspondiente.

Al finalizar exitosamente, mostrar un mensaje de confirmación tanto en la plataforma de la aerolínea como en el módulo de envío de la OC. Este mensaje estará estandarizado por la DCCP y la aerolínea deberá informar el respectivo código de error.

**Otros:**

Usuarios concurrentes: Se requiere que la plataforma ofertada sea capaz de atender simultáneamente a 1.000 usuarios (concurrentes), lo que representa también la capacidad de generar un máximo de 2.000 órdenes de compra diarias.

Uptime: Se requiere que la plataforma de la aerolínea ofertada tenga un uptime de al menos un 99,95% anual

Tiempos de respuesta de la plataforma: A nivel de tiempos de respuesta de las páginas web que componen la plataforma ofertada, es necesario que el tiempo promedio mensual no supere los 4.000 milisegundos.

Monitoreo: La plataforma ofertada por la aerolínea, deberá contar con monitoreo de infraestructura (redes, servidores, bases de datos, entre otros) y de aplicación (consumo de recursos, tasa de errores, nivel de Apdex o similar, entre otros). Dichos sistemas de monitoreo deberán estar disponibles a nivel de lectura para el área de Operaciones y Seguridad de la Dirección ChileCompra durante toda la vigencia del contrato. Ejemplo: URL's compartidas para estado de salud del/los servicios, plataforma de monitoreo, etc.

#### "Sobre la Seguridad de la Información

Las consideraciones mínimas de seguridad sobre la plataforma a desarrollar son:

Se requiere cifrado en capa de transporte, utilizando canales seguros y encriptado de tráfico, por ejemplo, Uso de HTTPS: La plataforma ofertada, en su completitud y en los servicios de integración a MercadoPublico.cl deben contar con HTTPS y en todos sus servicios con TLS versión n-1, siendo n la última versión disponible en el mercado, durante la vigencia del contrato, en la actualidad se debería utilizar versión 1.2.

Se requiere restringir el acceso al consumir plataforma de proveedor, para aceptar solo invocaciones desde plataforma Mercadopublico, utilizando, por ejemplo, listas blancas de IP.

Utilizar estándares de desarrollo seguro.

Para el transporte de datos, utilizar objetos JSON.

Uso y manipulación de JWT para autenticación y autorización funcionalidades de las aplicaciones."

Equipo de trabajo de la DCCP: el equipo considera a los roles de PM, PO (Tienda y Negocio) y LT, como mínimo, representados por funcionarios de la DCCP asignados para el proyecto (incluido un back-up), y una contraparte técnica – funcional dispuesto por el proveedor.

Equipo de trabajo de la aerolínea: Debe considerar al menos un coordinador comercial para el convenio marco (con su respectivo back-up), roles de PM y LT, que serán las contrapartes de la DCCP.

Estándar de Desarrollo Seguro DCCP (OWASP): Para comprobar que las exigencias mínimas de seguridad están siendo alcanzados, se solicitará medio para garantizar la aplicación del estándar, como, por ejemplo, análisis de código estático.

Stack Tecnológico: depende de cada proveedor, considerando que se requiere una plataforma Web donde se pueda acceder desde MP. Solo se exige la forma de integración entre plataforma de proveedor y Mercadopublico, la cual puede ser un API Rest o servicios Restfull.

Patrón de Arquitectura: Microservicios RESTFull o Api Rest para la integración de sistemas.

**Descripción: Mensajes de error e informativos en MP:**

***Responsable: Aerolínea***

Mensajes de error e informativos en MP: la aerolínea debe entregar estos códigos a la API de la DCCP al momento de generar la orden de compra o el proceso de envío de la orden de compra según sea el caso.

PA-01: "Reserva ha sido confirmada con éxito"

PA-02: "Sin línea de crédito. Favor contactar a la Aerolínea"

PA-03: "Reserva expirada. Puede generar una nueva reserva"

CL-01: "Error de reserva. No se generó registro de la reserva, vuelva a generar el proceso"

CL-02: "Línea de crédito bloqueada por no pago. Favor contactar a la Aerolínea"

CL-03: "Saldo Insuficiente. Contacte a la aerolínea para asignar más línea de crédito"

SK-01: "Error de facturación. Se ha producido un error al confirmar el pago, favor realizar un nuevo proceso y verificar que la reserva esté cancelada en el sitio de la aerolínea"

SK-02: "Error de facturación. Se ha producido un error al obtener los pagos asociados a la reserva, favor realizar un nuevo proceso y verificar que la reserva esté cancelada en el sitio de la aerolínea"

SK-03: "Errores de autorización, favor reintentar proceso de reserva. Si problema persiste favor realizar un incidente en el centro de ayuda para que nuestros técnicos investiguen el problema"

Sk-04: "Error en línea de crédito. Favor contactar a la Aerolínea"

US-01: "Error de validación de datos, favor reintentar proceso de reserva. Si problema persiste favor realizar un incidente en el centro de ayuda para que nuestros técnicos investiguen el problema"

BK-01: "No se generó la reserva. Favor reintentar proceso de reserva."

BK-02: "Servicio de reserva no disponible. Intente en otro momento. Si problema persiste favor realizar un incidente en el centro de ayuda para que nuestros técnicos investiguen el problema"

**Descripción: Datos para guardar en la reserva para la reportería:**

**Responsable: Aerolínea**

Datos para guardar en la reserva para la reportería:

- N° Orden de Compra (de Mercado Público)
- N° de reserva
- Estado de la reserva (reservada, emitida, cancelada/anulada, modificada)
- Fecha de reserva
- Monto transacción
- Origen
- Destino
- Fecha de ida
- Fecha de retorno
- Nombre pasajero
- RUT pasajero
- Tipo viajero (funcionario, alta dirección, invitado)
- Motivo del viaje
- Tipo cabina (i.e. tipo de asiento según defina la aerolínea)
- Nombre funcionario que reserva (el que hace la compra)
- RUT funcionario que reserva (el que hace la compra)
- Cumple o no política de viajes sugerida (SI/NO)
- Razón de no cumplimiento de política (si cumple, el campo debe quedar como vacío o no aplica)

**Descripción: Postventa (solo para proveedores que ofertan el servicio mediante integración):**

**Responsable: Aerolínea**

**Proceso de Postventa**

1. Ingresar por MercadoPublico a tienda de Convenio Marco mediante los accesos con clave única, perfilando al usuario según rol.
2. En el módulo de Tienda CM, en la tienda de CM Pasajes aéreos nacionales, debe poder desplegarse a través de una ficha de producto de convenio marco, un enlace directo a todas las aerolíneas que hayan adjudicado el presente convenio marco. Este enlace debe bloquearse para los proveedores que no tengan la habilidad necesaria al momento de intentar realizar la compra de pasaje, y debe estar disponible durante el plazo del Convenio.
3. Al ingresar al sitio de la aerolínea seleccionada (en este caso a la ficha creada por la DCCP), ésta dirigirá automáticamente a la plataforma creada por la aerolínea designada para la DCCP. Donde, se deberá realizar las validaciones respectivas para el pasajero y numero de reserva logueado en plataforma a desarrollar.
  - a. Como parte de los métodos seguros de acceso, MP envía un JWT para el consumo de servicios Web. La aerolínea debe utilizar este Token cuando se requiera realizar interacciones con plataforma MP.
  - b. Usuario ingreso a la aerolínea estando habilitado para comprar/administrar Pasajes.
  - c. Se debe validar el rol del usuario para la postventa de pasajes, este usuario comprador debe ser de la misma unida de compra que realizó la compra y que tiene perfil supervisor, en cuyo caso puede realizar las acciones asociadas a la postventa, que puede revisar los viajes y estado de reservas.
4. Al ingresar al sitio se debe configurar una “Declaración de responsabilidad” por parte del funcionario que efectuará la reserva, que diga lo siguiente:

“Estimado usuario comprador; se recuerda que usted es el responsable de la correcta gestión de pasajes aéreos nacionales del organismo al cual usted pertenece, por tanto, todas las acciones que registre, incluido el resguardo del buen uso de recursos fiscales, serán de su absoluta responsabilidad”



El mensaje en la pantalla del sistema bloqueará todo acceso, sólo se liberará cuando el funcionario decida desbloquearlo presionando el botón "Aceptar".

5. Desbloqueada la pantalla, el sistema de la aerolínea debe mostrar todas las opciones que contiene la postventa, correspondiente a la administración de pasajes. Pudiendo anular, modificar pasajes y/o agregar adicionales a alguna reserva ya realizada.

6. La anulación del pasaje posterior al periodo definido por la normativa chilena debe Cancelar la OC asociada, esto requiere una integración con MP, con el fin de gatillar las acciones necesarias para Canelar OC y cambiar el estado de la reserva.

De acuerdo a la normativa las anulaciones son:

1º Si el pasaje fue comprado con una anticipación de, al menos, 7 días a la fecha y hora del vuelo: Podrá retractarse de la compra hasta 48 horas posterior a la adquisición del boleto.

2º Si el pasaje fue comprado con una anticipación igual o mayor a 180 días a la fecha y hora del vuelo: Podrá retractarse de la compra hasta 7 días posterior a la adquisición del boleto.

3º Si el pasaje fue comprado con una anticipación menor a 7 días corridos, el pasaje se deberá poder anular al menos dentro del mismo día que fue emitido, hasta 24 horas antes del viaje.

7. Las modificaciones a la reserva son otra de las opciones de postventa, y corresponden a modificar datos de la reserva que pueden llevar a modificar el valor de esta, por consiguiente, modificar los valores de la/s Órdenes de compra asociadas. (No se modifica la OC original, sino que los adicionales se reflejan en la nueva OC de postventa)

Para comenzar el flujo se debe validar si es permitido modificar la reserva, si esto no se cumple, no se continúa con el flujo.

8. La compra de adicionales al pasaje, posterior a la emisión de la reserva, se considera como otro de los servicios de Postventa, el flujo debería generar una nueva Orden de

compra por el monto de este adicional. Finalmente se asocia nueva Orden de compra creada a la reserva.

**Descripción: OC simplificada:**

**Responsable: Equipo TI DCCP**

9. Las modificaciones y anulaciones que generen nuevas Órdenes de compra deberán seguir el flujo de la Orden de compra Simplificada que corresponden a los pasos de completado, validación presupuestaria y envío al proveedor.

Estas OC (de postventa) deben utilizar el mismo sistema de la reserva, pero con fichas específicas para postventa.

**Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de adjudicación en el portal, se realizará una reunión de inicio para coordinar y comprometer los plazos para los desarrollo e integración.**

## **ANEXO N°6: Especificaciones técnicas de la API**

### **CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES**

*Funcionalidad debe estar disponible para los proveedores adjudicados en el convenio marco de pasajes aéreos mediante integración, desde la selección de la aerolínea para reserva de pasajes o servicio de postventa (integrado con mercado público), hasta la emisión de las órdenes de compra incluyendo el sistema de facturación automáticos, los mensajes de conformidad del proceso, historias y reportabilidad. Se podrá incluir un sistema de control de habilidad del proveedor para la administración del convenio por parte de la DCCP.*

*En detalle:*

*Actualmente existe una API operativa, integrada con las líneas aéreas participantes del Convenio Marco, la cual se encuentra en funcionamiento productivo. El objetivo de la presente iniciativa no es desarrollar una nueva API, sino realizar una mejora evolutiva y optimizada de la API existente.*

*Esta API permite la integración entre el catálogo electrónico de Mercado Público y los sistemas de las aerolíneas, que cuenta actualmente con servicios implementados y en pleno funcionamiento, entre los que se incluyen*

- *Emisión y validación de órdenes de compra.*
- *Sincronización de reservas con las plataformas de las aerolíneas.*
- *Operación conforme a los contratos establecidos en el Convenio Marco vigente.*

*La especificación técnica y contractual vigente de la API fue elaborada por el proveedor anterior (KDU) y será incorporada al presente documento mediante un enlace directo al documento oficial, el cual formará parte de los antecedentes técnicos del proceso.*

[entregable kdu diagramas componentes y secuencia v1.1.pdf](#)

[dccp - documento de integración v1.2.0 .pdf](#)

A continuación, se detallan los requerimientos que deberán ser abordados por el proveedor

| Requerimientos Funcionales – Entregables |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requerimiento                            | Req 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Título                                   | <b><i>Datos para guardar en la reserva para la reportería:</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción                              | <p><i>Datos para guardar en la reserva para la reportería:</i></p> <p>Nº Orden de Compra (de Mercado Público)</p> <p>Nº de reserva</p> <p>Estado de la reserva (reservada, emitida, cancelada/anulada, modificada)</p> <p>Fecha de reserva</p> <p>Monto transacción</p> <p>Origen</p> <p>Destino</p> <p>Fecha de ida</p> <p>Fecha de retorno</p> <p>Nombre pasajero</p> <p>RUT pasajero</p> <p>Tipo viajero (funcionario, alta dirección, invitado)</p> <p>Motivo del viaje</p> <p>Tipo cabina (i.e. tipo de asiento según defina la aerolínea)</p> <p>Nombre funcionario que reserva (el que hace la compra)</p> <p>RUT funcionario que reserva (el que hace la compra)</p> <p>Cumple o no política de viajes sugerida (SI/NO)</p> <p>Razón de no cumplimiento de política (si cumple, el campo debe quedar como vacío o no aplica)</p> <p>Costo de servicio de agencia (si no se utiliza porque el modelo del CM no lo permite, este campo igual se debe crear, pero queda vacío)</p> <p><b>Nota:</b> Existe una API actualmente operativa que contiene la mayor parte de la información previamente descrita. La propuesta consiste en extender el body de dicha API incorporando los campos faltantes y persistir esta información en la base de datos Aurora RDS ya existente.</p> <p>Campos por incluir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre funcionario que reserva (Se obtiene a través del token)</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUT funcionario que reserva (Se obtiene a través del token)</li> <li>• Cumple o no política de viajes sugerida</li> <li>• Razón de no cumplimiento de política</li> </ul> <p>Costo de servicio de agencia <u>(si no se utiliza porque el modelo del CM no lo permite, este campo igual se debe crear, pero queda vacío)</u></p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Requerimientos Funcionales – Entregables |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requerimiento</b>                     | <b>Req 03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Título</b>                            | <b>Landing del convenio marco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción</b>                       | <p>"1. Acceso a la Tienda Convenio Marco</p> <p>El usuario debe ingresar a Mercado Público utilizando su clave única, accediendo a la tienda de Convenio Marco. El sistema debe perfilar al usuario según su rol."</p> <p>"2. Visualización de Fichas de <u>proveedor</u> (Agencia/aerolínea)</p> <p>En la sección de la Tienda de convenio CM vigente, categoría "Pasajes Aéreos Mediante Integración" (nombre provisional), se debe desplegar una ficha de producto por cada Agencia/aerolínea. Cada ficha debe incluir un enlace directo a la plataforma desarrollada por la Agencia/aerolínea para realizar la reserva."</p> <p><b>Nota:</b> A continuación, se pone a disposición el enlace de figma que contiene los nuevos diseños.</p> <p>Enlace:</p> <p><a href="https://www.figma.com/proto/8ETVSFZ4lpKzPxAYWoGhCi/Convenio-Pasajes?page-id=2%3A77&amp;node-id=2-78&amp;viewport=-286%2C-420%2C0.3&amp;t=nW5MI2TihShe7HoO-1&amp;scaling=min-zoom&amp;content-scaling=fixed&amp;starting-point-node-id=2%3A78">https://www.figma.com/proto/8ETVSFZ4lpKzPxAYWoGhCi/Convenio-Pasajes?page-id=2%3A77&amp;node-id=2-78&amp;viewport=-286%2C-420%2C0.3&amp;t=nW5MI2TihShe7HoO-1&amp;scaling=min-zoom&amp;content-scaling=fixed&amp;starting-point-node-id=2%3A78</a></p> |

| Requerimientos Funcionales – Entregables |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Requerimiento</b>                     | <b>Req 05</b>                 |
| <b>Título</b>                            | <b><u>OC Simplificada</u></b> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Descripción</b></p> | <p><i>El módulo de OC Simplificada en MP Se debe permitir ingresar:</i></p> <p><i>Correo de facturación</i><br/> <i>Dirección de facturación</i><br/> <i>Observaciones"</i></p> <p><i>"15. Confirmación de Orden de Compra y Validación de Reserva</i><br/> <i>Una vez que la Orden de Compra (OC) es enviada al proveedor para su aceptación, se habilita el proceso de facturación. En este punto, el sistema debe informar a la agencia/aerolínea —mediante un punto de integración— que la reserva ha sido confirmada.</i></p> <p><i>Se debe validar la vigencia de la reserva.</i><br/> <i>Si la reserva está vigente, se puede emitir el ticket.</i><br/> <i>Si no está vigente, el proceso debe detenerse, anulando la reserva y revertiendo las acciones realizadas sobre la OC. Esto incluye la cancelación automática de la OC y la liberación del presupuesto para la institución.</i><br/> <i>Consideraciones adicionales:</i></p> <p><i>a. Si se han agregado servicios adicionales (ancillaries), el proceso de gestión de OC debe aplicarse también a cada uno de ellos, dejando registro de la asociación entre OC, adicional y reserva.</i></p> <p><i>b. Cada línea con costo debe visualizarse en la Orden de Compra, diferenciando:</i></p> <p><i>Boletos (diferenciado en ida y vuelta y por cada pasajero)</i><br/> <i>Ancillaries (diferenciado por tipo con un ID de producto específico)</i><br/> <i>Tasas de embarque</i><br/> <i>Costo de agencia (el campo y el ID de producto debe existir, pero la utilización en este convenio está por definir)</i></p> <p><i>Importante: Todo esto debe estar separado por pasajero y ruta, esto significa un máximo de líneas de 18x12 en cada orden de compra y un mínimo de 2."</i></p> |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b><u>Mejoras evolutivas</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Unificar los servicios de creación de órdenes de compra con los servicios de obtención de información de la reserva de pasajeros.</i></li> <li>• <i>Incorporar un registro de transacciones que permita detectar errores de forma oportuna.</i></li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Requerimientos Funcionales – Entregables |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requerimiento                            | Req 08 – Requerimiento No Funcionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Título                                   | Definición de condiciones de las API's para las aerolíneas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción                              | <p>Otros:</p> <p><i>Usuarios concurrentes: Se requiere que la plataforma ofertada sea capaz de atender simultáneamente a 1.000 usuarios (concurrentes), lo que representa también la capacidad de generar un máximo de 2.000 órdenes de compra diarias.</i></p> <p><i>Uptime: Se requiere que la plataforma de la agencia/aerolínea ofertada tenga un uptime de al menos un 99,95% anual</i></p> <p><i>Tiempos de respuesta de la plataforma: A nivel de tiempos de respuesta de las páginas web que componen la plataforma ofertada, es necesario que el tiempo promedio mensual no supere los 4.000 milisegundos.</i></p> <p><i>Monitoreo: La plataforma ofertada por la agencia/aerolínea, deberá contar con monitoreo de infraestructura (redes, servidores, bases de datos, entre otros) y de aplicación (consumo de recursos, tasa de errores, nivel de Apdex o similar, entre otros). Dichos sistemas de monitoreo deberán estar disponibles a nivel de lectura para el área de Operaciones y Seguridad de la Dirección ChileCompra durante toda la vigencia del contrato. Ejemplo: URL's compartidas para estado de salud del/los servicios, plataforma de monitoreo, etc.</i></p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>"Sobre la Seguridad de la Información</i></p> <p><i>Las consideraciones mínimas de seguridad sobre la plataforma a desarrollar son:</i></p> <p><i>Se requiere cifrado en capa de transporte, utilizando canales seguros y encriptado de tráfico, por ejemplo, Uso de HTTPS: La plataforma ofertada, en su completitud y en los servicios de integración a MercadoPublico.cl deben contar con HTTPS y en todos sus servicios con TLS versión n-1, siendo n la última versión disponible en el mercado, durante la vigencia del contrato, en la actualidad se debería utilizar versión 1.2.</i></p> <p><i>Se requiere restringir el acceso al consumir plataforma de proveedor, para aceptar solo invocaciones desde plataforma MercadoPublico, utilizando, por ejemplo, listas blancas de IP.</i></p> <p><i>Utilizar estándares de desarrollo seguro.</i></p> <p><i>Para el transporte de datos, utilizar objetos JSON.</i></p> <p><i>Uso y manipulación de JWT para autenticación y autorización funcionalidades de las aplicaciones."</i></p> <p><i>Equipo de trabajo de la DCCP: el equipo considera a los roles de PM, PO (Tienda y Negocio) y LT, como mínimo, representados por funcionarios de la DCCP asignados para el proyecto (incluido un back-up), y una contraparte técnica – funcional dispuesto por el proveedor.</i></p> <p><i>Equipo de trabajo de la agencia/aerolínea: Debe considerar al menos un coordinador comercial para el convenio marco (con su respectivo back-up), roles de PM y LT, que serán las contrapartes de la DCCP.</i></p> <p><i>Estándar de Desarrollo Seguro DCCP (OWASP): Para comprobar que las exigencias mínimas de seguridad están siendo alcanzados, se solicitará medio para garantizar la aplicación del estándar, como, por ejemplo, análisis de código estático.</i></p> <p><b><u>Mejora evolutiva</u></b></p> <p><i>Se requiere la optimización de las Lambda para mejorar el rendimiento y reducir la latencia.</i></p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| Requerimientos Funcionales – Entregables |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requerimiento</b>                     | <b>Req 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Título</b>                            | <b><u>Nuevo módulo de control para el jefe de producto de la licitación</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>                       | <p>El módulo debe permitir a los usuarios que tiene la unidad de compra de "división convenio marco" administrar el convenio marco:</p> <p>1º Habilitar y deshabilitar ficha de proveedores (debe guardar registro de cambios – historial)</p> <p>2º Habilitar y deshabilitar proveedores (debe guardar registro de cambios – historial)</p> <p>3º Registrar sanciones de los proveedores en el registro</p> <p><b><u>Mejoras evolutivas</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestionar de forma centralizada las URL de acceso a las páginas de las aerolíneas mediante una base de datos.</li> <li>Centralizar en una base de datos la configuración de los endpoints de envío de Órdenes de Compra y ajustar la lógica de la aplicación para que dichos endpoints sean recuperados dinámicamente desde la base de datos.</li> </ul> |

### Plan de pruebas de reserva y emisión

(En caso de alguna diferencia con lo señalado en el anexo N°5 o necesidad de interpretación, prima la información del anexo N°5)

| N° | Prueba                                                   | Descripción                                                                            | Resultado                                                                                                    | Fecha Prueba | Usuario Prueba | Estado (OK/Pendiente/NO) | Observaciones |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|---------------|
| 1  | Ingreso de usuario supervisor a MP                       | Usuario supervisor debe ingresar a MP con su clave única                               | Usuario quedará situado en el escritorio de Sistema de Información del sitio Mercado Público                 |              |                |                          |               |
| 2  | Acceso a CM Pasajes                                      | En el menú Catalogo, deberá pinchar opción Catalogo                                    | En pantalla se verá el detalle de los CM vigentes. Entre ellos estará el botón para acceder al cm de pasajes |              |                |                          |               |
| 3  | Acceso desde CM Pasajes a Aerolínea Comprador Supervisor | Una vez se pinchó en el botón de la Aerolínea, debe entrar logueado a página proveedor | usuario quedará situado en la página de la aerolínea correctamente (ambiente proveedor)                      |              |                |                          |               |
| 4  | Acceso desde CM Pasajes a Aerolínea                      | Una vez se pinchó en el botón de la Aerolínea, debe entrar logueado a página proveedor | usuario quedará situado en la página de la aerolínea                                                         |              |                |                          |               |

| N° | Prueba                                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Resultado                                                                                                                                 | Fecha Prueba | Usuario Prueba | Estado (OK/Pendiente/NO) | Observaciones |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|---------------|
|    | Comprador Observador                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | correctamente (ambiente proveedor)                                                                                                        |              |                |                          |               |
| 5  | Acceso restringido desde CM Pasajes a Aerolínea Comprador Otros roles | Una vez se pinchó en el botón de la Aerolínea, al entrar a la página proveedor debe aparecer mensaje indicando que no puede ingresar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | usuario no accede para reservar pasajes y puede retornar a Mercado Público                                                                |              |                |                          |               |
| 6  | Declaración de responsabilidad                                        | Al ingresar al sitio el comprador le aparecerá un pop con el siguiente mensaje "Estimado usuario comprador; se recuerda que usted es el responsable de la correcta gestión de pasajes aéreos nacionales del organismo al cual usted pertenece, por tanto, todas las acciones que registre, incluido el resguardo del buen uso de recursos fiscales, serán de su absoluta responsabilidad". El mensaje es bloqueante si no aprieta aceptar no podrá avanzar | El usuario acepta la declaración de responsabilidad del convenio marco y puede acceder al home para la búsqueda de itinerario             |              |                |                          |               |
| 7  | Datos del comprador                                                   | En la plataforma se podrá ver la información del usuario nombre y apellido, organismo y condición de usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | El usuario puede revisar en la plataforma sus datos: nombre, organismo y condición de usuario                                             |              |                |                          |               |
| 8  | Itinerario campos                                                     | El usuario puede buscar los vuelos visualizando: desde, hacia, fecha, cantidad de pasajeros y si es ida o ida y vuelta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | El usuario puede buscar un vuelo según su itinerario                                                                                      |              |                |                          |               |
| 9  | Itinerario restricción servicios no permitidos                        | El usuario solo puede buscar los vuelos no deben aparecer las opciones de paquetes, hoteles, autos u otros servicios que ofrezca el proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | El usuario no puede seleccionar servicios distintos a la compra de pasajes                                                                |              |                |                          |               |
| 10 | Itinerario sólo rutas nacionales                                      | El proveedor solo puede buscar rutas que pertenezcan a destinos nacionales, no deben aparecer destinos fuera de Chile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | El usuario solo puede seleccionar destinos nacionales                                                                                     |              |                |                          |               |
| 11 | Itinerario cumplimiento política de compra                            | El usuario selecciona una fecha de viaje igual o superior a 7 días desde la compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El usuario no debe justificar la compra y pasa directo a continuar con la reserva                                                         |              |                |                          |               |
| 12 | Itinerario incumplimiento política de compra                          | El usuario selecciona una fecha de viaje inferior a 7 días desde la compra y le aparece pop up de advertencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | El usuario debe justificar y aparece pop up de advertencia                                                                                |              |                |                          |               |
| 13 | Pop up incumplimiento política de compra                              | El pop up debe contener "La compra del pasaje y su fecha de ida es menor a lo exigido por DIPRES en cuanto buen uso de recursos públicos, en el que se indica que la fecha de compra                                                                                                                                                                                                                                                                       | El usuario selecciona el motivo y justifica el incumplimiento de la política de compra y selecciona aceptar para continuar con la reserva |              |                |                          |               |

| N° | Prueba                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultado                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha Prueba | Usuario Prueba | Estado (OK/Pendiente/NO) | Observaciones |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|---------------|
|    |                                       | debe ser como mínimo 7 días previo al vuelo, para continuar con la compra, debe ingresar justificación” y las opciones de justificación:<br>Salud del pasajero<br>En comisión de servicio o relocalización<br>Visitas urgentes<br>Equipaje adicional por evento<br>Cambio o cancelación del evento o itinerario<br>Viaje por largo periodo<br>Seguridad del pasajero<br>Asistencia a juicio<br>Agenda de la autoridad<br>Indisponibilidad de MercadoPublico<br>Y un botón para aceptar |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |                          |               |
| 14 | Resultados vuelos                     | El usuario al buscar un itinerario visualiza las distintas opciones de vuelo, su valor y el descuento ofrecido por la aerolínea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El usuario visualiza las opciones de vuelos con sus precios y descuento                                                                                                                                                                           |              |                |                          |               |
| 15 | Precios vuelos                        | Revisar que el que el precio del vuelo sea igual al valor por fuera y el descuento corresponda al % ofertado por el proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El usuario visualiza los precios correctos con el descuento aplicado                                                                                                                                                                              |              |                |                          |               |
| 16 | Selección vuelo usuarios observadores | Los usuarios observadores no pueden seleccionar vuelo ni avanzar con la reserva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Un usuario observador no podrá seleccionar vuelo ni continuar con la reserva                                                                                                                                                                      |              |                |                          |               |
| 17 | Selección vuelo                       | El usuario selecciona el vuelo y avanzará a la selección/asignación del asiento según la tarifa escogida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | El usuario selecciona vuelo y se asigna asiento                                                                                                                                                                                                   |              |                |                          |               |
| 18 | Ancillaries                           | Se debe permitir los ancillaries señalados en el anexo N°5. En caso que alguno de esos ancillaries no se oferte al público general, no será obligatorio entregarlo (puede ser omitido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El usuario puede adicionar ancillaries a su reserva                                                                                                                                                                                               |              |                |                          |               |
| 19 | Ancillaries menor sin acompañante     | Se debe permitir el ancillaries de menor sin acompañante solo en el caso de haber seleccionado en la búsqueda de itinerario menores de edad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El usuario visualizará/podrá agregar el ancillary menor sin acompañante cuando haya seleccionado un menor dentro de los pasajeros. Este ancillary podrá ser omitido si el proveedor no lo entrega o se entrega por otro mecanismo no automatizado |              |                |                          |               |
| 20 | Declaración Jurada                    | Antes de ingresar los datos del pasajero deberá aparecer un pop up Declaración Jurada con el texto “Declaro que se han realizado las validaciones pertinentes, y la elección de                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El usuario responde la declaración jurada de validaciones y marca si, avanzando a completar los datos de pasajeros                                                                                                                                |              |                |                          |               |

| N° | Prueba             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Resultado                                                                                                                                                                   | Fecha Prueba | Usuario Prueba | Estado (OK/Pendiente/NO) | Observaciones |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|---------------|
|    |                    | aerolínea corresponde a la opción óptima para el Estado". Debe aparecer un botón si/no y su respuesta es bloqueante. Se selecciona SI avanzando para llenar los datos de pasajeros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |              |                |                          |               |
| 21 | Declaración Jurada | Antes de ingresar los datos del pasajero deberá aparecer un pop up Declaración Jurada con el texto "Declaro que se han realizado las validaciones pertinentes, y la elección de aerolínea corresponde a la opción óptima para el Estado". Debe aparecer un botón si/no y su respuesta es bloqueante. Se selecciona NO y debe seleccionar el motivo entre las opciones:<br>Disponibilidad horaria<br>Ruta más directa (no supera el 25% a la alternativa de menor valor).<br>Luego podrá continuar | El usuario responde la declaración jurada de validaciones y marca NO y debe seleccionar el motivo dentro de las opciones y podrá avanzar a completar los datos de pasajeros |              |                |                          |               |
| 22 | Declaración Jurada | Antes de ingresar los datos del pasajero deberá aparecer un pop up Declaración Jurada con el texto "Declaro que se han realizado las validaciones pertinentes, y la elección de aerolínea corresponde a la opción óptima para el Estado". Debe aparecer un botón si/no y su respuesta es bloqueante. No responde y no puede avanzar                                                                                                                                                               | El usuario no responde la declaración jurada y está todo bloqueado, no puede avanzar a completar los datos de pasajeros.                                                    |              |                |                          |               |
| 23 | Datos del pasajero | El usuario debe ingresar los datos del pasajero: Nombre y apellido<br>Rut<br>Correo<br>Teléfono<br>Tipo viajero según opciones: funcionario, alta dirección, invitado)<br>Motivo del viaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El usuario completa correctamente todos los datos del pasajero para asociarlo a la reserva                                                                                  |              |                |                          |               |
| 24 | Reserva            | Al generar la reserva sale un mensaje de confirmación con el ID y la información que quiere colocar el proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El usuario genera la reserva y ve la confirmación                                                                                                                           |              |                |                          |               |
| 25 | Reserva            | Al generar la reserva se genera la orden de compra en estado guardada en Mercado Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El usuario encontrará la OC en estado guardada en Mercado Público                                                                                                           |              |                |                          |               |
| 26 | Reserva            | La reserva debe ser generada por el precio final a pagar (debe los descuentos incluidos y todo el detalle de los boletos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El valor de la reserva es el precio final a pagar (debe tener todo el detalle de los costos)                                                                                |              |                |                          |               |

| N° | Prueba                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                     | Resultado                                                                                                                                                                                                                 | Fecha Prueba | Usuario Prueba | Estado (OK/Pendiente/NO) | Observaciones |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|---------------|
| 27 | Reserva                                | En la plataforma del proveedor se ve la reserva en estado pendiente                                                                                                                                                             | El usuario al revisar sus viajes/reservas en la plataforma del proveedor la ve en estado pendiente                                                                                                                        |              |                |                          |               |
| 28 | Orden de Compra                        | La orden de compra incluye la información de la cantidad de pasajes comprados, el precio de embarque y ancillaries                                                                                                              | El usuario revisa la OC y visualiza la cantidad de pasajes comprados, tasas de embarque, ancillaries con cada precio detallado por línea, descuentos y el valor final a pagar                                             |              |                |                          |               |
| 29 | Cancelación automática Orden de Compra | La orden de compra se cancelará automáticamente si después de la cantidad de horas de reserva definida por el proveedor no es enviada                                                                                           | El usuario luego del periodo definido ve cancelada la OC por no haberla enviado al proveedor dentro del plazo de duración de la reserva del proveedor                                                                     |              |                |                          |               |
| 30 | Cancelación automática Orden de Compra | La reserva se visualiza expirada/cancelada en la plataforma del proveedor                                                                                                                                                       | El usuario al revisar sus viajes/reservas en la plataforma del proveedor la ve en estado expirada/cancelada/eliminada                                                                                                     |              |                |                          |               |
| 31 | Anulación reserva                      | En la plataforma del proveedor se puede cancelar la reserva dentro del plazo máximo de duración establecido                                                                                                                     | El usuario ingresa a la plataforma del proveedor y en sus viajes/reservas puede anular la reserva dentro del plazo establecido por el proveedor dicha anulación cambiará automáticamente el estado de la orden de compra. |              |                |                          |               |
| 32 | Envío OC                               | El usuario luego de autorizar, validar presupuesto envía la orden de compra a proveedor                                                                                                                                         | El usuario envía la orden de compra a proveedor                                                                                                                                                                           |              |                |                          |               |
| 33 | Envío OC                               | Luego de enviada la OC dentro del plazo de duración de la reserva se aceptará automáticamente por el proveedor, si cumple las condiciones establecidas en las bases, si se rechaza, debe mostrar el respectivo mensaje de error | El usuario visualiza la orden de compra aceptada por el proveedor y su correspondiente mensaje que el proceso fue exitoso, de caso contrario el sistema envía el respectivo mensaje de error.                             |              |                |                          |               |
| 34 | Envío OC                               | Luego de la aceptación automática llega una confirmación de la reserva y el ticket                                                                                                                                              | El usuario recibe la confirmación de la reserva y el ticket (tanto la persona que hace el proceso de reserva como aquella persona que viaja)                                                                              |              |                |                          |               |
| 35 | Envío OC                               | La reserva se visualiza aprobada/confirmada en la plataforma del proveedor                                                                                                                                                      | El usuario al revisar sus viajes/reservas en la plataforma del proveedor la ve en estado confirmada/aceptada/aprobada                                                                                                     |              |                |                          |               |

| N° | Prueba               | Descripción                                                                                                           | Resultado                                                                                                                                   | Fecha Prueba | Usuario Prueba | Estado (OK/Pendiente/NO) | Observaciones |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|---------------|
| 36 | Envío OC             | Validar que el valor de la OC corresponde al valor de los pasajes en los tickets                                      | El usuario valida que el valor de la OC coincide con el valor en los tickets emitidos, con todo el detalle línea por línea.                 |              |                |                          |               |
| 37 | Sistema de la DCCP   | El sistema debe guardar la información del dato de n° reserva, n° oc asociada a la reserva y los descuentos aplicados | En la BBDD se registra la información de la reserva, OC asociada, descuentos aplicados, etc.                                                |              |                |                          |               |
| 38 | Plataforma proveedor | En la plataforma del proveedor encuentra una sección donde se pueden revisar los movimientos realizados               | El usuario ingresa a la plataforma del proveedor y puede revisar todos sus movimientos como las reservas pendientes, aprobados o canceladas |              |                |                          |               |
| 39 | Plataforma proveedor | En la plataforma del proveedor se encuentra una opción para salir del sistema                                         | El usuario en la plataforma del proveedor puede salir del sistema para volver a Mercado Público                                             |              |                |                          |               |

### Plan de pruebas de postventa

(En caso de alguna diferencia con lo señalado en el anexo N°5 o necesidad de interpretación, prima la información del anexo N°5)

| N° | Prueba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Resultado esperado                                                                                                                                                            | Evidencia | Fecha | Cumple (SI/NO) | Observación de la prueba |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------|--------------------------|
| 1  | Ingresar por MercadoPúblico a tienda de Convenio Marco mediante los accesos con clave única, perfilando al usuario según rol.                                                                                                                                                                                                                | Usuario queda situado en el escritorio del comprador y debe ingresar al listado de convenio marco                                                                             |           |       |                |                          |
| 2  | En el módulo de Tienda CM debe poder desplegarse un enlace directo a todas las aerolíneas que hayan adjudicado el presente convenio marco. Este enlace debe bloquearse para los proveedores que no tengan la habilidad necesaria al momento de intentar realizar la compra de pasaje, y debe estar disponible durante el plazo del Convenio. | Acceder al nuevo CM de pasajes nacionales, se deben desplegar las aerolíneas habilitadas y se debe ingresar a la plataforma del proveedor - Botón diferenciado para postventa |           |       |                |                          |
| 3  | c. Se debe validar 2 roles para la compra de pasajes, un usuario comprador de pasajes y otro observador que puede revisar los viajes y estado de reservas.                                                                                                                                                                                   | El rol administrador y el rol observador debe poder ingresar. Otros roles no pueden ingresar y deben ser devueltos a Mercado Público.                                         |           |       |                |                          |
| 4  | Al ingresar al sitio se debe configurar una "Declaración de responsabilidad" por parte del                                                                                                                                                                                                                                                   | Cuando el usuario acepta las condiciones, es dirigido a la sección                                                                                                            |           |       |                |                          |

| N° | Prueba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultado esperado                                                                                                                 | Evidencia | Fecha | Cumple (SI/NO) | Observación de la prueba |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------|--------------------------|
|    | <p>funcionario que efectuará la reserva, que diga lo siguiente:</p> <p><i>"Estimado usuario comprador; se recuerda que usted es el responsable de la correcta gestión de pasajes aéreos nacionales del organismo al cual usted pertenece, por tanto, todas las acciones que registre, incluido el resguardo del buen uso de recursos fiscales, serán de su absoluta responsabilidad"</i></p> <p>El mensaje en la pantalla del sistema bloqueará todo acceso, sólo se liberará cuando el funcionario decida desbloquearlo presionando el botón "Aceptar".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>principal del sitio del proveedor para comprar pasajes.</p> <p>Deseable: Si no acepta, debe ser devuelto a Mercado Público.</p> |           |       |                |                          |
| 5  | <p>Desbloqueada la pantalla, el sistema debe mostrar todas las opciones que contiene. Una de estas opciones corresponde a la <b>postventa</b>, correspondiente a la administración de pasajes, vuelos, reservas, etc. Pudiendo anular, modificar pasajes y/o agregar adicionales a alguna reserva ya realizada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Pantalla de servicio post venta (incluido los servicios que se deben contratar de forma telefónica)</p>                         |           |       |                |                          |
| 6  | <p>La anulación corresponde a la cancelación de la emisión realizada, por lo tanto, cancelación de la OC asociada, esto requiere una integración con MP, con el fin de gatillar las acciones necesarias para anular OC.</p> <p>Dependiendo del estado de la OC se realizan acciones:</p> <p>a. Si la OC no ha sido enviada al proveedor, la OC se puede cancelar inmediatamente anulada la emisión. En caso de ser necesario se debe reversar la validación presupuestaria.</p> <p>b. Si la OC ya fue enviada al proveedor se debe crear una solicitud de cancelación de OC, está dependerá de:</p> <p>i. La emisión es del día: si es así se cancela la OC completa.</p> <p>ii. Tarifa permite anulación: si es así se debe validar el cobro del concepto FEE, si este último no aplica, se anula la emisión y se devuelve el monto de la OC</p> | <p>Anulación genera cancelación de OC</p> <p>Cancelación de OC y OC con cobro cuando esta sea distinta de cero (0)</p>             |           |       |                |                          |

| N° | Prueba                                                                                                                                                                                                                                      | Resultado esperado                                                         | Evidencia | Fecha | Cumple (SI/NO) | Observación de la prueba |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------|--------------------------|
|    | correspondiente a la tasa de embarque.<br><br>iii. Se aplica FEE, en caso que la aerolínea aplique un FEE para las anulaciones, se procede a anular la OC de la emisión, reemplazándola por otra correspondiente al pago del FEE.           |                                                                            |           |       |                |                          |
| 7  | Las modificaciones a la emisión son otra de las opciones de postventa, y corresponden a modificar datos de la reserva emitida que pueden llevar a modificar el valor de esta, por consiguiente, modificar la/s Órdenes de compra asociadas. | Visualización de la modificación y su correspondiente valor cuando proceda |           |       |                |                          |
| 8  | Las modificaciones y anulaciones que generen nuevas Órdenes de compra deberán seguir el flujo de la Orden de compra Simplificada que corresponden a los pasos de completado, validación presupuestaria y envío al proveedor.                | Validar la OC en estado enviada                                            |           |       |                |                          |

**En ambos planes de prueba, pueden estar sujetos a cambio por parte de la DCCP, en caso que la actualización de la API y el sistema de información de Mercado Público así lo requiera.**



## **ANEXO N°7: POLÍTICA DE VIAJES**

### **CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES**

A continuación, se desarrolla la política de viajes, que no es más que el conjunto de reglas de negocio, con aplicación jerárquica y perfilamiento de usuarios, que se aplicará durante la vigencia del convenio a los tickets aéreos y sus correspondientes condiciones y tarifas, que se encontrarán desplegados a través de la plataforma para generación de la compra por parte del organismo para un determinado pasajero.

Esta política se ha confeccionado sobre la base de las directrices vigentes impuestas por el Instructivo de la DIPRES. No obstante, **se encuentran sujetas a cambios o ajustes durante la operatoria, conforme exista alguna modificación de parte de la autoridad** respecto a los lineamientos que definen la compra.

#### **Objetivo:**

Establecer normas que regulen los procedimientos y estándares para la realización de viajes aéreos nacionales, financiados por el Estado, para viajes de empleados públicos e invitados de los organismos del Estado, enmarcados en la realización de actividades propias del cargo.

#### **Definiciones:**

##### **Viaje por comisión de servicio:**

- a) Viaje realizado por servidores públicos enmarcados dentro de una actividad laboral relacionada con el ejercicio de las funciones propias del cargo. La definición anterior considera también a los soldados conscriptos, así como los agentes públicos que sean autorizados a realizar un viaje por la entidad respectiva.

- b) Viaje realizado por terceros, en el marco de actividades estipuladas en contratos de servicios vigentes con entidades que puedan comprar a través del presente convenio marco.

**Pasajero Invitado: Viaje de delegado/delegaciones:**

Viaje realizado por personas que han sido designadas para representar al país, región o comunidad dentro de determinado rol deportivo o cultural, en el marco de una reunión, convención, evento, competencia, certamen o demostración, u otros. Este viaje será realizado por pasajeros en calidad de invitados, con cargo al presupuesto disponible del organismo respectivo, en la unidad de compra que corresponda.

**Viajes por beneficios pactados en instrumentos contractuales:**

- a) Beneficio de convenio o contrato colectivo: En este sentido, será permitido el empleo del instrumento para la adquisición de boletos de viaje para familiares de funcionarios de las Fuerzas Armadas, o bien, de los Embajadores de Chile, en el entendido de que estos funcionarios sean reasignados a otra zona para el cumplimiento de sus labores profesionales y que dicha reasignación sea por un largo período de tiempo, lo que implique el traslado del funcionario junto a su familia. En este sentido, los familiares viajarían en calidad de pasajero invitado, por lo que deben ceñirse a la política de compras establecidas en esta Políticas de Viajes, en lo que aplica a las definiciones establecidas para el funcionario público del que son familiares.
- b) Otros beneficios: Viajes estipulados como beneficio en manuales de beneficios o contrato individual de trabajo. En este numeral aplican viajes para personal que cumpla funciones estratégicas, personas con talentos excepcionales demostrables, tales como científicos, deportistas o especialistas únicos en su área a nivel nacional, o bien, personas que deban ser protegidas ante el eventual riesgo de afección de sus derechos humanos.

**Normas generales:**

1. Todos los viajes realizados y financiados por esta política deberán estar enmarcados dentro de una actividad relacionada con alguno de los motivos de viaje indicados en los puntos previos.

2. La administración del proceso de reserva y compra de tickets aéreos es responsabilidad del área de Administración y Finanzas o similar de cada organismo público.
3. Toda solicitud de viaje debe ser autorizada por el nivel jerárquico facultado que corresponda, de acuerdo con el manual de alcance de facultades de la dirección superior y manuales de subdelegación de facultades de cada división y centro de trabajo, en el entendido básico de que nadie puede autorizar solicitudes propias, aunque tenga la facultad para otorgar este tipo de autorizaciones. El procedimiento y/o flujo de aprobación de la compra de los pasajes aéreos debe estar detallado en cada uno de los pasos, aprobaciones y funciones (cargos) en el Manual de Compras, publicado por cada organismo, dentro de un apartado específico desarrollado para la compra de pasajes aéreos, en un acto administrativo fundado o en otra vía establecida para tal efecto.
4. Sin perjuicio de lo anterior, considerando que la máxima autoridad de la Institución es quien tiene la representación del organismo, sus viajes nacionales serán informados mediante un reporte anual de gastos presentado a la Dirección de Presupuestos, DIPRES.
5. Por su parte, los viajes de algún miembro de la familia del personal autorizado deberán ajustarse al acuerdo adoptado para tal efecto y encuadrarse dentro del presupuesto anual aprobado para el organismo a cargo del subsidio de este pasaje.
6. Para los viajes nacionales el nivel facultado podrá subdelegar la función de autorización hasta el nivel de Director o equivalente, conforme se establecen en el Manual de Compras de la Institución en un acto administrativo fundado o en otra vía establecida para tal efecto.
7. La presentación de solicitudes de viaje debe realizarse con un tiempo mínimo de anticipación, acorde con las características del viaje:
  - a) Viajes domésticos: 7 días corridos de anticipación.
  - b) Viajes domésticos periódicos: 21 días de anticipación (recomendación).

Cada organismo deberá indicar en el apartado relativo a la compra de pasajes aéreos y gestión de viajes corporativos de su Manual de Compras, la o las excepciones que apliquen para los plazos antes detallados en un acto administrativo fundado o en otra vía establecida para tal efecto.

Los viajes periódicos deben ser solicitados en forma semestral, conforme a la información disponible por las líneas aéreas y sistemas que intervienen.

Si por alguna circunstancia fuera necesario introducir cambios a una solicitud de viaje ya autorizada, estos deben ser nuevamente aprobados por la misma autoridad. Estos cambios estarán sujetos a la disponibilidad y reglas de los proveedores.

8. En caso de situaciones calificadas como urgencia o emergencia corresponderá a cada institución justificar los motivos de la compra en dichas circunstancias, velando por el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento del plan de viajes establecido durante el periodo, sin perjuicio de las disposiciones especiales para casos de sismos y catástrofes contenidas en la legislación pertinente.

9. El área de Administración y Finanzas o equivalente, encargado en cada organismo de la gestión de los viajes corporativos enmarcados en el control presupuestario, operará considerando los estándares y política definidos en la presente norma, de acuerdo con el principio rector de **optar siempre por la alternativa más económica**, independientemente del tipo de solicitud.

10. Eventuales excepciones a los estándares y políticas antes referidos deberán ser autorizados por el ocupante del cargo respectivo que aprueba el viaje. El área de viajes corporativos enviará esta información al aprobador por parte de la institución pública.

### **Estándares y procedimientos corporativos en materia de viaje**

#### **Viajes domésticos**

##### **Ticket aéreo:**

Los viajes podrán ser por tramo, es decir, de ida en una aerolínea y de vuelta en otra aerolínea, sujeto a disponibilidad de las aerolíneas y a la combinatoria que determine las tarifas más económicas.

##### **Alcance:**

Tareas fundamentales y estrictamente necesarias, incluyendo asistencia a congresos y seminarios, de parte de las personas que sean absolutamente imprescindibles.

##### **Pasajeros:**

1. Alta dirección.
2. Funcionarios autorizados por Jefe de Servicio.
3. Otros pasajeros: Personas que si bien, no se desempeñan como funcionarios públicos del Gobierno de Chile, participan de actividades que requieren su participación dado su talento excepcional o la función que representan, la cual implica un beneficio para el colectivo nacional (Por ejemplo, deportistas destacados, autoridades y expertos de otros países que prestarán asesoría a nuestro país). También se consideran en esta categoría a los acompañantes de pacientes médicos, tutores de menores de edad y familiares autorizados por el jefe de servicio en el Manual de Compras, o en una resolución o acto administrativo fundado, u otra vía establecida para el efecto

**Cotizaciones:** A lo menos 3 aerolíneas diferentes para la ruta solicitada, si existieran. Idealmente, a lo menos 2 itinerarios diferentes, si existieran.

### **Sobre los Ancillaries**

Por “ancillary services”, a efectos de las presentes bases, se entenderán los servicios adicionales o auxiliares, que complementan un viaje.

### **Ancillaries permitidos en el Convenio Marco para la categoría de Pasajes Aéreos**

#### **Nacionales:**

**1.- Equipaje adicional:** Este beneficio se solicita en el momento de compra en el sitio web, call center, u oficinas de venta. Se puede solicitar en los siguientes casos: sobredimensión, sobrepeso o cuando se requiere de una pieza adicional. Cuando el equipaje es mayor o igual a 46 kilos o cuando la suma de sus dimensiones exteriores (alto + largo + ancho) es mayor a 230 centímetros, y no se acepta como equipaje registrado y se debe contactar al servicio de carga.

**2.- Equipaje deportivo:** Si este cumple con las condiciones de peso —no más de 23 kilos—, dimensiones — no mayor a 158 centímetros lineales (alto + largo + ancho)— y número de piezas, no tiene cargo adicional. Entre los casos recurrentes están las bolas de boliche, raquetas de tenis, equipos de pesca y arquería. Los equipos deportivos que sí tienen un

costo adicional son: kitesurf, tablas de surf, windsurf, bicicletas y equipos de buceo, golf y esquí.

**3.- Animales:** Gatos, perros, aves ornamentales y gallos son los animales domésticos que pueden ser transportados. Los tres primeros pueden ir en cabina si pesan hasta 8 kilos y miden no más de 20 centímetros de alto; si no es el caso, pueden ir en la bodega del avión. Durante el vuelo en cabina los animales deben permanecer en bolsos impermeables y con agujeros para la respiración. Por otro lado, los propietarios deben tener a mano los permisos y requerimientos sanitarios de los lugares de origen y destino de sus animales. Debe verificar las razas de perros y gatos que tienen restricciones para viajar, por ejemplo, las braquiocefálicas. Los perros guía, de soporte emocional y de búsqueda y rescate viajan sin cobro adicional.

**4.- Menores sin acompañante:** A efectos de este Convenio Marco se permitirá este ancillary, para los casos en los que aplique. Adquirir este servicio es indispensable cuando los menores tienen entre 5 y 11 años. Después de esta edad, el servicio es opcional. El acompañamiento va desde la verificación de documentos y abordaje, hasta la entrega al responsable en el aeropuerto de destino. Se recomienda llegar con 3 horas de anticipación a la salida del vuelo, consultar los requisitos y las autorizaciones e informarse sobre la documentación que necesita el menor. El servicio se solicita en el momento de compra del vuelo y hasta 24 horas antes de la salida.

**5.- Embarque y Desembarque prioritario.**

**6.- Cambio de pasajero ilimitado.**

**7.- Acceso a internet inalámbrico.**

**8.- Elección de asiento** (distinta a la modalidad aleatoria): se permite seleccionar un asiento en particular pagando un costo adicional.

**9.- Asiento adicional:** se puede separar un asiento adicional junto a la inicial si se paga un costo extra. Es ideal cuando se necesita transportar más de dos piezas de equipaje, como es el caso de instrumentos musicales, equipos deportivos, audiovisuales entre otros y también para cuando la condición física del pasajero lo requiera.

**Ancillaries no permitidos en el Convenio Marco para la categoría de Pasajes Aéreos Nacionales:**

**1.- A la carta:** son las comodidades que los pasajeros pueden añadir a su experiencia de viaje. Las más conocidas son:

- Venta de comidas y bebidas a bordo.
- Cargo por reservar un ticket a través de un call center.
- Prioridad durante el check-in.
- El sistema de entretenimiento a bordo.
- La revista a bordo.
- Rastreo en tiempo real del equipaje.
- Descuento por viajar con bebés.
- Pedidos anticipados del catálogo de duty-free.
- Escoger comidas con anterioridad.
- Ascenso a Clase Ejecutiva: Disfruta beneficios como más espacio, una selección especial de comida, fila de abordaje prioritaria, ingreso a la Sala VIP, mayor equipaje permitido y la etiqueta de viaje prioritario. Se puede ascender a Clase Business de estas maneras:
- Subasta: antes del trayecto, se hace el contacto a través de un correo electrónico y ahí se escoge un monto como oferta. Con una anticipación de máximo 24 horas se confirma si la oferta es aceptada.
- Ascenso de último minuto: en el momento de hacer check-in se puede consultar la disponibilidad y el monto por pagar por el ascenso.

**2.- Productos basados en comisiones:** incluye las comisiones por la venta de alojamiento, alquiler de vehículos y/o paquetes turísticos.

**3.- Programas de lealtad:** aquí entra la venta de millas o puntos para distintos servicios, incluida la redención en tickets aéreos.

Todos los ancillaries antes listados **se encuentran prohibidos en el presente Convenio Marco**, es decir, no se permitirá su contratación a través de este convenio, no importando

la naturaleza del pasajero y en caso de ser requeridos, deberán ser pagados por el propio pasajero, con sus recursos personales, esto es, no serán financiados por el Estado de Chile.

## **Derechos del Pasajero Aéreo**

### **Sobre la regulación de los derechos de los pasajeros**

En el contrato de transporte aéreo deberán siempre detallarse las condiciones del contrato de transporte aéreo. El contrato de transporte aéreo está regulado en el Código Aeronáutico.

Las líneas aéreas deben informar a cada pasajero los derechos que le asisten en los casos de cancelación, retraso del vuelo o denegación de embarque.

Además, están obligadas a tener a disposición de los pasajeros folletos informativos con especificación de sus derechos, en un lugar visible de sus oficinas de venta de pasajes y en los mostradores de los aeropuertos y/o counter.

Lo anterior, sin perjuicio que algunas líneas aéreas puedan divulgar dicha información a través de sus páginas web.

### **Sobre el boleto o billete aéreo**

Las restricciones o aspectos a considerar son los siguientes:

- Si la tarifa ofrecida para su boleto requiere o no de compra anticipada (es decir, de la necesidad de comprar con un plazo de anticipación al vuelo);
- El mínimo de estadía en el lugar de destino (retornar en plazos más cortos o antes de fines de semana puede ser más caro);
- El máximo de estadía (es decir, cuánto tiempo de estadía exige el ticket en el punto de destino o parada intermedia antes de retornar al punto de origen);
- Si permite cambio de fecha o no y las eventuales multas por el cambio;
- Si la tarifa es reembolsable o no y las eventuales multas por reembolso;
- La cantidad de maletas que puede llevar y el peso exento de cargo extra, infórmese en su contrato de transporte aéreo;



- El itinerario y si hace paradas en ruta o conexiones;
- Si en el boleto se incluye algún impuesto, tasa, carga o derecho aeronáutico;
- Otras restricciones (transporte de animales vivos, equipo deportivo, equipaje con declaración especial de valor, personas enfermas o con alguna minusvalía).

La falta, irregularidades o pérdida del billete del pasaje no afectarán a la existencia ni a la validez del contrato.

### **Sobre la tarifa**

Existen múltiples tarifas para un mismo vuelo o servicio, y eso se debe a que cada tarifa responde a condiciones diferentes. Por regla general entre más barata es una tarifa, mayores son sus restricciones.

El pasajero tiene derecho a que se le respete la tarifa acordada ya que el transportista no tiene facultades para cambiar unilateralmente el precio establecido.

Si el transportador acomoda a un pasajero en una clase superior a la que había pagado, por cualquier causa ajena a la voluntad del pasajero, el transportador no podrá exigir pago suplementario alguno.

### **Documentación**

Los pasajeros son responsables de contar con la documentación necesaria para el vuelo.

### **Llegada al aeropuerto**

El pasajero debe llegar al aeropuerto con la anticipación señalada por la aerolínea o, en su defecto, con la anticipación suficiente para poder realizar todos los trámites que exige el embarque. Se recomiendan tres horas de anticipación.

### **Sobre la posibilidad del pasajero de modificar las condiciones del vuelo**

Ello depende de las condiciones del contrato de transporte, las que están vinculadas a la tarifa pagada. Por lo anterior, es fundamental consultar por dichas condiciones al momento

de adquirir el boleto. A veces se podrán ejercer estos derechos libremente, otras veces con limitaciones (dentro de un plazo y/o pagando multas y gastos), y en ocasiones no serán posibles los cambios.

### **Sobre retrasos, cancelaciones de vuelo y denegación de embarque**

Las compañías aéreas pueden retrasar o cancelar un vuelo, por razones de fuerza mayor, de seguridad, por fenómenos meteorológicos u otros acontecimientos semejantes. En dichas circunstancias, no será responsable si prueba que adoptó las medidas necesarias para evitar el hecho causante del retardo o cancelación, o que le fue imposible adoptarla.

### **¿Qué derechos tiene el pasajero ante un retraso o cancelación no imputable a la aerolínea?**

Si decide perseverar en el contrato el pasajero tiene derecho a embarcar en el siguiente vuelo que tenga disponible el transportador o en un transporte alternativo.

Además, si el retraso es superior a 3 horas o, en caso de cancelación, el vuelo ofrecido sale con más de 3 horas de retraso respecto a la hora prevista para el vuelo cancelado, el pasajero tiene derecho a poner fin al contrato, solicitando el reembolso del precio del pasaje.

### **¿Qué sucede con los vuelos de conexión ante un retraso o cancelación de un vuelo?**

Ante un retraso o cancelación de vuelo la compañía aérea es responsable de las conexiones en la medida que éstas constituyan parte del mismo contrato. En caso contrario, cabe responsabilidad a la compañía por la pérdida de conexiones y los costos que puedan resultar de ello, sólo si existe negligencia de su parte, pudiendo el pasajero afectado accionar ante los Tribunales de Justicia.

### **¿Una aerolínea puede denegar el embarque por haber reservado más pasajes que asientos disponibles en un avión?**

Sí. Esta es una situación que se da en determinadas ocasiones, y que las aerolíneas realizan para paliar los nocivos efectos de aquellos pasajeros que, pese a haber reservado, no se presentan a embarcar (“no show”).

### **¿Cuál es el procedimiento en caso de denegación de embarque por sobreventa (“overbooking”)?**

Cuando exista sobreventa la línea aérea deberá pedir voluntarios que renuncien a sus reservas a cambio de prestaciones y reparaciones que acuerden. Si los voluntarios no son suficientes, y se deniega el embarque a algún pasajero en contra de su voluntad, le surgen los derechos señalados en la respuesta siguiente.

Con todo, el transportador deberá embarcar de manera prioritaria a los niños no acompañados, a personas con discapacidad, a los pasajeros de edad avanzada o delicados de salud, a embarazadas que, en razón de su estado, requieran embarcarse prioritariamente y, en general, a los pasajeros que, por razones humanitarias calificadas por el transportador, deban ser embarcados con preferencia.

## **Equipaje**

### **¿Qué equipaje se puede transportar?**

Cada compañía aérea puede tener su propia política de equipajes, consúltelas al momento de adquirir su boleto. Hay dos tipos de equipajes: el “de mano”, que cada pasajero transporta consigo mismo en la cabina del avión bajo su exclusiva responsabilidad; y el “facturado”, que se entrega a la compañía aérea al momento del embarque y que es transportado por ésta bajo su responsabilidad hasta que es retirado por el pasajero en el aeropuerto de destino. Consulte siempre respecto de los pesos y volúmenes permitidos, como asimismo del costo de los excesos de peso.

### **¿Qué debe hacer si su equipaje no arriba, arriba con daños o faltantes?**

Dar aviso escrito a la línea aérea inmediatamente después de haber notado faltas o averías, dentro de 7 días a contar de la fecha de recepción y/o dependiendo de la Política de cada

aerolínea. Recuerde que usted tiene derecho a formular una declaración especial de valor por el equipaje que lleva, teniendo el transportador a su vez el derecho a cobrar una tasa suplementaria o bien no aceptar el transporte de tal equipaje. Se recomienda revisar en el aeropuerto de destino la integridad de su equipaje, a fin de facilitar los trámites ante una eventual reclamación. Las líneas aéreas pagan, por ley, indemnizaciones limitadas que en el transporte aéreo nacional hasta un máximo de 40 UF. Esto es sin perjuicio del derecho de los pasajeros de recurrir a los Tribunales de Justicia a fin de demandar el pago de una indemnización íntegra.

### **Responsabilidad de la aerolínea**

#### **¿En qué período de tiempo se entiende que el pasajero está bajo la responsabilidad de la aerolínea?**

Para el caso de sufrir lesiones o incluso la muerte, el pasajero está bajo la responsabilidad de la línea aérea desde la operación de embarque, en la aeronave y durante la operación de desembarque. Se entiende por operación de embarque desde que el pasajero, bajo las instrucciones del transportador, ingrese a la plataforma de estacionamiento de aeronaves y hasta que aborda la aeronave; y por operación de desembarque, desde que el pasajero, del mismo modo, abandona la aeronave y sale de la plataforma de estacionamiento de aeronaves. En caso de accidentes que tengan como consecuencia muertes o lesiones de pasajeros, infórmese sobre los seguros comprometidos.

### **Reclamaciones**

Cuando el pasajero considere que la empresa aérea no ha cumplido con las condiciones del contrato de transporte aéreo celebrado, debe primeramente dirigir su reclamación, por escrito, a la compañía aérea.

Lo anterior, es sin perjuicio del ejercicio de las acciones que correspondan ante los Tribunales Ordinarios de Justicia o los Juzgados de Policía Local, según el caso.

### **Obligaciones del Pasajero**

- Obligación de pagar el precio del transporte.

- Obligación de informarse responsablemente sobre los bienes y servicios de transporte contratados, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos.
- Obligación de presentarse en el aeropuerto para iniciar el vuelo en el día y hora convenidos, siempre que el pasaje haya sido emitido.
- Obligación de presentarse con su documentación completa y vigente.
- Obligación de cumplir con las disposiciones reglamentarias o administrativas referentes al viaje, sean aeroportuarias, policiales, sanitarias, aduaneras o de cualquier índole.
- Observar los reglamentos del transportador y acatar las instrucciones y órdenes que imparta el comandante para la seguridad, correcta operación, orden e higiene de la aeronave.
- Pagar el costo de un equipaje de un peso y volumen que exceda al permitido transportar gratuitamente.

### ANEXO N°8: Cobertura de Rutas y Frecuencias

#### CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES

| N°           | Aeropuerto (nombre)                                         | Ciudad / Zona                   | Código IATA | Tiene cobertura (SI/NO) | Cantidad promedio de vuelos diarios (días hábiles) |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 1            | Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport        | Santiago                        | <b>SCL</b>  |                         |                                                    |
| 2            | Aeropuerto Internacional Chacalluta                         | Arica                           | <b>ARI</b>  |                         |                                                    |
| 3            | Aeropuerto Internacional Diego Aracena                      | Iquique                         | <b>IQQ</b>  |                         |                                                    |
| 4            | Aeropuerto El Loa                                           | Calama                          | <b>CJC</b>  |                         |                                                    |
| 5            | Aeropuerto Andrés Sabella Gálvez International              | Antofagasta                     | <b>ANF</b>  |                         |                                                    |
| 6            | Aeropuerto La Florida                                       | La Serena                       | <b>LSC</b>  |                         |                                                    |
| 7            | Aeropuerto Internacional El Tepual                          | Puerto Montt                    | <b>PMC</b>  |                         |                                                    |
| 8            | Carriel Sur International Airport                           | Concepción                      | <b>CCP)</b> |                         |                                                    |
| 9            | Aeropuerto Cañal Bajo Carlos Hott Siebert                   | Osorno                          | <b>ZOS</b>  |                         |                                                    |
| 10           | Aeropuerto Pichoy                                           | Valdivia                        | <b>ZAL</b>  |                         |                                                    |
| 11           | Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo | Punta Arenas                    | <b>PUQ</b>  |                         |                                                    |
| 12           | Aeropuerto Mataverí                                         | Isla de Pascua (Rapa Nui)       | <b>IPC</b>  |                         |                                                    |
| 13           | Aeropuerto Balmaceda                                        | Balmaceda (región de Coyhaique) | <b>BBA</b>  |                         |                                                    |
| 14           | Aeropuerto de Puerto Natales – Teniente Julio Gallardo      | Puerto Natales                  | <b>PNT</b>  |                         |                                                    |
| 15           | Aeropuerto de Puerto Williams – Guardiamarina Zañartu       | Puerto Williams                 | <b>WPU</b>  |                         |                                                    |
| 16           | Aeropuerto Internacional La Araucanía                       | Temuco                          | <b>ZCO</b>  |                         |                                                    |
| <b>TOTAL</b> |                                                             |                                 |             |                         |                                                    |

**ANEXO N°9: FORMATO DE CONTRATO TIPO**  
**CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES**

**DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA**  
**Y**  
**ADJUDICATARIO**

En Santiago, entre la **Dirección de Compras y Contratación Pública**, en lo sucesivo “Dirección ChileCompra”, **RUT N° 60.808.000-7**, representada por el jefe de la División de Compras Públicas, ambos domiciliados en calle Monjitas N° 392, piso 8, Santiago, y por otra parte, el **ADJUDICATARIO** en la licitación de convenio marco **PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES**, han acordado suscribir el siguiente Convenio:

**1. Antecedentes**

Como resultado del proceso licitatorio para **PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES**, efectuado por la Dirección ChileCompra, el adjudicatario resultó seleccionado para suscribir el Convenio Marco, destinado a proveer dichos bienes y servicios a los organismos públicos sujetos a la **Ley de Compras Públicas N° 19.886** y a todas las entidades facultadas para utilizar, en calidad de compradoras, el Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración.

Para los efectos del presente convenio, se entenderá por “Entidad” o “Entidades” a todos los organismos públicos sujetos a la **Ley N°19.886** y todas las Entidades facultadas para utilizar, en calidad de compradoras, el Sistema de Información de Compras y Contratación.

**2. Normativa aplicable**

Las licitaciones se registrarán en todo momento por lo dispuesto en la **ley N° 19.886**, su reglamento, las bases y sus Anexos. Asimismo, formarán parte de las bases, las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la Dirección ChileCompra, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes, o bien, impartidas por esta Dirección de oficio.

El convenio marco se ceñirá a la normativa y a los documentos que se señalan a continuación, según el siguiente orden de prelación:

- La Ley N° 19.886 y su reglamento.
- Las bases de licitación, sus anexos, aclaraciones, respuestas y modificaciones a las bases, si las hubiere.
- Convenio marco celebrado entre la Dirección ChileCompra y los respectivos adjudicatarios.
- Las ofertas adjudicadas.
- La resolución de adjudicación.
- Las Nuevas Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información de Compras Públicas y Registro de Proveedores, sus modificaciones o acto administrativo que en el futuro las reemplace.
- Órdenes de compra que emitan los organismos públicos habilitados para usar el sitio Sistema de Información del sitio Mercado Público.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo a través del sitio Sistema de Información del sitio Mercado Público, desde donde podrán acceder a dicha documentación.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, los adjudicatarios deberán cumplir con toda la normativa y/o instrucciones específicas vigentes aplicables a los bienes y servicios que son materia de esta licitación, durante toda la vigencia del convenio marco.



Cabe agregar que, con independencia de los documentos adicionales que se suscriban en la presente base, prevalece lo estipulado en la legislación nacional vigente y estas bases. En consecuencia, será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario, cualquier incumplimiento contractual en el marco de este convenio.

### **3. Plazo de vigencia del convenio**

El presente convenio marco tendrá una primera etapa para el desarrollo de la implementación de la emisión boletos y un periodo adicional para implementar la postventa. El periodo de desarrollo para la emisión de boletos comenzará a regir desde la notificación de la resolución de adjudicación a través del portal Sistema de Información del sitio Mercado Público y hasta 6 meses. Para el proceso de postventa (entendiendo que el desarrollo es en paralelo a la emisión) tendrá una duración adicional de 2 meses. Luego de ello, el convenio marco podrá iniciar la operatoria, la cual tendrá una vigencia de 36 meses contados desde el 26 de mayo de 2027.

La DCCP podrá prorrogar el presente convenio marco sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, o se defina una nueva modalidad de compra para estos tipos de producto, el cual no podrá superar los 12 meses.

Sin perjuicio de lo anterior, la DCCP podrá revocar el convenio marco total o parcialmente (ya sea por categoría, subcategoría o tipo de producto), fundadamente, en cualquier momento durante su vigencia, mediante la dictación de un acto administrativo. La revocación del convenio marco no afectará las órdenes de compra aceptadas ni la vigencia de los acuerdos complementarios suscritos entre los proveedores adjudicados y las entidades compradoras, con anterioridad a la total tramitación del acto revocatorio.

#### **3.1 Renovación del convenio marco**

Esta Dirección de Compra y cada uno de los proveedores adjudicados en el convenio, de común acuerdo y a instancia de la primera, podrán renovar los convenios marco adjudicados en virtud de esta licitación, por el mismo período (36 meses) y la misma posibilidad de prórroga, por una sola vez, y bajo las mismas condiciones, previo informe técnico favorable que considere el funcionamiento del convenio marco, el contexto del mercado y la viabilidad de mantener las condiciones existentes.

Una vez que esta Dirección informe a los proveedores de la intención de renovar el convenio por el nuevo periodo, se entenderá que los proveedores que entreguen la garantía de fiel cumplimiento de contrato de la oferta, por este nuevo periodo, aceptan la propuesta de renovación y los proveedores que no entreguen no aceptan dicha propuesta. El plazo de entrega de esta nueva garantía será de 20 días corridos.

#### **4. Término anticipado por mutuo acuerdo o resciliación**

La DCCP y el respectivo adjudicatario podrán poner término anticipado al convenio marco por mutuo acuerdo o resciliación. Para estos efectos, el adjudicatario, debidamente representado, deberá comunicar por escrito su intención de poner término anticipado al convenio marco con, a lo menos, 60 días corridos de anticipación a la fecha de término de este.

Se hace presente que la garantía de fiel cumplimiento será restituida, sólo una vez tramitado el acto administrativo que apruebe el término anticipado regulado en la presente cláusula.

#### **5. Vigencia de las Condiciones Comerciales**

Las condiciones comerciales ofertadas por los adjudicatarios serán publicadas en el catálogo electrónico que la Dirección ChileCompra disponga para este convenio marco y se mantendrán vigentes por toda la duración del convenio y los acuerdos complementarios

si los hubiera, salvo que se produzca una modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en las bases de licitación del convenio marco.

El adjudicatario se compromete a mantener en convenio marco condiciones comerciales iguales a las mejores condiciones comerciales ofrecidas a sus clientes externos, esto es, aquellos que no corresponden a alguna entidad pública cuyas compras se rijan por lo dispuesto en la Ley N°19.886 y su reglamento, respecto de los servicios objeto del presente convenio marco, ello incluye las ofertas que el adjudicatario realice en sus tiendas físicas o electrónicas para estos clientes externos. Lo anterior se determinará en relación únicamente a las ventas realizadas por el proveedor en el territorio nacional (Chile) y en la respectiva región.

Sin perjuicio de lo anterior, y durante la vigencia del convenio marco, el o los proveedores adjudicados podrán mejorar sus condiciones comerciales, establecidas en la cláusula 6.2.2 de las bases de licitación. Dichas mejoras en las condiciones comerciales serán aplicadas para todos los organismos públicos que transan en el sistema y se mantendrán hasta el término del Convenio Marco, salvo que el proveedor mejore nuevamente las condiciones comerciales de acuerdo con lo establecido en esta cláusula.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, y para dar cumplimiento a lo establecido en los **artículos N°14 y N°15 del Reglamento de la Ley N°19.886**, la responsabilidad final del proceso de adquisición mediante Convenio Marco, específicamente en la de lograr las condiciones más ventajosas, recae en cada Organismo Público, entendiendo que la Dirección ChileCompra es sólo una institución asesora en los procesos de adquisición del Estado. Se recomienda revisar en este punto la **Directiva de Contratación Pública N°26 “Recomendaciones para una mayor eficiencia en la contratación de bienes y servicios”**. En caso obtener condiciones más ventajosas, se deben reportar a la DCCP a través de los medios que esta disponga.

Cuando en cualquier momento del proceso -evaluación, adjudicación u operatoria del convenio- los productos y/o servicios ofertados, no cumplan con lo dispuesto en la

normativa vigente que les sea aplicable, estos podrán ser bloqueados de la tienda electrónica por la Dirección de Compras, de oficio o a solicitud de parte, sin perjuicio de otras medidas que puedan aplicarse al proveedor por eventuales incumplimientos a las bases del convenio.

## **6. Operatoria general del convenio**

Una vez que comience la vigencia del convenio marco, éste operará a través del catálogo electrónico que esta Dirección disponga para que los organismos públicos afectos a la Ley N° 19.886 puedan acceder y contratar los productos dispuestos en el convenio.

Para los efectos del presente convenio marco, las entidades deberán asegurar que, en cada una de las órdenes de compra que emitan, consten las autorizaciones presupuestarias que sean pertinentes, acreditando, de esta manera, la disponibilidad presupuestaria que posee el organismo requirente para realizar la respectiva contratación. Como requisito para ser habilitados, deberán entregar el sitio con el desarrollo que se expone en **cláusula 9.1 Requerimientos Técnicos de los servicios requeridos de las bases de licitación y en Anexo N° 5 “Requerimientos Técnicos” de las bases de licitación y cumplir con los requisitos señalados en el Anexo N° 6 Especificaciones técnicas de la API de las bases de licitación.**

Para los efectos del presente convenio marco, las Entidades deberán asegurar que, en cada una de las órdenes de compra que emitan, consten las autorizaciones presupuestarias que sean pertinentes, acreditando, de esta manera, la disponibilidad presupuestaria que posee el organismo requirente para realizar la respectiva contratación.

Los proveedores adjudicados en este proceso de licitación deberán considerar que las instituciones públicas accederán, mediante cada unidad de compra, de manera directa desde Mercado Público al sitio integrado, para reservar, comprar, anular o modificar en

forma electrónica los tickets y las órdenes de compra de los pasajes para los distintos viajes nacionales requeridos, de acuerdo con el modelo informado en **Anexo N°5 “Requerimientos Técnicos”**, sin costo asociado a la gestión.

El gasto y la responsabilidad de la implementación y operación de la integración del proceso de reserva, será de cargo completo del adjudicatario. La DCCP participará coordinando la implementación con los profesionales que se designen por parte de la División de Tecnología de la DCCP.

La integración del proceso de reserva deberá estar operativa en Mercado Publico en no más de **6 meses**, contados desde la fecha de notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada. El incumplimiento de esta obligación por parte de los adjudicatarios dará lugar a la aplicación de las sanciones dispuestas en **cláusula 10.15 Efectos derivados del incumplimiento contractual del proveedor**.

Durante la vigencia de este convenio marco, el adjudicatario será el responsable de la operatividad, disponibilidad y confiabilidad del sitio integrado.

Los descuentos ofertados aplicados a las tarifas publicadas en el sitio web del proveedor deberán estar siempre visibles para el comprador. Por lo que dicho descuento debe visualizarse en el sistema y en orden de compra, con la siguiente información: tarifa mercado, % descuento, tarifa final con descuento aplicado, tasa de embarque y ancillaries permitidos.

Este convenio marco, sólo podrá ser utilizado por los organismos públicos para **adquisiciones cuyo monto de contratación no exceda las 1.000 unidades tributarias incluyendo todos los cargos e impuestos.** En este sentido, se deja constancia que en este Convenio Marco no podrán emitirse órdenes de compra por montos que no estén comprendidos en el rango anteriormente señalado.

Los proveedores deberán entregar reportes indicados en la **cláusula 9.1 “Requerimientos Técnicos de los servicios requeridos”**.

Durante la vigencia del convenio marco, la DCCP podrá solicitar a los adjudicatarios nueva reportería para la plataforma, de acuerdo con los requerimientos que puedan surgir durante la operatoria.

#### **Restricciones de Compra:**

El presente convenio marco sólo está orientado a la adquisición de pasajes nacionales, los cuales deben ser las opciones más económicas y óptimas para el Estado. Por lo que todo lo que no se enmarque dentro de “Reserva, Ancillaries, cambio y anulación de pasajes” queda fuera de este Convenio Marco. Los Ancillaries permitidos son los descritos en **Anexo N°7 “Política de Viajes” de las bases de licitación** de todas formas como parte del desarrollo todos los Ancillaries deben estar disponibles para ser habilitados o deshabilitados de forma automática en caso de que el **anexo N°7 de las bases de licitación** sufra modificaciones durante la vigencia del convenio marco.

Esta política se ha confeccionado sobre la base de las directrices vigentes impuestas por el Instructivo de la DIPRES. No obstante, **se encuentran sujetas a cambios o ajustes durante la operatoria, conforme exista alguna modificación de parte de la autoridad** respecto a los lineamientos que definen la compra.

#### **6.1 Compras mediante orden de compra automatizada (tipo CM mediante módulo de órdenes de compra simplificado de convenio marco)**

Esta es la modalidad de operación estándar, en cual la compra se realiza mediante el sistema integrado descrito en el Anexo N°5 de las bases de licitación, en cuyo proceso la emisión de pasajes, aceptación de órdenes de compra y proceso de facturación se ejecuta de forma automática al enviar la orden de compra.

En esta forma de operar, el proveedor asigna una línea de crédito para la compra de pasajes a cada unidad de compra de los organismos compradores. En caso de que el organismo comprador haya incurrido en mora respecto del pago de los pasajes adquiridos a través de esta línea de crédito, el proveedor podrá bloquear la línea de crédito de la unidad de compra respectiva hasta que se pague lo adeudado.

El detalle de esa operación será informada a las entidades compradoras mediante un documento que explica los detalles operativos y administrativos que será disponibilizado al inicio de la operatoria del convenio marco.

## **6.2 Compras mediante orden de compra manual (tipo SE proveniente de convenio marco)**

En esta modalidad el proceso de compra se realiza por fuera del sistema, pero el proveedor debe cumplir con todas las condiciones comerciales adjudicadas en el convenio marco.

La emisión de la orden de compra es mediante el módulo de orden de compra, indicando que proviene del convenio marco de referencia.

En este caso se considera un caso excepcional (por ejemplo, en caso de indisponibilidad de sistema) y no será sujeta de la figura de: línea de crédito, aceptación automática ni bloqueo.

También se podrá utilizar esta modalidad cuando se compre más de 9 pasajes, regularizar compras por problemas de facturación, facturación para múltiples órdenes de compra, etc.

## **7. Habilitación del Convenio Marco**

El adjudicatario, junto con su categoría adjudicada, productos y las condiciones contractuales respectivas, será habilitado en la tienda electrónica de Convenio Marco disponible en el sitio Sistema de Información del sitio Mercado Público, quedando dicha oferta a disposición de los organismos públicos, siempre que cumpla **íntegramente** con los siguientes requisitos:

**I. Mantenerse hábil en el Registro de Proveedores**, conforme a lo establecido en las bases de licitación En el caso de las Uniones Temporales de Proveedores (UTP), esta condición será exigible respecto de cada uno de sus integrantes.

**II. Haber entregado oportunamente todos los antecedentes legales señalados en la cláusula 7 de las bases**, los cuales deberán estar disponibles en el Registro de Proveedores.

III. **Haber entregado la garantía de fiel cumplimiento de contrato**, en los términos establecidos en estas bases.

IV. **Haber desarrollado e integrado en Mercado Publico el sitio para la reserva de pasajes, con el detalle indicado en cláusula N° 9.1 requerimientos técnicos de los servicios, en Anexo N°5 “Requerimientos Técnicos” y Anexo N°6 “Especificaciones técnicas de la API”, todos de las bases de licitación.**

La Dirección ChileCompra podrá conceder una **prórroga de hasta 20 días hábiles adicionales**, exclusivamente a los proveedores que hayan cumplido con la entrega de la garantía de fiel cumplimiento de contrato dentro del plazo original.

**Si, transcurrida la prórroga, el proveedor no ha entregado la totalidad de los antecedentes requeridos**, se procederá igualmente con el **Término Anticipado del Convenio Marco**, en virtud de la misma causal señalada.



La propiedad de la ficha del proveedor será de la Dirección ChileCompra, la que se reserva el derecho de utilizar uno o más de sus componentes para los fines que estime convenientes dentro del marco del presente Convenio Marco. La veracidad de la información contenida en la plataforma electrónica “Mis Condiciones Comerciales para Convenio Marco” será de exclusiva responsabilidad del proveedor al momento de su ingreso.

## **8. Rechazo de Órdenes de Compra.**

El adjudicatario sólo **podrá rechazar** las órdenes de compra válidamente emitidas en conformidad a este convenio, en los siguientes casos:

- I. Que la unidad de compra que emite la orden de compra tenga una deuda vencida con alguno de los adjudicatarios, situación que deberá ser acreditada.
- II. Cuando no conste en la orden de compra la autorización presupuestaria que posee el organismo requirente para adquirir los productos consignados en ella.
- III. Si hay inconsistencias entre los valores y cantidades de la orden de compra y las condiciones ofertadas por el proveedor, o aquellas comprometidas a través del acuerdo complementario suscrito entre las partes, en caso de que exista.

Sin embargo, el adjudicatario **deberá rechazar** las órdenes de compra emitidas en conformidad a este convenio, en los siguientes casos:

- I. Si el servicio respecto del cual es emitida la orden de compra está fuera del alcance definido por estas bases dentro de la descripción de éste.
- II. Si la orden de compra es superior a las 1.000 UTM.

- III. Si hay inconsistencias entre los valores y cantidades de la orden de compra y las condiciones ofertadas por el proveedor, o aquellas comprometidas a través del Acuerdo Complementario suscrito entre las partes, en caso de que exista.

En caso de que el proveedor: a) Rechace una orden de compra por una causal distinta a las aquí establecidas o b) que transcurridos 5 días desde el envío de la orden de compra por el organismo comprador sin que esta haya sido aceptada y sea solicitado por este su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde la solicitud según lo dispone el **artículo 117 del Reglamento de la Ley N°19.886**, se aplicará la sanción establecido en la **15.2 numeral I. Multas aplicables por la DCCP número 3.**

## **9. Responsabilidades y obligaciones del Adjudicatario**

Se deja constancia que, el adjudicatario asume las siguientes responsabilidades y obligaciones, las que deberá cumplir durante toda la vigencia del convenio marco y de los respectivos acuerdos complementarios, las cuales se entenderá que son conocidas y aceptadas por el proveedor por el solo hecho de haber presentado una oferta a este proceso licitatorio y desde el momento del ingreso de esta última a Sistema de Información:

- I. El adjudicatario no podrá establecer diferencias arbitrarias en el trato que dé a las entidades públicas que requieran sus productos a través de las emisiones de órdenes de compra que se ajusten al presente convenio. Lo anterior implica, por ejemplo, que no se podrá rechazar órdenes de compra salvo los casos permitidos en las bases de licitación.
- II. Será responsabilidad del adjudicatario aceptar la orden de compra por Sistema en un plazo no superior a dos días hábiles desde su emisión o el rechazar en presencia de algunas de las causales definidas en la **cláusula 10.6 “Rechazo de órdenes de compra”** de las bases de licitación.

- III. El adjudicatario deberá velar por la calidad y oportunidad en la entrega de los informes de precios u otros requerimientos que puedan definirse durante la operatoria como necesarios para su funcionamiento, asumiendo la posible medida que pueda aplicar la Dirección ChileCompra, en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado.
- IV. Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el Registro de Proveedores. La Dirección ChileCompra bloqueará de la tienda electrónica al adjudicatario que se encuentre inhábil en el referido Registro y será habilitado nuevamente cuando se encuentre hábil, en el registro para lo cual deberá informar a la Dirección ChileCompra de dicho estado por los medios que esta estime.
- V. El proveedor deberá estar disponible para capacitarse en la operatoria del convenio marco, así como conocer y respetar los términos de usabilidad de la tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan adquirir los servicios. Para ello es obligatorio que mantenga sus datos de contacto actualizados en su BackOffice u otro medio definido por la DCCP.
- VI. El cumplimiento de la **Ley N° 17.336 sobre propiedad intelectual** y de la legislación sobre propiedad industrial, como el respeto de los derechos intelectuales, de patente, marca registrada y de diseños, entre otros contemplados en la legislación vigente, será de responsabilidad del proveedor, no cabiendo responsabilidad alguna a los organismos contratantes en caso de contravención a estas disposiciones.
- VII. El proveedor que resulte adjudicado deberá actuar de buena fe, efectuando todas las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones provenientes del presente convenio marco.

- VIII. Las reuniones que se soliciten durante la ejecución de los convenios marco deberán ser requeridas por el representante legal de la empresa adjudicada o por la persona debidamente autorizada por aquél, lo que deberá documentarse fehacientemente.
- IX. Mantener vigentes todas las condiciones comerciales y de contactos en el Sistema con el objetivo de lograr buena comunicación con la Dirección ChileCompra y con las entidades compradoras.
- X. Conocer y operar adecuadamente el Sistema de Administración de la tienda electrónica, disponible para los proveedores de convenio marco, a través del sitio Sistema de Información del sitio Mercado Público . Para dar cumplimiento a lo anterior los proveedores podrán asistir a todas aquellas capacitaciones y/o cursos que la Dirección ChileCompra eventualmente disponga.
- XI. Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportadas por la Dirección ChileCompra y/o las entidades contratantes, en un máximo de dos días hábiles.
- XII. Los adjudicatarios durante la vigencia del presente convenio serán responsables por el cumplimiento a la legislación laboral, de higiene y salud en el trabajo y previsional vigente respecto de sus trabajadores dependientes. Asimismo, deberán respetar y garantizar los derechos laborales de sus trabajadores de conformidad con la legislación laboral vigente.
- XIII. Se recomienda ingresar las facturas que emita en ejecución del presente convenio marco al módulo “Mis Pagos”, o aquel que lo reemplace, disponible en el Sistema de Información, indicando el código de la orden de compra en la glosa de ésta.

- XIV. Cumplir con las disposiciones pertinentes de las “Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información de Compras Públicas y Registro de Proveedores” y con lo establecido en los actos administrativos que, en el futuro, la complementen o reemplacen.
- XV. Los adjudicatarios serán responsables de velar por el buen uso del convenio marco por parte de los compradores, so pena que en caso de detectarse una irregularidad se aplique el término anticipado del convenio marco.
- XVI. Cumplir con todas las especificaciones indicadas el **anexo N°7 “Política de viajes”** y sus respectivas actualizaciones si las hubiera.
- XVII. El oferente adjudicado deberá ser el que efectivamente suministre los bienes o preste los servicios contratados con motivo de este convenio marco, durante su vigencia, no pudiendo ceder a un tercero la ejecución de aquéllos, sin perjuicio de lo indicado en la **cláusula 10.14 sobre “Cesión y Subcontratación” de las bases de licitación**.
- XVIII. El adjudicatario será responsable de entregar productos de buena calidad, esto es, que sirvan adecuadamente para el uso al que están destinados, que cumplan con los requisitos técnicos mínimos y que no presenten fallas. En caso contrario, el adjudicatario deberá proceder de acuerdo con lo indicado en estas bases y a lo comprometido en el acuerdo complementario, si lo hubiere.
- XIX. Mantener actualizado de forma mensual en el registro de proveedores una copia del Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales F30-1, emitido por la Dirección del Trabajo (DT).

- XX. Gestión de solicitudes de cambio o devolución de los pasajes: En el caso que el pasaje comprado por un organismo esté sujeto a la cancelación o el reagendamiento de un pasaje para el que haya emitido una Orden de Compra de parte de la aerolínea. Esta cancelación debe ser informada a lo menos 48 horas antes del vuelo por parte de la aerolínea al Organismo Comprador y en el caso de que esto ocurra, el ticket o pasaje quedará automáticamente reembolsado para una próxima reserva.

Se deja constancia que el oferente y eventual adjudicatario es el único responsable del pleno cumplimiento de lo señalado en estas bases de licitación y los acuerdos complementarios que se firmen con las entidades compradoras y que emanen de este convenio, manteniendo la responsabilidad por el cumplimiento del convenio y los respectivos acuerdos, aún en el evento de concertar con terceros la subcontratación parcial del contrato. El no cumplimiento de esta cláusula se entenderá como un incumplimiento grave y, por tanto, se aplicarán las medidas definidas para tales casos en las bases de licitación.

## **10. Responsabilidades y Obligaciones de la Entidad compradora**

Durante la vigencia del convenio marco, las entidades compradoras asumen las siguientes responsabilidades y obligaciones:

- I. Uso del Convenio: La entidad compradora deberá velar por el buen uso de este convenio marco por parte de sus usuarios, estableciendo los mecanismos que estime pertinente para asegurar el buen uso del convenio marco.
- II. Calidad en la compra: Durante la operatoria del convenio marco, las entidades compradoras podrán solicitar a los adjudicatarios:

- Certificaciones.
- Otros antecedentes.

En caso de detectar por parte del adjudicatario un incumplimiento normativo de las disposiciones legales y reglamentarias del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, DGAC o de disposiciones de similar naturaleza de sectores regulados especiales, conforme lo señalado en las presentes Bases, la entidad compradora deberá notificar dicha situación a la DCCP, a través de los medios que esta dispone para ello.

III. Conflictos de interés: el comprador deberá exigir al adjudicatario, ya sea al momento de suscribir los respectivos acuerdos complementarios, como al momento de emitir la orden de compra en los casos en que la adquisición se formalice mediante su aceptación, que acredite que no posee conflictos de interés con el organismo contratante, de acuerdo con el **artículo 35 quáter de la ley N° 19.886**, debiendo estar siempre hábil en el Registro de Proveedores. Para ello, deberá solicitar al proveedor seleccionado la presentación de una declaración jurada. En caso de que el proveedor no presente la declaración jurada referida, en que declare que si concurre a su respecto alguna causal de conflicto de intereses con el organismo contratante y en que exprese si se encuentra hábil para formar parte del Registro de Proveedores el organismo deberá abstenerse de contratar y enviar un oficio a esta Dirección con los antecedentes del caso para su resolución.

IV. Saldos Insolutos: cabe señalar que, en caso de requerir los productos, el comprador deberá exigir al adjudicatario que acredite si registra o no saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años (anexo N°1). El adjudicatario deberá acreditar a la mitad del período de ejecución del acuerdo complementario, con un máximo de 6 meses, que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas.

Además, la DCCP podrá solicitar, durante la operatoria del convenio marco, el **anexo N° 1** al adjudicatario con el fin de acreditar que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, en conformidad con el **artículo 4, Inciso 2°, de la Ley N° 19.886**.

V. Concordancia entre el producto adquirido y el producto recibido: será responsabilidad de la entidad compradora que los proveedores no realicen homologación de productos, es decir, que los productos ofrecidos en la tienda electrónica sean finalmente los que el comprador reciba conforme, de acuerdo con lo establecido en la **cláusula 10.21 “Concordancia entre el producto ofertado y el producto entregado” de las bases de licitación**.

VI. Cumplimiento contractual del proveedor: la entidad compradora deberá velar por el cumplimiento contractual del proveedor, especialmente del cumplimiento de las condiciones comerciales ofertadas y vigentes en la tienda electrónica durante todo el proceso de compra. En caso de incumplimiento contractual, deberá aplicar las multas correspondientes o notificar a la DCCP según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la **cláusula 10.15** de las bases de licitación.

VII. Aceptación OC por parte del proveedor: la entidad compradora deberá procurar la aceptación a través del Sistema de Información de la orden de compra por parte del proveedor en un plazo de dos días hábiles. En caso de que el proveedor se niegue a realizar la aceptación de la orden de compra, el comprador deberá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas corridas desde dicha solicitud, según lo establecido en el **artículo 117 del reglamento de la Ley N°19.886**, procediendo en ese caso el comprador a efectuar la correspondiente cancelación de dicha orden de compra. Asimismo, la entidad compradora deberá facilitar la facturación de la Orden de Compra, estableciendo con claridad y precisión los motivos de rechazo de la factura en el caso de que existiesen.



VIII. Condiciones de compra: la entidad compradora deberá velar por obtener las mejores condiciones para su compra, razón por la cual deberá cotizar y comparar los descuentos ofrecidos en este convenio marco previo a la emisión de la orden de compra. Para lo anterior se recomienda revisar los precios disponibles en catálogos electrónicos, listas de precios por internet u otros que estime conveniente y compararlo con la ficha de la tienda electrónica de convenio marco, en igualdad de condiciones. En caso de detectar que el (los) proveedor(es) adjudicado(s) no mantiene(n) las condiciones más ventajosas en la tienda electrónica del convenio marco, o que en el mercado las condiciones económicas son más favorables que al contratar a través de convenio marco, la entidad compradora deberá notificar dicha situación a la DCCP, a través de los medios que esta dispone para ello.

Cualquier mejora en las condiciones de compra para un comprador deberá extenderse a todos los compradores.

IX. Grandes Compras: El presente convenio se encuentra limitado a procesos de hasta 1000 UTM, por lo que no son aplicables procesos de gran compra.

X. Compras Conjuntas: No aplican a este convenio marco.

XI. Planificación: atendidos los principios de eficiencia y eficacia, ya citados, las entidades compradoras deberán procurar planificar sus procedimientos de adquisiciones con la antelación suficiente que permita velar por una eficiente e idónea administración de los medios públicos para un adecuado cumplimiento de la función pública. Se recomienda que las compras se realicen con al menos 7 días corridos de anticipación.

XII. Acumulación de millas: El millaje u otro beneficio similar que otorguen las líneas aéreas por vuelos nacionales o internacionales a los que viajen como autoridades o

funcionarios, y que sean financiados con recursos públicos, no podrán ser utilizados en actividades o viajes particulares.

## **11. Derechos e impuestos**

Todos los gastos como los impuestos que se generen o produzcan por causa o con ocasión de este convenio marco, tales como los gastos notariales de celebración de contratos, y/o cualesquiera otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones que, según el Convenio o las Bases, ha contraído el oferente adjudicado, serán de cargo exclusivo de éste.

Será responsabilidad del comprador solicitar las debidas cauciones (garantías) que aseguren el cumplimiento de los respectivos Acuerdos según lo indicado en la **cláusula N°10.2 “Acuerdo Complementario”**, así como también las certificaciones y resoluciones correspondientes para los ítems adquiridos a través de este Convenio Marco.

## **12. Descuentos Especiales (Ofertas)**

Este convenio no permite el ingreso de descuentos especiales y/u ofertas por parte de los proveedores adjudicados, ya que opera mediante compra en la plataforma de la aerolínea, la cual traspasa de forma automática los descuentos que ofrezcan las aerolíneas a todos los clientes.

Sin embargo, el sistema de la aerolínea debe estar configurado para contar con toda la oferta que se entrega al público en general, es decir, deben aplicar todas las ofertas disponibles conforme a las fluctuaciones regulares de la industria: temporada baja, ofertas de temporada, cyberday, itinerarios con descuento en ruta u otros.

### **13. Reajustes ordinario de precios**

Por la naturaleza del servicio, este convenio no establece ni contempla condiciones de reajustabilidad.

### **14. Cesión y subcontratación**

El proveedor no podrá subcontratar, ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y del respectivo contrato que se celebre con la institución contratante.

La empresa adjudicataria deberá ser la que efectivamente suministre los bienes o preste los servicios contratados con motivo de este convenio marco, durante la vigencia de éste, no pudiendo ceder de hecho a un tercero la ejecución de aquéllos.

La infracción de las prohibiciones de esta cláusula será causal de término anticipado del convenio marco, en virtud del procedimiento establecido en la cláusula 10.15 de estas bases.

### **15. Efectos derivados del incumplimiento contractual del proveedor**

#### **15.1 Medidas aplicables por las Entidades compradoras**

##### **15.1.1 Multas**

El adjudicatario podrá ser objeto de la aplicación de multas por atrasos o incumplimientos derivados de su responsabilidad en los siguientes casos:

| N° | Multas                                                                                                                                                                                   | Multa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Forma de medición |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | <p><i>Imposibilidad de realizar el viaje por causas imputables al proveedor. Siempre será imputable al proveedor la imposibilidad de realizar el viaje por sobreventa del vuelo.</i></p> | <p><i>Adicional a la devolución de todos los costos del boleto, Ancillaries y tasas de embarque por no vuelo, se suma solo el costo del valor del boleto como multa.</i></p> <p>Ejemplo:</p> <p>Precio del boleto: 50<br/> Precio de Ancillary: 20<br/> Tasa de embarque: 10<br/> Total: 80.</p> <p>En este caso se deben devolver 80 por la no realización del viaje y se aplica una multa de 50.</p> | Por evento        |

#### Reglas comunes a todas las multas:

En los casos que el proveedor no acepte o no realice alguna acción sobre la orden de compra dentro del plazo de dos días hábiles luego de enviada, el organismo comprador

podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada la orden de compra transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.

De la misma forma, el comprador cuenta con un plazo de 8 días corridos luego de emitida la factura para aceptarla o rechazarla y en el caso de rechazo, deberá ser bajo un motivo fundado, es decir, preciso y claro, no imputable al comprador.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de las entidades de recurrir a los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer valer la responsabilidad del contratante incumplidor en todos los casos.

La multa producirá todos sus efectos y será exigible desde que se notifique la resolución que la impone, sin que la sola interposición de recursos administrativos suspenda su ejecución, conforme al **Artículo 51 de la Ley N° 19.880**. Por lo tanto, el adjudicatario deberá efectuar el pago de la multa dentro del plazo de 10 días hábiles desde la notificación del acto administrativo que aplica la multa.

El monto de las multas será rebajado del estado de pago que la entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas más próximas y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, debiendo ser pagada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que aplica la multa.

Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa, convertido a pesos chilenos, resulte un número con decimales, éste se aproximará al número entero más cercano. Se utilizará el factor de conversión correspondiente al día en que se le haya notificado al proveedor la aplicación de la respectiva multa.

Los montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto de la respectiva entidad que esté realizando el cobro.

Respecto de los organismos contratantes que no puedan rebajar la multa del estado de pago, los proveedores deberán pagar las multas respectivas dentro del plazo máximo de 10 días hábiles administrativos contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.

Finalmente, se hace presente que la DCCP carece de facultades para pronunciarse sobre el mérito de la aplicación de la multa respectiva que decida la respectiva entidad compradora.

#### **15.1.2 Otras medidas**

Además de las multas, las entidades compradoras podrán aplicar la medida de cobro de la garantía de fiel cumplimiento del acuerdo complementario y de término anticipado del acuerdo complementario, cuando concurren las causales establecidas en la cláusula **10.15.2 numerales III y V de las respectivas bases de licitación**, en lo que resulten aplicables.

#### Procedimiento para aplicación de multas y otras medidas:

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, cobro de la garantía o término anticipado del acuerdo complementario, por parte de la entidad compradora, ésta le notificará al adjudicatario, por correo electrónico, los hechos que la constituyen y la medida a aplicar. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de 5 días hábiles administrativos para efectuar sus descargos por escrito, ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la medida y detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha medida.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la entidad podrá rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, el cual deberá ser notificado al adjudicatario por correo electrónico.

Contra la resolución que aplique la medida respectiva procederán los recursos establecidos en la **Ley N°19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.**

Procedimiento para interponer recurso:

El adjudicatario dispondrá del plazo de 5 días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la medida, para recurrir fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes al recurso.

El jefe superior de la respectiva entidad o la autoridad que sea competente resolverá acogiendo o rechazando total o parcialmente el recurso. Se notificará dicha resolución o acto administrativo al respectivo proveedor y a la Dirección de la DCCP.

**Consideraciones respecto a las notificaciones:**

Conforme lo dispuesto en el **artículo 140 del Reglamento**, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se realizarán a la dirección de correo electrónico informada por el proveedor en el Sistema de Información. Es responsabilidad del proveedor mantener dicha dirección de correo electrónico actualizada e informar de cualquier cambio a la DCCP.

## **15.2 Medidas aplicables por la Dirección de Compras y Contratación Pública**

La DCCP, en caso de incumplimientos, aplicará las medidas que se singularizan a continuación. Con todo, al determinar la medida a aplicar al adjudicatario, la DCCP tendrá en consideración la magnitud de la falta cometida, la cantidad de órdenes de compra emitidas al proveedor, el monto transado en la orden de compra que da origen a la medida y el impacto del bien contratado en la gestión de la(s) entidad(es) requirente(s), debiendo en todo caso dar aplicación al principio de proporcionalidad de la medida.

### **15.2.1 Multas aplicables por la DCCP**

La DCCP procederá a la aplicación de multas en los siguientes casos:

#### **1) Multa por atraso en el desarrollo planificado por parte de la aerolínea:**

100 UF por cada mes de atraso imputable al proveedor y no a la DCCP, ya sea por el plazo de integración y desarrollo de la reserva y emisión de pasajes y en caso de haber ofertado postventa también será aplicable a un atraso por ese concepto

#### **2) Incumplimiento del plan de acción de mantenciones comprometido por el oferente:**

En caso de que el oferente efectivamente incumpla con el plan de mantenciones, y a su vez, el proveedor no de cumplimiento a lo comprometido en su plan de acción que mitiga la falta cometida, descrito en la cláusula 10.28, se procederá al cobro de una multa adicional de 5UF por cada mes de incumplimiento de ese plan, con un tope de 6 meses. En caso de que se supere el periodo de 6 meses se procederá al cobro de garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.



3) Rechazo de una orden de compra válidamente emitida por la entidad compradora por causales no contempladas en estas bases de licitación; o la no aceptación de ésta en los plazos señalados en las presentes bases, lo cual obligó a la entidad a cancelar la misma, a contar del tercer mes de entrada en vigencia del convenio marco 5 UF por cada orden de compra con un tope de 100 UF.

4) Bloqueo de la línea de crédito de alguna unidad de compra de los organismos compradores sin que se encontrase en la hipótesis establecida en la cláusula 10.4.1 sin que exista causa para aplicar dicho bloqueo según lo dispone la cláusula 10.4.1, a contar del tercer mes de entrada en vigencia del convenio marco 5 UF por bloqueo con un tope de 100 UF.

#### **15.2.2 Amonestación:**

La Dirección ChileCompra amonestará al proveedor cuando los antecedentes que tenga a la vista no revistan la gravedad que ameriten la aplicación de algún otro efecto derivado del incumplimiento de mayor gravedad definidas en estas bases de licitación.

Asimismo, la Dirección ChileCompra aplicará una amonestación en caso de 5 incumplimientos de la cláusula 10.29 reportados en un mes.

#### **15.2.3 Cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato:**

Al adjudicatario se le aplicará la medida de cobro de la garantía por fiel cumplimiento del contrato por la Dirección ChileCompra, en los siguientes casos:

- a. A la segunda amonestación, dentro del período de un año, aplicada por la Dirección ChileCompra.
- b. Incumplimiento imputable al adjudicatario de las obligaciones impuestas por las bases de licitación, a requerimiento fundado de las entidades o a iniciativa de la Dirección ChileCompra por esta misma causa, siempre y cuando dicho incumplimiento no importe una causal de término anticipado del contrato.
- c. Comercialización, a través de la plataforma de convenio marco, de servicios no contemplados en la **cláusula 9.2** de las presentes bases de licitación.
- d. Participar por tercera vez en una solicitud de cotización que contempla servicios no contenidos en la **cláusula 9.2** de las presentes bases de licitación.
- e. Incumplimiento en oferta de plataforma de aerolíneas de convenio marco vs público general: Este incumplimiento tiene relación si el proveedor adjudicado no mantiene las condiciones más ventajosas en su sistema desarrollado para convenio marco, o que en el mercado las condiciones económicas sean más favorables que al contratar a través de este convenio,
- f. El proveedor rechaza o no acepta una orden de compra por tercera vez o más.
- g. Incumplimiento de 2 meses en los plazos definidos para el desarrollo de la plataforma de reserva y emisión de pasajes, y el proceso de postventa cuando si fue ofertado. En este caso se procederá a cobrar la garantía para la integración y desarrollo.

**Se recuerda que en caso de que se cobre la garantía de fiel cumplimiento (para la integración y desarrollo y/o para la operatoria) esta debe ser restituida por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza.**

#### **15.2.4 Suspensión temporal del proveedor en la Plataforma de Convenios Marco de la Dirección ChileCompra**

Al adjudicatario se le aplicará la medida de suspensión temporal en el catálogo electrónico que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan adquirir productos y servicios, en los siguientes casos:

- a. No renovación oportuna de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. Para estos efectos, se considera renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes contados desde la comunicación de su cobro. Asimismo, se considera también renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días hábiles antes del vencimiento de la garantía. En ambos casos la nueva garantía deberá tener las mismas características de la que reemplaza, y extenderse por todo el período de vigencia que corresponda. El tiempo de suspensión temporal será hasta que se subsane la situación descrita, lo cual no podrá superar los 60 días hábiles contados desde el vencimiento del plazo indicado. Trascurrido este período se procederá a dar término anticipado del convenio marco.
- b. Si el adjudicatario se encuentra en estado “inhábil” en el Registro de Proveedores. Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el Registro de Proveedores. La suspensión cesará una vez que el proveedor vuelva a encontrarse hábil en el registro mencionado, para lo cual deberá informar a la Dirección ChileCompra de dicho estado por los medios que ésta estime.
- c. Reincidencia del proveedor por tercera vez en la causal asociada a la **cláusula 15.2 3, letra c**, esto es, la utilización de una ficha para la adquisición de un servicio distinto al especificado en la misma. En dicho caso la suspensión se extenderá por 1 mes.

- d. No entrega de la información solicitada por la Dirección ChileCompra en la forma y plazos definidas por ésta en virtud de lo estipulado en la **cláusula 10.4 “Operatoria general del convenio” de las Bases de Licitación**. La suspensión será hasta que se subsane la situación.
- e. Comercializar servicios que no cumpla con las normas técnicas y certificaciones obligatorias exigidas en las presentes bases o en la normativa vigente. En dicho caso la suspensión se extenderá por 3 meses.

#### **15.2.5 Término Anticipado del Convenio Marco**

La DCCP podrá poner término anticipado al convenio marco, como medida derivada del incumplimiento del proveedor, sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

- a. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
- b. Si el adjudicado se encuentra en estado de notoria insolvencia o fuere declarado en proceso concursal de liquidación, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley N°20.720 que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo.
- c. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados cuando no sea posible modificar el contrato de conformidad con el **artículo 13 bis de la ley 19.886**, en tal caso, el organismo del Estado solo pagará el precio por los servicios que efectivamente se hubieren prestado, durante la vigencia del contrato.

Lo anterior, siempre que la imposibilidad de cumplimiento del contrato no obedezca a motivos imputables al proveedor.

- d. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional, razones de ley o de la autoridad ministerial de salud, dictadas en caso de epidemias, pandemias u otras emergencias sanitarias en el país, que hagan imperiosa su inmediata terminación, debidamente justificado
- e. Entrega de documentación que contenga hechos carentes de veracidad, con la intención de obtener algún beneficio en el ámbito del convenio marco, sea la inclusión en la tienda electrónica de convenio marco de un determinado producto o cualquier otra circunstancia que le otorgue alguna ventaja en comparación con el resto de los proveedores adjudicados.
- f. Incumplimiento de uno o más de los compromisos asumidos por los adjudicatarios, en virtud del pacto de integridad contenido en estas bases. Cabe señalar que en el caso que los antecedentes den cuenta de una posible afectación a la libre competencia, la DCCP pondrá dichos antecedentes en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica.
- g. Sin perjuicio de lo señalado en el pacto de integridad si el adjudicatario, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el más alto estándar ético exigible, durante la ejecución del convenio marco, y propiciaren prácticas corruptas, tales como:
  - i. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar las decisiones de un funcionario público durante la ejecución del convenio marco, que tengan el propósito de generar acciones que resulten en su favor o en contra de otro adjudicatario.
  - ii. Tergiversar hechos con el fin de influenciar la ejecución del contrato en detrimento de esta Dirección o de otra entidad pública.

- iii. Ejercer algún grado de extorsión, soborno o presión, declarando parentescos, relaciones con funcionarios de alto rango, beneficios o perjuicios, a quienes requieran hacer uso de la tienda electrónica y los productos de la Categoría adjudicada bajo este proceso licitatorio o a los encargados de la administración del convenio marco pertenecientes a esta Dirección.
- h. No entrega o no renovación oportuna de la garantía de fiel cumplimiento, una vez vencido el plazo de 60 días hábiles indicado en la **cláusula 15.2.4, letra a**, del presente contrato.
- i. La comprobación de la falta de idoneidad, de fidelidad o de completitud de los antecedentes aportados por el proveedor adjudicado, para efecto de ser adjudicado o contratado.
- j. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta contaba con información o antecedentes relacionados con el proceso de diseño de las bases, encontrándose a consecuencia de ello en una posición de privilegio en relación al resto de los oferentes, ya sea que dicha información hubiese sido conocida por el proveedor en razón de un vínculo laboral o profesional entre éste y la DCCP u otras entidades compradoras, o bien, como resultado de prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.
- k. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del respectivo acuerdo complementario, con un máximo de 6 meses.
- l. Comercializar la calidad de adjudicatario en el convenio marco. Se entenderá que se ha concurrido en la presente causal, cuando se den una o más de las siguientes circunstancias:

- i. Que el adjudicatario original haya transferido con posterioridad a la adjudicación la propiedad o el control completo del proveedor a terceros que no fueron adjudicados en la licitación correspondiente o no participaron en ella; siempre que haya constancia que la intención del adjudicatario original al participar en la licitación no fue la de proveer los productos objeto de este convenio; sino que la de comercializar su calidad de adjudicado de convenio marco.
- ii. Cuando el adjudicado original sea un proveedor con una antigüedad no mayor a 60 días anteriores a la fecha de cierre de recepción de ofertas o no haya ejercido el giro comercial relacionado con el presente convenio marco con anterioridad a dicho cierre; y siempre que haya transferido la propiedad o el control completo del respectivo proveedor a terceros dentro de los 120 días hábiles contados desde la adjudicación de la presente licitación.
- iii. Siempre que el adjudicado original haya ofrecido a terceros, a través de medios de comunicación social, redes sociales, correos electrónicos u otros medios equivalentes, transferir la propiedad o el control de la empresa, haciendo mención expresa de su condición de adjudicado de convenio marco, dentro de los 120 días hábiles contados desde la adjudicación de la presente licitación.
- iv. La presente causal se aplicará tanto respecto del adjudicatario original, como del proveedor que ha adquirido la condición de adjudicatario en alguna de las hipótesis señaladas anteriormente.
- m. No entrega oportuna de los antecedentes señalados en la **cláusula N°7 “Antecedentes legales para ser contratado” de las bases de licitación**, según los términos indicados en dicha cláusula.
- n. Si se notificare a la DCCP una decisión ejecutoriada de la respectiva autoridad competente, que señale que un determinado proveedor carece de autorizaciones sanitarias (registro o notificación según corresponda), patentes, licencias, derechos

de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho o título exigible para la comercialización de un determinado producto o prestación de un determinado servicio.

- o. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta, realizó prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.
- p. No dar cumplimiento a los requerimientos de catalogación que la DCCP establezca para los adjudicatarios, completando toda la información que se le requiera respecto de los productos adjudicados, de conformidad a lo señalado en la **cláusula 10.5 “Habilitación del Convenio Marco” de las bases de licitación.**
- q. En el caso que se superen los límites máximos establecidos para la aplicación de las multas, de conformidad con lo dispuesto en la **cláusula 15.1.1, acápite “Multas”** del presente contrato.
- r. En el caso de infracción de lo dispuesto en la **cláusula 14 sobre “Cesión y Subcontratación”** del presente contrato.
- s. Comercialización, por segunda vez, a través de la plataforma de convenio marco, de productos no contemplados en la **cláusula 9.2** de las bases de licitación.
- t. Comercializar por segunda vez servicios que no cumplan con las normas técnicas y certificaciones obligatorias exigidas en las presentes bases o en la normativa vigente.
- u. En caso de ser el adjudicatario una Unión Temporal de Proveedores (UTP):
  - i. En caso de que los proveedores integrantes de las uniones temporales adjudicadas no se encuentren inscritos y hábiles en el registro de proveedores.



- ii. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.
  - iii. De constatare que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberán remitirse los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
  - iv. Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
  - v. Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia ocurre durante la ejecución del contrato.
  - vi. Disolución de la UTP.
- v. En caso de que el proveedor sea incapaz de implementar el servicio de reserva y emisión de pasajes antes del 26 de mayo de 2027

El adjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado las cuales, a su vez, deberán ser íntegramente pagadas por las respectivas entidades.

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto el literal, a), c) y d), además del término anticipado del convenio marco, procederá el cobro de **la garantía de fiel cumplimiento por parte de la DCCP**.

En todos los casos en los que exista bloqueo, cobro de garantía y/o suspensión temporal del proveedor, así como en los casos en los que exista término anticipado del convenio marco, no operará indemnización alguna para el adjudicatario.

**Procedimiento para la amonestación, el cobro de la garantía de fiel cumplimiento, la suspensión temporal del proveedor en la tienda electrónica de convenios marco de la DCCP y el término anticipado:**

La DCCP activará el procedimiento de aplicación de dichas medidas de oficio o a requerimiento de alguna de las entidades compradoras, en cuyo caso éstas deberán acompañar al reclamo los siguientes antecedentes, en lo que le sean aplicables:

- Número de la orden de compra.
- Razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la medida requerida.
- Copia de la orden de compra.
- Datos de contacto para transferir fondos en caso de que se solicite el cobro de la garantía.
- Correo electrónico, para solicitar antecedentes faltantes o adicionales cuando corresponda.
- Otros antecedentes objetivos que permitan demostrar que procede la medida.

Detectada una situación susceptible de aplicación de las medidas de este punto, la DCCP notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del coordinador de convenio marco designado en el Backoffice, indicando los hechos que ameritarían la aplicación de una medida y adjuntando los antecedentes que se estimen pertinentes. A contar de ello, el adjudicatario tendrá un plazo de 5 días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Se deja expresa constancia que es responsabilidad del adjudicatario mantener actualizado los datos de contacto para recibir las notificaciones de la DCCP.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la DCCP dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la sanción que corresponda.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la DCCP podrá rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante acto administrativo, que se notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice.

Procedimiento para interponer recurso:

Para todas las medidas mencionadas, el adjudicatario dispondrá del plazo de 5 días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la medida, para recurrir fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes al recurso.

La DCCP resolverá acogiendo o rechazando total o parcialmente el recurso. Se notificará mediante acto administrativo al respectivo proveedor y a la o las entidades reclamantes, si es que fuese el caso, a través del correo electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice.

**Consideraciones respecto a las notificaciones:**

Conforme lo dispuesto en el **artículo 140 del Reglamento**, las notificaciones que se disponen en el **acápito 10.15**, se realizarán a la dirección de correo electrónico informada por el proveedor en el Sistema de Información. Es responsabilidad del proveedor mantener dicha dirección de correo electrónico actualizada e informar de cualquier cambio a la DCCP.

**16. Domicilio y jurisdicción**

Las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

2. **LLÁMESE** a propuesta pública para presentar ofertas en la licitación pública para Convenio Marco para la adquisición de “PASAJES AÉREOS NACIONALES”, de acuerdo con las bases que se aprueban en virtud del N°1 de la parte resolutive de la presente resolución.
3. **PUBLÍQUESE** la presente resolución en el Sistema de Información del sitio Mercado Público.

**Anótese, Comuníquese y Archívese.**

**VERÓNICA VALLE SARÁH**  
**DIRECTORA**  
**DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA**

VPC/MNM/CBV/CJO/AVH  
REQ-08024

Distribución

- Dirección
- División de Compras Públicas
- Fiscalía



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.  
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento inserte el código de verificación: DCCP-1921237218-103317  
En: <https://gestorderequerimientos.azurewebsites.net>